

RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 22 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Legenda de destaques:

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
Art. XX - artigo destacado	Alta incidência de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou <u>sublinhado</u>
Ano entre parêntesis (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado

O COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 2007, e o Regimento Interno, aprovado pela Resolução CGSN nº 163, de 21 de janeiro de 2022, resolve: (2022)

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e dá outras providências.

TÍTULO I - DA PARTE GERAL

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

SEÇÃO I

DAS DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:

I - **microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)** a sociedade empresária, a sociedade simples ou o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, devidamente registrados no **Registro de Empresas Mercantis**, no **Registro Civil de Pessoas Jurídicas** ou na forma prevista no art. 15 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, conforme o caso, ou autodeclarados nos termos do art. 65-A da Lei Complementar nº 123, de 2006, **desde que:** (2022)

CÓDIGO CIVIL

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.

Anotações:

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Art. 65-A. Fica criado o **Inova Simples**, regime especial simplificado que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem como empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda.

a) no caso da **ME**, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a **R\$ 360.000,00** (trezentos e sessenta mil reais);

b) no caso da **EPP**, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a **R\$ 360.000,00** (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais);

CATEGORIA	RECEITA BRUTA ANUAL
ME	≤ R\$ 360.000
EPP	> R\$ 360.000 até R\$ 4.800.000

II - receita bruta (RB) o **produto da venda** de bens e serviços nas operações de conta própria, o **preço dos serviços** prestados, o **resultado nas operações** em conta alheia e as **demais receitas** da atividade ou objeto principal das microempresas ou das empresas de pequeno porte, **excluídas** as **vendas canceladas** e os **descontos incondicionais** concedidos. (2025)

III - período de apuração (PA) o **mês-calendário** considerado como base para apuração da receita bruta;

IV - empresa em início de atividade aquela que se encontra no período de **60 (sessenta) dias** a partir da **data de abertura** constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); e (2019)

V - data de início de atividade a **data de abertura** constante do CNPJ.

§ 1º Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas, em cada ano-calendário, receitas no **mercado interno** até o limite de **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais) e, **adicionalmente**, receitas decorrentes da **exportação** de mercadorias ou serviços para o exterior, inclusive quando realizada por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, **desde que** as receitas de exportação também **não** excedam R\$ **4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais). (2020)

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (ART. 56)

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.

§ 2º A empresa que, no ano-calendário, **exceder** o limite de receita bruta anual ou o limite adicional para exportação previstos no § 1º fica **excluída** do Simples Nacional, **ressalvado** o disposto no art. 3º. (2019)

LIMITE PROPORCIONAL (ART. 3º)

Art. 3º No ano-calendário de início de atividade, cada um dos limites previstos no § 1º do art. 2º será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

§ 3º Os **efeitos da exclusão** prevista no § 2º ocorrerão a partir do:

I - **mês subsequente** àquele em que o excesso da receita bruta acumulada no ano for superior a **20%** (vinte por cento) de cada um dos limites previstos no § 1º; ou

II - **ano-calendário subsequente** àquele em que o excesso da receita bruta acumulada no ano **não** for superior a **20%** (vinte por cento) de cada um dos limites previstos no § 1º.

Anotações:

EFEITOS DA EXCLUSÃO (ano calendário posterior ao de início)	
≤ 20%	Ano-calendário subsequente
> 20%	Mês subsequente

§ 4º Também compõem a receita bruta de que trata este artigo:

I - o **custo do financiamento** nas vendas a prazo, contido no valor dos bens ou serviços ou destacado no documento fiscal;

II - as **gorjetas**, sejam elas compulsórias ou **não**;

III - os **royalties**, **aluguéis** e demais receitas decorrentes de cessão de direito de uso ou gozo; e

IV - as verbas de **patrocínio**.

§ 5º **Não** compõem a receita bruta de que trata este artigo:

I - a **venda** de bens do **ativo imobilizado**;

II - os **juros moratórios**, as **multas** e quaisquer outros encargos auferidos em decorrência do **atraso** no pagamento de operações ou prestações;

III - a remessa de mercadorias a título de **bonificação**, **doação** ou **brinde**, **desde que** seja incondicional e **não** haja contraprestação por parte do destinatário;

IV - a remessa de **amostra grátis**;

V - os valores recebidos a título de **multa** ou **indenização** por **rescisão** contratual, **desde que não** corresponda à parte executada do contrato;

VI - para o **salão-parceiro** de que trata a Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012, os **valores repassados** ao profissional-parceiro, **desde que** este esteja devidamente inscrito no CNPJ;

A Lei nº 12.592/12 dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador.

Os valores repassados a profissionais (cabeleireiros, barbeiros, etc.) contratados por meio de parceria **não** integram a receita bruta da empresa contratante para fins de tributação pelo Simples.

VII - os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de **renda fixa** ou **variável**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3402827](#) (CEBRASPE - 2026)

Questão [#2590864](#) (FGV - 2023)

§ 6º Consideram-se bens do **ativo imobilizado**, ativos **tangíveis**:

I - que sejam disponibilizados para uso na **produção** ou **fornecimento** de bens ou serviços, ou para **locação** por outros, para **investimento**, ou para **fins administrativos**; e

II - cuja **desincorporação** ocorra a partir do **décimo terceiro mês** contado da respectiva entrada.

§ 7º O adimplemento das obrigações comerciais por meio de **troca** de mercadorias, **prestação de serviços**, **compensação** de créditos ou qualquer outra forma de **contraprestação** é considerado receita bruta para as partes envolvidas.

Anotações:

Garantir que qualquer operação que não envolva dinheiro (permuta, compensação) seja computada como receita bruta para efeito de tributação no Simples Nacional.

§ 8º As receitas decorrentes da venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços devem ser reconhecidas quando do **faturamento**, da **entrega** do bem ou do direito ou à proporção em que os serviços forem **efetivamente prestados**, o que **primeiro ocorrer**.

Aqui a lei define o "gatilho" para o pagamento do imposto. A regra é: **o que acontecer primeiro**.

Existem três gatilhos principais:

- 1) Faturamento
- 2) Entrega do bem
- 3) Execução do serviço

Isso significa que o Simples Nacional adota o **regime de competência**, não o regime de caixa. Ou seja, o dinheiro entrar no caixa não é, por si só, o fato gerador para reconhecimento da receita.

§ 9º Aplica-se o disposto no § 8º também na hipótese de **valores recebidos adiantadamente**, **ainda que** no **regime de caixa**, e às vendas para entrega futura.

O § 9º reforça que, **mesmo** quando o dinheiro entra antes de qualquer um desses eventos (recebimento antecipado), a receita **não** deve ser contabilizada no momento do recebimento. Do mesmo modo, nas vendas para entrega futura, o reconhecimento só ocorre na hipótese dos três gatilhos principais.

§ 10. Para fins do disposto nesta Resolução, em relação às entidades de que trata o inciso I do caput e o art. 100, ainda que em **inscrições cadastrais distintas** ou na qualidade de **contribuinte individual**, devem ser considerados: **(2025)**

Art. 2º

I - microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) a sociedade empresária, a sociedade simples ou o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na forma prevista no art. 15 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, conforme o caso, ou autodeclarados nos termos do art. 65-A da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que:

- a) no caso da ME, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
- b) no caso da EPP, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

Art. 100. Considera-se MEI, observado o disposto no § 1º-C, o empresário individual a que se refere o art. 966 do Código Civil ou o empreendedor, optante pelo Simples Nacional, que tenha auferido receita bruta anual acumulada nos anos-calendário anteriores e em curso de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e que exerça, de forma independente e exclusiva, apenas as ocupações constantes do Anexo XI, dentre as quais constarão: **(2022)**

I - REVOGADO (2022)

II - REVOGADO (2022)

III - REVOGADO (2022)

IV - REVOGADO (2022)

V - a comercialização e o processamento de produtos de natureza extrativista; e

VI - a industrialização, a comercialização e a prestação de serviços no âmbito rural

I - TODAS as **atividades econômicas** exercidas e as **receitas brutas** auferidas em um mesmo ano-calendário; e

II - TODOS os **débitos tributários** exigíveis.

Impedir a fragmentação de atividades ou pessoas para burlar os limites do Simples Nacional.

Art. 2º-A O Simples Nacional deve observar os **princípios**: **(2025)**

I - da **simplicidade**;

II - da **transparência**;

Anotações:

III - da **justiça tributária**;

IV - da **cooperação e integração** das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

V - da **defesa do meio ambiente**.

Art. 2º-B A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão a administração tributária do Simples Nacional de **forma integrada**, nos termos e limites estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei Complementar nº 123, de 2006 e por esta Resolução. (2025)

SEÇÃO II

DAS EMPRESAS EM INÍCIO DE ATIVIDADE

Art. 3º No ano-calendário de **início de atividade**, cada um dos limites previstos no § 1º do art. 2º será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), multiplicados pelo **número de meses** compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

§ 1º Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas, em cada ano-calendário, receitas no mercado interno até o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, inclusive quando realizada por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que as receitas de exportação também não excedam R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

LIMITE PROPORCIONAL NO ANO DE INÍCIO DE ATIVIDADE

Limite = R\$400.000,00 × Nº de meses (incluindo fração)

§ 1º Se a receita bruta acumulada no ano-calendário de início de atividade, no mercado interno ou em exportação para o exterior, for superior a qualquer um dos limites a que se refere o caput, a empresa estará **excluída** do Simples Nacional e deverá **pagar a totalidade** ou a **diferença** dos respectivos tributos devidos em conformidade com as normas gerais de incidência.

§ 2º Os efeitos da exclusão prevista no § 1º:

I - serão **retroativos** ao início de atividade se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada for superior a **20%** (vinte por cento) dos limites previstos no caput;

II - ocorrerão a partir do **ano-calendário subsequente** se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada **não** for superior a **20%** (vinte por cento) dos limites previstos no caput.

EFEITOS DA EXCLUSÃO (ano calendário de início)	
≤ 20%	Ano-calendário subsequente
> 20%	Retroativo ao início

§ 3º Na hipótese de início de atividade no ano-calendário imediatamente anterior ao da opção, os limites de receita bruta:

Trata da situação em que a empresa começou a funcionar no ano passado, mas no ano corrente quer optar pelo Simples Nacional.

I - para fins de **opção**, serão os previstos no caput deste artigo; e

Art. 3º No ano-calendário de início de atividade, cada um dos limites previstos no § 1º do art. 2º será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

II - para fins de **permanência** no Regime, serão os previstos no § 1º do art. 2º.

Anotações:

Art. 2º

§ 1º Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas, em cada ano-calendário, receitas no mercado interno até o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, inclusive quando realizada por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que as receitas de exportação também não excedam R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

CAPÍTULO II - DO SIMPLES NACIONAL

SEÇÃO I

DA ABRANGÊNCIA DO REGIME

SUBSEÇÃO I - DOS TRIBUTOS ABRANGIDOS

Art. 4º A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento **mensal**, mediante **documento único de arrecadação**, no montante apurado na forma prevista nesta Resolução, em substituição aos valores devidos segundo a legislação específica de cada tributo, dos seguintes impostos e contribuições, ressalvado o disposto no art. 5º:

O Art. 5º trata dos tributos não abrangidos pelo Simples Nacional

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (**IRPJ**);

II - Imposto sobre Produtos Industrializados (**IP**);

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (**CSLL**);

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (**Cofins**);

V - Contribuição para o **PIS/Pasep**;

VI - Contribuição Patronal Previdenciária (**CPP**) para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 6

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (**ICMS**);

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (**ISS**).

SUBSEÇÃO II - DOS TRIBUTOS NÃO ABRANGIDOS

Art. 5º O recolhimento na forma prevista no art. 4º **não exclui** a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de **contribuinte** ou **responsável**, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (**IOF**);

Anotações:

II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros (II);

III - Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados (IE);

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);

V - **Imposto sobre a Renda** relativo:

a) aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de **renda fixa** ou **variável**;

b) aos ganhos de capital auferidos na **alienação** de bens do **ativo permanente**;

c) aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica **a pessoas físicas**;

VI - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

VII - **Contribuição previdenciária** devida pelo trabalhador;

VIII - **Contribuição previdenciária** devida pelo empresário, na qualidade de contribuinte individual;

IX - Contribuição para o **PIS/Pasep, Cofins e IPI** incidentes na **importação** de bens e serviços;

X - Contribuição para o **PIS/Pasep e Cofins** em regime de **tributação concentrada** ou **substituição tributária**, nos termos do § 7º do art. 25;

XI - **CPP** para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, no caso de:

a) **construção de imóveis e obras de engenharia** em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo e decoração de interiores;

b) serviço de **vigilância, limpeza ou conservação**;

c) **serviços advocatícios**; e

d) **contratação** de empregado pelo Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 105;

XII - **ICMS** devido:

a) nas operações sujeitas ao regime de **substituição tributária**, tributação concentrada em uma única etapa (**monofásica**) e sujeitas ao regime de **antecipação** do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d'água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação;

b) **por terceiro**, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente;

c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de **petróleo**, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e **energia elétrica**, quando **não destinados a comercialização ou a industrialização**;

Anotações:

d) por ocasião do **desembaraço aduaneiro**;

e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria **sem** o **documento fiscal** correspondente;

f) na operação ou prestação realizada **sem** emissão do **documento fiscal** correspondente;

g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao **regime de antecipação** do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados ou no Distrito Federal **sem** encerramento da tributação, hipótese em que será **cobrada a diferença** entre a alíquota interna e a interestadual e ficará vedada a agregação de qualquer valor;

h) nas aquisições realizadas em outros Estados ou no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à **diferença** entre a alíquota interna e a interestadual;

i) nas hipóteses de **impedimento** a que se refere o art. 12;

Art. 12. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional, ressalvado o disposto nos §§ 2º a 4º.

XIII - **ISS** devido:

a) em relação aos serviços sujeitos a **substituição tributária** ou **retenção na fonte**;

b) na **importação** de serviços;

c) em **valor fixo** pelos escritórios de serviços contábeis, quando previsto pela legislação municipal; e

d) nas hipóteses de **impedimento** a que se refere o art. 12;

Art. 12. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional, ressalvado o disposto nos §§ 2º a 4º.

XIV - tributos devidos pela pessoa jurídica na condição de **substituto** ou **responsável tributário**; e

XV - **demais tributos** de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, **não** relacionados neste artigo e no art. 4º.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2866330](#) (FUNDATEC - 2024)

TRIBUTOS NÃO INCLUIDOS	
IOF	
II	
IE	
ITR	
FGTS	
Contribuição previdenciária do trabalhador	
Contribuição previdenciária do empresário (contribuinte individual)	
PIS/ PASEP, Cofins, IPI	Importação
PIS/ PASEP, Cofins	- Regime de tributação concentrada - Substituição tributária

Anotações:

CPP	• Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; • Vigilância, limpeza ou conservação • Advocatícios • Contratação de empregado pelo MEI
ICMS	• Substituição tributária, tributação monofásica, antecipação com encerramento de uma série de produtos • ICMS devido por terceiro • Entrada de petróleo, lubrificantes e energia elétrica de outro estado (quando não destinados à comercialização) • Aquisição sem nota • Operação sem nota • DIFAL • Importação • Regime de Antecipação sem encerramento • Impedimento – estouro do sublimite
ISS	• Substituição tributária • Retenção na fonte • Importação • ISS fixo para escritórios contábeis (quando previsto) • Impedimento – estouro do sublimite

§ 1º Em relação a **bebidas não alcoólicas**, **massas alimentícias**, produtos lácteos, **carnes** e suas preparações, preparações à base de cereais, chocolates, produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos, preparações para molhos e molhos preparados, preparações de produtos vegetais, **telhas** e outros **produtos cerâmicos** para construção, e detergentes, aplica-se o disposto na alínea "a" do inciso XII aos fabricados em **escala industrial relevante** em cada segmento, observado o disposto em convênio celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Para determinados produtos (ex.: refrigerantes, massas, chocolates, telhas, detergentes), a aplicação da substituição tributária, tributação monofásica, ou regime de antecipação com encerramento só ocorre apenas se forem fabricados em escala industrial relevante, conforme convênio dos Estados/DF.

XII - ICMS devido:

a) nas operações sujeitas ao regime de **substituição tributária**, tributação concentrada em uma única etapa (**monofásica**) e sujeitas ao regime de **antecipação** do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d'água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiá; aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação;

Anotações:

§ 2º A **diferença** entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS de que tratam as alíneas "g" e "h" do inciso XII do caput será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas **não optantes** pelo Simples Nacional.

XII - ICMS devido:

g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados ou no Distrito Federal sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual e ficará vedada a agregação de qualquer valor;

h) nas aquisições realizadas em outros Estados ou no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; e

§ 3º A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional fica **dispensada** do pagamento:

I - das contribuições instituídas pela **União**, **não** abrangidas pela Lei Complementar nº 123, de 2006;

II - das contribuições para as **entidades privadas de serviço social** e de **formação profissional** vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de **serviço social autônomo**.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/ 88

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

SEÇÃO II

DA DECLARAÇÃO ANUAL ÚNICA E SIMPLIFICADA DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS PARA O MEI (DASN-SIMEI)

SUBSEÇÃO I - DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6º A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do **Portal do Simples Nacional** na internet, e será **irretratável** para todo o ano-calendário.

§ 1º A opção de que trata o caput será formalizada até o **último dia útil** do mês de **janeiro** e produzirá **efeitos** a partir do **primeiro dia do ano-calendário** da opção, **ressalvado** o disposto no § 5º.

OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

- PRAZO: Até o último dia útil de janeiro
- EFEITOS: Retroagem a 1º de janeiro do mesmo ano
- EXCEÇÃO: Empresas em início de atividade seguem regras próprias (§ 5º)

§ 5º No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP na condição de empresa em início de atividade, a realização da solicitação será **simultânea** à inscrição no CNPJ por meio do sistema da administração tributária disponibilizado no Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - Portal Redesim, observadas as seguintes regras:

I – REVOGADO (2025)

II - REVOGADO (2025)

III - REVOGADO (2025)

IV - REVOGADO (2025)

V - a opção produzirá efeitos a partir da data de inscrição no CNPJ; e

VI - caso a opção seja indeferida por pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, o contribuinte poderá regularizá-las no prazo de até **30 (trinta) dias** contados a partir da data de inscrição no CNPJ.

§ 2º Enquanto **não vencido** o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:

I - **regularizar eventuais pendências impeditivas** do ingresso no Simples Nacional, e, caso **não** o faça até o término do prazo a que se refere o § 1º, o ingresso no Regime será **indeferido**;

II - **cancelar o pedido de formalização** da opção, **salvo** se este já houver sido deferido.

Anotações:

§ 3º O disposto no § 2º **não se aplica** às empresas em **início** de atividade.

§ 4º No momento da opção, o contribuinte deverá declarar expressamente que **não** se enquadra nas **vedações** previstas no art. 15, independentemente das verificações realizadas pelos entes federados.

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada:

- I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário em curso, receita bruta superior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior, observado o disposto no art. 3º;
- II - de cujo capital participe outra pessoa jurídica ou sociedade em conta de participação;
- III - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- IV - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;
- V - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;
- VI - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso I do caput;
- VII - constituída sob a forma de cooperativa, salvo cooperativa de consumo;
- VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica ou de sociedade em conta de participação;
- IX - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
- X - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
- XI - constituída sob a forma de sociedade por ações;
- XII - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
- XIII - que possua titular ou sócio domiciliado no exterior; (2025)
- XIV - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
- XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
- XVI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto:
 - a) na modalidade fluvial; ou
 - b) nas demais modalidades, quando:
 - 1. o serviço caracterizar transporte urbano ou metropolitano; ou
 - 2. o serviço realizar-se na modalidade de fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores;
- XVII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica;
- XVIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;
- XIX - que exerça atividade de importação de combustíveis;
- XX - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
 - a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;
 - b) cervejas sem álcool; e
 - c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por ME ou por EPP registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que obedeça à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da RFB quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas, nas seguintes atividades:
 - 1. micro e pequenas cervejarias;
 - 2. micro e pequenas vinícolas;
 - 3. produtores de licores; e
 - 4. micro e pequenas destilarias;
- XXI - que realize cessão ou locação de mão de obra;
- XXII - que se dedique a atividades de loteamento e incorporação de imóveis;
- XXIII - que realize atividade de locação de imóveis próprios;
- XXIV - que não tenha feito inscrição em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível, ou cujo cadastro esteja em situação irregular, observadas as disposições específicas relativas ao MEI;
- XXV - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade;
- XXVI - constituída sob a forma de sociedade em conta de participação; e
- XXVII - que tenha filial, sucursal, agência ou representação no exterior.

§ 5º No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP na condição de empresa em **início de atividade**, a realização da solicitação será **simultânea** à **inscrição** no CNPJ por meio do sistema da administração

Anotações:

tributária disponibilizado no Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - Portal Redesim, observadas as seguintes regras: (2025)

I – REVOGADO (2025)

II - REVOGADO (2025)

III - REVOGADO (2025)

IV - REVOGADO (2025)

V - a opção produzirá efeitos a partir da **data de inscrição** no CNPJ; e (2025)

VI - caso a opção seja **indeferida** por pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, o contribuinte poderá **regularizá-las** no prazo de até **30 (trinta) dias** contados a partir da data de inscrição no CNPJ. (2025)

§ 6º A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção pelo Simples Nacional e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua opção deferida.

§ 7º REVOGADO (2019)

§ 8º A opção pelo Simples Nacional formalizada por **escritório de serviços contábeis** implica o dever deste, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de classe:

I - de promover **atendimento gratuito** relativo à inscrição, à opção de que trata o art. 102 e à primeira declaração anual simplificada do Microempreendedor Individual (MEI), o qual poderá, por meio de suas entidades representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios, por intermédio dos seus órgãos vinculados;

Art. 102. A opção pelo Simei:

I - será irrevogável para todo o ano-calendário;

II - para o empresário individual já inscrito no CNPJ, deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, por meio de aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, ressalvado o disposto no § 1º.

II - de fornecer, por solicitação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), resultados de **pesquisas quantitativas e qualitativas** relativas às ME e EPP optantes pelo Simples Nacional e atendidas pelo escritório ou por entidade representativa de classe; e

III - de promover eventos de **orientação fiscal, contábil e tributária** para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional atendidas pelo escritório ou por entidade representativa de classe.

Art. 7º REVOGADO (2019)

Art. 8º Para fins de **identificação de atividade** cuja natureza impede o ingresso no Simples Nacional, serão utilizados os **códigos de atividades econômicas** previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pela ME ou pela EPP no CNPJ.

§ 1º O **Anexo VI** relaciona códigos da CNAE correspondentes a **atividades impeditivas** do ingresso no Simples Nacional.

§ 2º O **Anexo VII** relaciona **códigos ambíguos** da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao ingresso no Simples Nacional.

§ 3º A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja considerado **ambíguo** poderá formalizar a opção de acordo com o art. 6º, **desde que**:

I - exerça APENAS atividade cuja opção seja **permitida** no Simples Nacional; e

II - **declare expressamente** que **não** se enquadra nas vedações previstas no art. 15, nos termos do § 4º do art. 6º.

Anotações:

Art. 6º

§ 4º No momento da opção, o contribuinte deverá declarar expressamente que não se enquadra nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações realizadas pelos entes federados.

§ 4º Na hipótese de **alteração** da relação de códigos da CNAE correspondentes a **atividades impeditivas** do ingresso no Simples Nacional e da relação de **códigos ambíguos**, serão observadas as seguintes regras:

I - se determinada atividade econômica **deixar** de ser considerada **impeditiva** do ingresso no Simples Nacional, a ME ou a EPP que a exerce poderá **optar** pelo Simples Nacional a partir do **ano-calendário subsequente** ao da alteração que afastou o impedimento, **desde que não** incorra em nenhuma das vedações previstas no art. 15; e **(2018)**

II - se determinada atividade econômica **passar** a ser considerada **impeditiva** do ingresso no Simples Nacional, a ME ou a EPP que a exerce deverá **comunicar** o fato à RFB e **providenciar sua exclusão** do Simples Nacional, cujos efeitos terão início no **ano-calendário subsequente** ao da alteração que determinou o impedimento.

MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	
MUDANÇA	EFEITO
Atividade deixa de ser impeditiva	Pode optar a partir do ano-calendário subsequente à alteração
Atividade passa a ser impeditiva	Deve comunicar e providenciar exclusão , com efeitos a partir do ano-calendário subsequente

SUBSEÇÃO II - DOS SUBLIMITES DE RECEITA BRUTA

Art. 9º O **Distrito Federal** e os **Estados** cuja participação no **Produto Interno Bruto** (PIB) brasileiro seja de **ATÉ 1%** (um por cento) poderão optar pela aplicação de **sublimite** de receita bruta anual de **R\$ 1.800.000,00** (um milhão e oitocentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, para efeito de recolhimento do **ICMS** e do **ISS** relativos aos estabelecimentos localizados em seus respectivos territórios.

§ 1º Para o Distrito Federal e os Estados que **não** tenham **adotado** sublimites na forma prevista no caput E para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja **superior a 1%** (um por cento), deverá ser observado, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, o **sublimite** no valor de **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior.

§ 2º Para fins do disposto no caput e no § 1º, a participação do ente federado no PIB brasileiro será apurada levando-se em conta o último resultado anual divulgado pelo **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística** (IBGE) até o **último dia útil** de **setembro** de cada ano-calendário.

§ 3º A opção prevista no caput e a obrigatoriedade do sublimite previsto no § 1º produzirão efeitos a partir do **ano-calendário subsequente**, **salvo** se outro termo inicial for determinado mediante deliberação do CGSN.

SUBLIMITES DE RECEITA BRUTA – ICMS E ISS	
SUBLIMITE	CATEGORIA
R\$ 1.800.000,00	Estados/DF com PIB ≤ 1%
R\$ 3.600.000,00	Estados/DF com PIB > 1%
	Estados/DF que não adotaram sublimite

Art. 10. O sublimite em vigor no Estado ou no Distrito Federal aplicado na forma prevista no art. 9º implicará a vigência do **mesmo sublimite** de receita bruta acumulada para efeito de recolhimento do **ISS** devido por estabelecimentos localizados em seu respectivo território.

Anotações:

Art. 11. Os Estados e o Distrito Federal deverão manifestar-se, mediante **publicação de Decreto** do respectivo Poder Executivo, sobre a adoção de sublimite de receita bruta acumulada para efeito de recolhimento do ICMS em seus territórios, na forma prevista no caput do art. 9º, até o **último dia útil** do mês de **outubro**. (2020)

§ 1º Para produzir efeitos no âmbito do Simples Nacional, o decreto a que se refere o caput deve ser **encaminhado pelo governador** ou pela **secretaria estadual** competente para a administração tributária ao CGSN, preferencialmente por meio eletrônico, até o **décimo dia útil** do mês de **novembro**.

§ 2º A partir de 2020, compete ao **Presidente do CGSN** divulgar, mediante portaria, a opção dos Estados e do Distrito Federal de adotar o sublimite a que se refere o caput, até o **último dia útil** do mês de **novembro** do ano em que a adoção do sublimite for publicada, com validade para o ano-calendário subsequente.

§ 3º Os sublimites divulgados por Resolução do CGSN até 2019 são os constantes do Anexo XII.

CRONOGRAMA DE DEFINIÇÃO DO SUBLIMITE	
PRAZO LIMITE	AÇÃO
Último dia útil de SETEMBRO	Divulgação do PIB O IBGE divulga o último resultado anual do PIB para fins de cálculo da participação de cada ente.
Último dia útil de OUTUBRO	Manifestação Estadual Prazo para o Estado publicar o Decreto optando pelo sublimite (se o PIB permitir).
Até o 10º dia útil de NOVEMBRO	Notificação ao CGSN O Estado deve enviar o Decreto ao Comitê Gestor (CGSN) preferencialmente por via eletrônica.
Até o último dia útil de NOVEMBRO	Divulgação Geral O Presidente do CGSN publica Portaria com a lista consolidada de todos os sublimites estaduais.

Art. 12. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará **impedido** de recolher o **ICMS** e o **ISS pelo Simples Nacional**, **ressalvado** o disposto nos §§ 2º a 4º.

Art. 9º O Distrito Federal e os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro seja de até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicação de sublimite de receita bruta anual de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS relativos aos estabelecimentos localizados em seus respectivos territórios.

§ 1º Para o Distrito Federal e os Estados que não tenham adotado sublimites na forma prevista no caput E para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja superior a 1% (um por cento), deverá ser observado, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, o sublimite no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior.

§ 1º Os efeitos do impedimento previsto no caput ocorrerão:

I - a partir do **mês subsequente** àquele em que o **excesso** da receita bruta acumulada no ano for **superior a 20%** (vinte por cento) dos sublimites previstos no art. 9º;

II - a partir do **ano-calendário subsequente** àquele em que o **excesso** da receita bruta acumulada **não for superior a 20%** (vinte por cento) dos sublimites previstos no art. 9º.

§ 2º No ano-calendário de **início de atividade**, cada um dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º será de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais) OU R\$ **300.000,00** (trezentos mil reais), conforme o caso, multiplicados pelo **número de meses** compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

Anotações:

SUBLIMITE NORMAL	SUBLIMITE PROPORCIONAL MENSAL
R\$ 1.800.000,00	R\$ 150.000,00 × meses (considerada a fração de mês)
R\$ 3.600.000,00	R\$ 300.000,00 × meses (considerada a fração de mês)

§ 3º Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário de início de atividade **ultrapasse** quaisquer dos sublimites previstos no § 2º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará **impedido** de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional.

§ 4º Os efeitos do impedimento previsto no § 3º:

I - serão **retroativos** ao início de atividade se o **excesso** verificado em relação à receita bruta acumulada for superior a **20%** (vinte por cento) dos sublimites previstos no § 2º;

II - ocorrerão a partir do **ano-calendário subsequente** se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada **não for superior** a **20%** (vinte por cento) dos sublimites previstos no § 2º.

INÍCIO DA ATIVIDADE	
Excedeu o sublimite proporcional	≤ 20%: Exclusão no ano seguinte
	> 20%: Exclusão retroage ao início
ANO CALENDÁRIO POSTERIOR AO INÍCIO	
Excedeu o sublimite	≤ 20%: Exclusão no ano seguinte
	> 20%: Exclusão no mês seguinte

§ 5º O ICMS e o ISS voltarão a ser recolhidos pelo Simples Nacional no ano subsequente, caso no Estado ou no Distrito Federal passe a vigorar sublimite de receita bruta superior ao que vinha sendo utilizado no ano-calendário em que ocorreu o excesso da receita bruta, exceto se o novo sublimite também houver sido ultrapassado.

RETORNO AO SIMPLES

Se o sublimite aumentar + não ultrapassar o novo limite

§ 6º Na hipótese de início de atividade no **ano-calendário** imediatamente **anterior ao da opção**, caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário de início de atividade **ultrapasse** quaisquer dos sublimites do § 2º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará **impedido** de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional já no **ano de ingresso** no Regime.

Se no ano anterior a empresa ultrapassou os sublimites proporcionais (§ 2º), ao entrar no Simples Nacional no ano corrente, ela já estará "impedida" de recolher o ICMS e o ISS pela guia única (DAS).

§ 2º No ano-calendário de início de atividade, cada um dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) OU R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme o caso, multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

§ 7º Na hipótese prevista no § 3º, a EPP **impedida** de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional ficará sujeita ao **pagamento da totalidade** ou **diferença** dos respectivos tributos, devidos em conformidade com as **normas gerais** de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício, **ressalvada** a hipótese prevista no § 4º.

Anotações:

Esse parágrafo trata dos casos de impedimento de recolher o ICMS e ISS pelo Simples Nacional devido à ultrapassagem do sublimite proporcional no ano de início de atividade (§ 3º):

§ 3º Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário de início de atividade ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no § 2º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional.

Dessa forma, o ICMS e ISS serão recolhidos fora do SN, segundo as normas gerais de incidência.

- Se excedeu até 20% (§ 4º, II): O impedimento é só para o ano que vem.
- Se excedeu mais de 20% (§ 4º, I): O impedimento retroage à abertura. A empresa terá que pagar a diferença de todos os meses anteriores relativo aos dois impostos

O pagamento da totalidade ou da diferença será feito apenas com acréscimo de juros de mora, caso seja efetuado antes do início de procedimento de ofício.

§ 4º Os efeitos do impedimento previsto no § 3º:

- I - serão retroativos ao início de atividade se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada for superior a **20%** (vinte por cento) dos sublimites previstos no § 2º;
- II - ocorrerão a partir do ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada não for superior a **20%** (vinte por cento) dos sublimites previstos no § 2º.

§ 8º Nas hipóteses previstas neste artigo, ficarão sujeitos às **normas gerais** de incidência do ICMS e do ISS, conforme o caso:

I - quando excederem o sublimite previsto no caput do art. 9º, os estabelecimentos localizados nas **unidades da Federação que o adotarem**;

CASO: Quando excederem o sublimite do caput do art. 9º (R\$ 1,8M)

Art. 9º O Distrito Federal e os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro seja de até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicação de sublimite de receita bruta anual de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS relativos aos estabelecimentos localizados em seus respectivos territórios.

ABRANGÊNCIA: Apenas os estabelecimentos localizados nas UF's que adotaram esse sublimite

II - quando excederem o sublimite previsto no § 1º do art. 9º, **todos os estabelecimentos** da empresa, **independentemente** de sua localização.

CASO: Quando excederem o sublimite do § 1º do art. 9º (R\$ 3,6M)

§ 1º Para o Distrito Federal e os Estados que não tenham adotado sublimites na forma prevista no caput e para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja superior a 1% (um por cento), deverá ser observado, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, o sublimite no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior.

ABRANGÊNCIA: **Todos** os estabelecimentos da empresa, independentemente da localização

§ 9º Para fins do disposto neste artigo, serão consideradas, **separadamente**, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes de exportação para o exterior.

SUBSEÇÃO III - DO RESULTADO DO PEDIDO DE FORMALIZAÇÃO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

Art. 13. O resultado do pedido de formalização da opção pelo Simples Nacional poderá ser consultado no Portal do Simples Nacional.

Art. 14. Na hipótese de ser indeferido o pedido de formalização da opção a que se refere o art. 6º, será expedido **termo de indeferimento** por autoridade fiscal integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu pelo indeferimento, inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.

Art. 6º A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do Simples Nacional na internet, e será irretroativa para todo o ano-calendário.

Parágrafo único. Será dada ciência do termo a que se refere o caput à ME ou à EPP: (2025)

Anotações:

I - pelo **ente federado que tenha indeferido** o pedido de formalização da sua opção, segundo a legislação, da forma estabelecida pelo art. 122, caput e parágrafos; ou

Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado a:

- I - identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do Regime e a ações fiscais;
- II - encaminhar notificações e intimações; e
- III - expedir avisos em geral.

§ 1º Relativamente ao DTE-SN, será observado o seguinte:

- I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, e será dispensada a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III - terá validade a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso;
- IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetuar a consulta eletrônica ao seu teor; e
- V - na hipótese prevista no inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 2º O sujeito passivo deverá efetuar a consulta referida nos incisos IV e V do § 1º no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da disponibilização da comunicação no Portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 3º A contagem do prazo de que trata o § 2º inicia-se no 1º (primeiro) dia subsequente ao da disponibilização da comunicação no Portal.

§ 4º Na hipótese de o prazo de que trata o § 2º vencer em dia não útil, esse fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

§ 5º O DTE-SN será utilizado pelos entes federados para as finalidades relativas ao cumprimento das obrigações principais e acessórias dos tributos apurados na forma do Simples Nacional e demais atos administrativos inerentes à aplicação do respectivo regime.

§ 6º O DTE-SN:

- I - não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas;
- II - aplica-se ao MEI.

§ 7º Na hipótese de exclusão em lote, a postagem das comunicações no DTE-SN dispensa a assinatura individualizada dos documentos, devendo ser observada, subsidiariamente, a legislação processual vigente no âmbito do respectivo ente federado.

§ 8º O DTE-SN será utilizado para comunicação ao sujeito passivo que:

- I - no momento da inserção da notificação, intimação ou aviso, seja optante pelo Simples Nacional; ou
- II - tenha solicitado opção pelo Simples Nacional, exclusivamente para dar ciência de atos relativos ao processo referente à opção.

II - na hipótese do início de atividade de que trata o art. 6º, § 5º, no **momento da solicitação** da opção.

Art. 6º

§ 5º No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP na condição de empresa em início de atividade, a realização da solicitação será **simultânea** à inscrição no CNPJ por meio do sistema da administração tributária disponibilizado no Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - Portal Redesim, observadas as seguintes regras:

- I - REVOGADO (2025)
- II - REVOGADO (2025)
- III - REVOGADO (2025)
- IV - REVOGADO (2025)

V - a opção produzirá efeitos a partir da data de inscrição no CNPJ; e

VI - caso a opção seja indeferida por pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, o contribuinte poderá regularizá-las no prazo de até **30 (trinta) dias** contados a partir da data de inscrição no CNPJ.

Anotações:

SEÇÃO III

DAS VEDAÇÕES AO INGRESSO

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo **Simples Nacional** a pessoa jurídica ou entidade equiparada:

I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente **anterior** ou no ano-calendário **em curso**, receita bruta **superior** a **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais) no mercado **interno** ou superior ao mesmo limite em **exportação** para o exterior, observado o disposto no art. 3º;

Observando-se as regras para início de atividade (limite proporcional):

Art. 3º No ano-calendário de início de atividade, cada um dos limites previstos no § 1º do art. 2º será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

II - de cujo capital participe outra **pessoa jurídica** ou **sociedade em conta de participação**;

III - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com **sede no exterior**;

IV - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como **empresário** ou seja **sócia** de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, **desde que** a receita bruta global **ultrapasse um dos limites** máximos de que trata o inciso I do caput;

I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário em curso, receita bruta superior a **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior, observado o disposto no art. 3º;

V - cujo titular ou sócio participe com **mais** de **10%** (dez por cento) do capital de outra empresa **não beneficiada** pela Lei Complementar nº 123, de 2006, **desde que** a receita bruta global **ultrapasse um dos limites** máximos de que trata o inciso I do caput;

VI - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja **administrador** ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, **desde que** a receita bruta global **ultrapasse o limite** de que trata o inciso I do caput; (**2025**)

A nova redação inclui explicitamente "de fato ou de direito", com o objetivo de evitar simulações, fraude ou uso de pessoas entrepostas "laranjas".

VII - constituída sob a forma de **cooperativa**, **salvo** cooperativa de **consumo**;

VIII - que **participe do capital** de outra pessoa jurídica ou de sociedade em conta de participação;

IX - que exerça atividade de **banco comercial**, de **investimentos** e de desenvolvimento, de **caixa econômica**, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de **arrendamento mercantil**, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

X - resultante ou remanescente de **cisão** ou qualquer outra forma de **desmembramento** de pessoa jurídica ocorrido em um dos **5 (cinco) anos-calendário anteriores**;

XI - constituída sob a forma de **sociedade por ações**;

XII - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de **assessoria creditícia**, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, **gerenciamento de ativos** (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);

XIII - que possua titular ou sócio domiciliado no **exterior**; (**2025**)

XIV - de cujo capital participe entidade da **administração pública**, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;

XV - em débito perante o **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, ou perante as **Fazendas Públicas** Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade **não** esteja **suspensa**;

XVI - que preste serviço de **transporte intermunicipal e interestadual de passageiros**, **exceto**:

Anotações:

a) na modalidade **fluvial**; ou

b) nas demais modalidades, quando:

1. o serviço caracterizar transporte **urbano** ou **metropolitano**; OU

2. o serviço realizar-se na modalidade de fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de **estudantes** ou **trabalhadores**;

XVII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de **energia elétrica**;

XVIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de **automóveis** e **motocicletas**;

XIX - que exerça atividade de **importação de combustíveis**;

XX - que exerça atividade de **produção** ou venda no **atacado** de:

a) **cigarros**, cigarilhas, charutos, filtros para cigarros, **armas de fogo**, munições e pólvoras, **explosivos** e detonantes;

b) **cervejas sem álcool**; e

c) **bebidas alcoólicas**, **exceto** aquelas produzidas ou vendidas no atacado por ME ou por EPP registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que obedeça à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da RFB quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas, nas seguintes atividades:

1. **micro e pequenas cervejarias**;

2. **micro e pequenas vinícolas**;

3. **produtores de licores**; e

4. **micro e pequenas destilarias**;

XXI - que realize **cessão** ou **locação de mão de obra**;

XXII - que se dedique a atividades de **loteamento** e **incorporação de imóveis**;

XXIII - que realize atividade de **locação de imóveis próprios**; ([2025](#))

XXIV - que **não** tenha feito **inscrição** em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível, ou cujo cadastro esteja em **situação irregular**, observadas as disposições específicas relativas ao MEI;

XXV - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de **personalidade**, **subordinação** e **habitualidade**; ([2025](#))

XXVI - constituída sob a forma de **sociedade em conta de participação**; e ([2025](#))

XXVII - que tenha filial, sucursal, agência ou representação no **exterior**. ([2025](#))

§ 1º O disposto nos incisos V e VIII do caput **não se aplica** a participações em capital de **cooperativas de crédito**, em centrais de compras, em bolsas de subcontratação, no **consórcio** e na **sociedade de propósito específico** a que se referem, respectivamente, os arts. 50 e 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedades que tenham como objetivo social a **defesa exclusiva dos interesses econômicos** das ME e EPP.

V - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;

VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica ou de sociedade em conta de participação;

Dessa forma, as vedações dos incisos V e VIII não impedem a participação em:

- Cooperativa de crédito
- Centrais de compras
- Consórcio (art. 50)

Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão estimuladas pelo poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho.

- Sociedade de propósito específico (art. 56)

Anotações:

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.

- Sociedades de garantia solidária

→ Sociedades voltadas à defesa econômica de ME/EPP.

§ 2º As vedações de que trata este artigo **não se aplicam** às pessoas jurídicas que se dedicam:

I - **exclusivamente** a atividade cuja forma de tributação esteja prevista no art. 25, ou que exerça essa atividade **em conjunto** com atividade **não vedada** pelo Regime; e

II - a prestação de outros serviços que **não** tenham sido **objeto de vedação** expressa neste artigo, **desde que** a prestadora **não** incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Resolução. (2018)

§ 3º Para fins do disposto no inciso XXI:

XXI - que realize cessão ou locação de mão de obra;

I - considera-se cessão ou locação de mão de obra a atividade descrita no § 1º do art. 112; e

Art. 112, § 1º Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de obra a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma de contratação.

II - a vedação **não** se aplica às atividades referidas nas alíneas "a" a "c" do inciso XI do art. 5º.

Art. 5º

XI - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, no caso de:

- a) construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo e decoração de interiores;
- b) serviço de vigilância, limpeza ou conservação;
- c) serviços advocatícios; e

§ 4º Enquadra-se na situação prevista no item 1 da alínea "b" do inciso XVI do caput o transporte intermunicipal ou interestadual que, **cumulativamente**:

XVI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, **exceto**:

b) nas demais modalidades, quando:

- 1. o serviço caracterizar transporte urbano ou metropolitano;

I - for realizado entre **Municípios limítrofes**, ainda que de diferentes Estados, ou obedeça a trajetos que compreendam **regiões metropolitanas**, **aglomerações urbanas** e **microrregiões**, constituídas por agrupamentos de Municípios, instituídas por legislação estadual, podendo, no caso de transporte metropolitano, ser intercalado por áreas rurais; e

II - caracterizar **serviço público de transporte coletivo de passageiros** entre Municípios, assim considerado aquele realizado por veículo com especificações apropriadas, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e horários previamente estabelecidos, viagens intermitentes e preços fixados pelo Poder Público.

§ 5º Enquadra-se na situação prevista no item 2 da alínea "b" do inciso XVI do caput o transporte intermunicipal ou interestadual de estudantes ou trabalhadores que, **cumulativamente**:

XVI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, **exceto**:

b) nas demais modalidades, quando:

- 2. o serviço realizar-se na modalidade de fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores;

Anotações:

I - for realizado sob a forma de **fretamento contínuo**, assim considerado aquele prestado a pessoa física ou jurídica, mediante contrato escrito e emissão de documento fiscal, para a realização de um número determinado de viagens, com destino único e usuários definidos; e

II - obedecer a trajetos que compreendam **regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões**, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, instituídas por legislação estadual.

§ 6º **Não** compõem a receita bruta do **ano-calendário imediatamente anterior** ao da opção pelo Simples Nacional, para efeitos do disposto no inciso I do caput deste artigo, os valores:

I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário em curso, receita bruta superior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior, observado o disposto no art. 3º;

I - destacados a título de **IPI**; e

II - devidos a título de **ICMS** retido por **substituição tributária**, pelo contribuinte que se encontra na condição de substituto tributário.

VEDAÇÕES – SIMPLES NACIONAL	
VEDAÇÃO	EXCEÇÕES
Receita > R\$ 4,8 mi	–
PJ como sócia	–
Filial/sucursal de PJ com sede no exterior	–
Sócio PF é empresário ou sócio de outra beneficiada e receita global > 4,8 mi	–
Sócio com >10% em empresa NÃO beneficiada e receita global > 4,8 mi	Participação societária ocorre em entidades criadas para fortalecer ou apoiar as MPE: - Cooperativa de crédito - SPE - Centrais de compras
Sócio/titular (de fato ou de direito) é administrador de outra PJ lucrativa e receita global > 4,8 mi	–
Cooperativa	Cooperativa de consumo
Participar do capital de outra PJ	Participação societária ocorre em entidades criadas para fortalecer ou apoiar as MPE: - Cooperativa de crédito - SPE - Centrais de compras
Atividades Financeiras ou equiparadas (bancos, seguros, corretoras, etc)	–
Resultante/remanescente de cisão nos últimos 5 anos	–
Sociedade por ações (S.A.)	–
Empresa de factoring	–
Sócio ou titular domiciliado no exterior	–
Capital público	–

Anotações:

Débitos perante o INSS e Fazendas Públicas	Débitos com exigibilidade suspensa
Transporte intermunicipal/ interestadual de passageiros	• Transporte fluvial • Transporte urbano/ metropolitano • Fretamento contínuo em área metropolitana para estudantes ou trabalhadores
Geração, transmissão, distribuição ou comercialização de energia elétrica	–
Importação/fabricação de automóveis/motocicletas	–
Importação de combustíveis	–
Produção/venda atacado de cigarros, cigarilhas, charutos, armas de fogo, munições, explosivos	–
Produção/venda atacado de cervejas sem álcool	–
Produção/venda atacado de bebidas alcoólicas	Registro no MAPA + Regras ANVISA e RFB: • micro e pequenas cervejarias • micro e pequenas vinícolas • produtores de licores • micro e pequenas destilarias
Cessão de mão de obra	• Construção de imóveis e obras de engenharia em geral • Serviço de vigilância, limpeza ou conservação • Serviços advocatícios
Loteamento e incorporação de imóveis	–
Locação de imóveis próprios	–
Empresa sem inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal	–
Relação de emprego disfarçada	–
Sociedade em conta de participação	–
Filial no exterior	–

SEÇÃO IV

DO CÁLCULO DOS TRIBUTOS DEVIDOS

SUBSEÇÃO I - DA BASE DE CÁLCULO

Art. 16. A **base de cálculo** para a determinação do valor devido mensalmente pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional será a **receita bruta total mensal auferida** (Regime de Competência) OU **recebida** (Regime de Caixa), conforme opção feita pelo contribuinte.

§ 1º O regime de reconhecimento da receita bruta será **irretratável** para todo o ano-calendário.

§ 2º Na hipótese de a ME ou a EPP ter estabelecimentos filiais, deverá ser considerado o **somatório** das receitas brutas de todos os estabelecimentos.

§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo:

I - a receita bruta auferida ou recebida será **segregada** na forma prevista no art. 25; e

Anotações:

SEGREGAÇÃO POR ATIVIDADE (art. 25)

Cada atividade pode ter alíquota diferente (anexos I a V)

II - consideram-se separadamente, em bases distintas, as receitas brutas auferidas ou recebidas no **mercado interno** e aquelas decorrentes de **exportação** para o exterior. (2018)

Art. 17. Na hipótese de **devolução** de mercadoria vendida por ME ou por EPP optante pelo Simples Nacional, em **período de apuração posterior** ao da venda, deverá ser observado o seguinte:

I - o valor da mercadoria devolvida deve ser **deduzido** da receita bruta total, no período de apuração do **mês da devolução**, segregada pelas regras vigentes no Simples Nacional nesse mês; e

II - caso o valor da mercadoria devolvida seja superior ao da receita bruta total ou das receitas segregadas relativas ao mês da devolução, o saldo remanescente deverá ser **deduzido** nos **meses subsequentes**, até ser integralmente deduzido.

Parágrafo único. Para a optante pelo Simples Nacional tributada com base no critério de apuração de receitas pelo **Regime de Caixa**, o valor a ser deduzido limita-se ao valor **efetivamente devolvido** ao adquirente.

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

- Devolução reduz a base de cálculo do mês da devolução
- Se a devolução superar a receita do mês, o saldo é compensado nos meses seguintes
- REGIME DE CAIXA: Dedução só até o valor efetivamente devolvido

Art. 18. Na hipótese de **cancelamento de documento fiscal**, nas situações autorizadas pelo respectivo ente federado, o valor do documento cancelado deverá ser deduzido no período de apuração no qual tenha havido a **tributação originária**, quando o cancelamento se der em período posterior.

§ 1º Para a optante pelo Simples Nacional tributada com base no critério de apuração de receitas pelo **Regime de Caixa**, o valor a ser deduzido limita-se ao valor **efetivamente devolvido** ao adquirente ou tomador.

§ 2º Na hipótese de nova emissão de documento fiscal em **substituição** ao cancelado, o valor correspondente deve ser oferecido à tributação no período de apuração relativo ao da operação ou **prestação originária**.

Art. 19. A opção pelo regime de reconhecimento de receita bruta a que se refere o § 1º do art. 16 deverá ser registrada em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional no momento da apuração dos valores devidos:

Art. 16.

§ 1º O regime de reconhecimento da receita bruta será **irretratável** para todo o ano-calendário.

I - relativos ao mês de **novembro** de cada ano-calendário, com efeitos para o ano-calendário subsequente, na hipótese de **ME** ou **EPP já optante** pelo Simples Nacional;

II - relativos ao mês de **dezembro**, com efeitos para o **ano-calendário subsequente**, na hipótese de ME ou EPP em início de atividade, com efeitos da opção pelo Simples Nacional no mês de dezembro; e

III - relativos ao **mês de início** dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas demais hipóteses, com efeitos para o **próprio ano-calendário**.

Anotações:

OPÇÃO PELO REGIME DE RECONHECIMENTO DA RECEITA		
SITUAÇÃO DA ME/EPP	QUANDO ESCOLHER?	EFEITOS
Já optante pelo Simples Nacional	Na apuração de Novembro	Ano seguinte
Início de atividade em dezembro	Na apuração de Dezembro	Ano seguinte
Demais casos (início no Simples)	No mês de início	Próprio ano

Parágrafo único. A opção pelo Regime de Caixa servirá exclusivamente para a apuração da **base de cálculo mensal**, e o Regime de Competência deve ser aplicado para as demais finalidades, especialmente, para determinação dos limites e sublimites e da alíquota a ser aplicada sobre a receita bruta recebida no mês.

Mesmo que a empresa escolha o Regime de Caixa, ela continua obrigada a usar o Regime de Competência para fins de "enquadramento".

REGIME DE CAIXA

Exclusivamente para definir a receita tributável do mês

REGIME DE COMPETÊNCIA

Usado para limites, sublimites e definição da alíquota

Art. 20. Para a ME ou a EPP optante pelo **Regime de Caixa**:

I - na prestação de serviços ou nas operações com mercadorias com **valores a receber a prazo**, a parcela **não vencida** deverá OBRIGATORIAMENTE integrar a base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional até o **último mês do ano-calendário subsequente** àquele em que tenha ocorrido a respectiva prestação de serviço ou operação com mercadorias;

II - a receita auferida e ainda **não recebida** deverá integrar a base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, na hipótese de:

- encerramento de atividade**, no mês em que ocorrer o evento;
- retorno ao **Regime de Competência**, no **último mês** de vigência do Regime de Caixa; e
- exclusão** do Simples Nacional, no **mês anterior** ao dos efeitos da exclusão;

III - o **registro dos valores a receber** deverá ser mantido nos termos do art. 77; e

Art. 77. A optante pelo regime de caixa deverá manter registro dos valores a receber, no modelo constante do Anexo IX, no qual constarão, no mínimo, as seguintes informações, relativas a cada prestação de serviço ou operação com mercadorias a prazo:

- número e data de emissão de cada documento fiscal;
- valor da operação ou prestação;
- quantidade e valor de cada parcela, bem como a data dos respectivos vencimentos;
- data de recebimento e valor recebido;
- saldo a receber; e
- créditos considerados não mais cobráveis.

IV - na hipótese do impedimento de que trata o art. 12, e havendo a continuidade do Regime de Caixa, a receita auferida e ainda **não recebida** deverá integrar a base de cálculo do ICMS e do ISS do **mês anterior** ao dos efeitos do impedimento e seu recolhimento deve ser feito **diretamente ao respectivo ente federado**, na forma por ele estabelecida, observados os arts. 21 a 24. (2018)

IMPEDIMENTO DE RECOLHER ICMS/ISS PELO SIMPLES

Se a empresa ultrapassa o sublimite (art. 12), ela passa a recolher o ICMS/ISS fora do Simples Nacional. Dessa forma, as receitas ainda não recebidas:

- Entram na base de cálculo no mês anterior ao impedimento
- ICMS/ISS devem a ser pagos diretamente ao Estado/Município

Anotações:

Art. 12. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional, ressalvado o disposto nos §§ 2º a 4º.

RECEITA NO REGIME DE CAIXA	
HIPÓTESE	PRAZO LIMITE PARA TRIBUTAÇÃO
Vendas a Prazo (Regra Geral)	Até o último mês do ano-calendário subsequente à operação.
Encerramento de Atividade	No mês do evento (baixa)
Retorno ao Regime de Competência	No último mês de vigência do Regime de Caixa
Exclusão do Simples Nacional	No mês anterior ao dos efeitos da exclusão
Impedimento (Sublimite de ICMS/ISS)	No mês anterior ao dos efeitos do impedimento
	ICMS/ISS devem a ser pagos diretamente ao Estado/Município

SUBSEÇÃO II - DAS ALÍQUOTAS

Art. 21. Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:

I - **alíquota nominal** a constante dos Anexos I a V desta Resolução;

Cada anexo tem 5 faixas de receita bruta anual, com alíquotas nominais crescentes.

II - **alíquota efetiva** o resultado de: $\frac{RBT12 \times Aliq - PD}{RBT12}$, em que:

- a) RBT12: **receita bruta acumulada** nos **doze meses anteriores** ao período de apuração;
- b) Aliq: **alíquota nominal** constante dos Anexos I a V desta Resolução; e
- c) PD: **parcela a deduzir** constante dos Anexos I a V desta Resolução; e

III - percentual efetivo de cada tributo o calculado mediante multiplicação da **alíquota efetiva** pelo **percentual de repartição** constante dos Anexos I a V desta Resolução, observando-se que:

- a) o percentual efetivo **máximo** destinado ao **ISS** será de **5%** (cinco por cento), e que eventual diferença será transferida, de forma proporcional, aos **tributos federais** da mesma faixa de receita bruta anual; e
- b) o valor da RBT12, quando for **superior ao limite da 5ª faixa** de receita bruta anual prevista nos Anexos I a V desta Resolução, nas situações em que o sublimite de que trata o § 1º do art. 9º **não** for excedido, o percentual efetivo do **ICMS** e do **ISS** será calculado mediante aplicação da fórmula $\{[(RBT12 \times \text{alíquota nominal da 5ª faixa}) - (\text{menos}) \text{ a Parcela a Deduzir da 5ª Faixa}] / RBT12\} \times \text{Percentual de Distribuição do ICMS e do ISS da 5ª faixa}$.

ICMS/ISS quando RBT12 ultrapassa a 5ª faixa, mas a empresa não ultrapassou o sublimite de R\$ 3,6M (art. 9º, §1º):

Aplica-se uma regra especial para evitar que a alíquota fique distorcida. A fórmula é a mesma da alíquota efetiva, mas usando os valores da 5ª faixa, e depois multiplicando pelo percentual de distribuição do ICMS/ISS da 5ª faixa.

Art. 9º

§ 1º Para o Distrito Federal e os Estados que não tenham adotado sublimites na forma prevista no caput e para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja superior a 1% (um por cento), deverá ser observado, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, o sublimite no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior.

Parágrafo único. Apenas para efeito de determinação das alíquotas efetivas, quando a **RBT12** de que trata o inciso II do caput for **igual a zero**, considerar-se-á **R\$ 1,00** (um real).

Anotações:

ALÍQUOTAS	
ASPECTO	DETALHAMENTO
Alíquota nominal	Constante nos Anexos I a V (por faixa de RBT12)
Alíquota efetiva	$(RBT12 \times Aliq - PD) / RBT12$
Percentual efetivo (tributo)	Alíquota efetiva $\times$ % repartição do tributo (no anexo)
ISS	Limitado a 5% – excedente vai para tributos federais
ICMS/ISS (RBT12 > 5ª faixa, mas sublimite não ultrapassado)	$\{[(RBT12 \times Aliq5^a) - PD5^a] / RBT12\} \times \%$ distribuição ICMS/ISS (5ª faixa)
RBT12 zero	Considera-se R\$ 1,00

Art. 22. O valor devido mensalmente pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante a aplicação das **alíquotas efetivas** calculadas na forma prevista no art. 21, sobre a **receita bruta total mensal**, observado o disposto nos arts. 16 a 20, 24 a 26, 33 a 36 e 149.

O DAS mensal = alíquota efetiva (art. 21) $\times$ receita bruta total do mês (conforme regime de competência ou caixa).

Observando-se o disposto nos artigos abaixo:

- Art. 16: Critério de Reconhecimento da Receita Bruta Mensal (Regime de Competência ou Regime de Caixa)
- Art. 17: Regras sobre Devolução de Mercadoria
- Art. 18: Regras sobre Cancelamento de Documento Fiscal
- Art. 19 e 20: Regras Adicionais sobre o Regime de Caixa
- Art. 24: Ultrapassagem de Limites ou Sublimites
- Art. 25: Segregação de Receitas por Atividade
- Art. 26: Fator "r" para Serviços do Anexo V
- Art. 33 a 36: Isenção/Redução Específica e Valor Fixo para Microempresas
- Art. 149: Todas as informações e aplicativos para apuração e opção de regime estão disponíveis no Portal do Simples Nacional na internet.

§ 1º Para efeito de determinação da **alíquota**, o sujeito passivo utilizará a **receita bruta total acumulada** auferida nos **12 (doze) meses anteriores** ao do período de apuração.

§ 2º No caso de **início de atividade** no próprio ano-calendário da opção pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota no 1º (primeiro) mês de atividade, o sujeito passivo utilizará, como receita bruta total acumulada, a **receita auferida no próprio mês** de apuração multiplicada por **12 (doze)**.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, para efeito de determinação da alíquota nos **11 (onze) meses posteriores** ao do início de atividade, o sujeito passivo utilizará a **média aritmética** da receita bruta total auferida nos meses anteriores ao do período de apuração, multiplicada por **12 (doze)**.

§ 4º Na hipótese de início de atividade em ano-calendário imediatamente anterior ao da opção pelo Simples Nacional, o sujeito passivo utilizará:

I - a regra prevista no § 3º até completar 12 (doze) meses de atividade; e

Até completar 12 meses: usa média $\times$ 12

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, para efeito de determinação da alíquota nos 11 (onze) meses posteriores ao do início de atividade, o sujeito passivo utilizará a **média aritmética** da receita bruta total auferida nos meses anteriores ao do período de apuração, multiplicada por 12 (doze).

II - a regra prevista no § 1º a partir do **décimo terceiro mês** de atividade.

A partir de 13 meses: usa RBT12 normal

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta total acumulada auferida nos **12 (doze) meses anteriores** ao do período de apuração.

Anotações:

§ 5º Serão adotadas as alíquotas correspondentes às **últimas faixas** de receita bruta das tabelas dos Anexos I a V desta Resolução, quando, cumulativamente, a receita bruta acumulada:

I - nos **12 (doze) meses anteriores** ao do período de apuração for superior a qualquer um dos limites previstos no § 1º do art. 2º, observado o disposto nos §§ 2º a 4º do caput; e

Art. 2º

§ 1º Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas, em cada ano-calendário, receitas no mercado interno até o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, inclusive quando realizada por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que as receitas de exportação também não excedam R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

II - no **ano-calendário em curso** for igual ou inferior aos limites previstos no § 1º do art. 2º.

USO DA ÚLTIMA FAIXA

Condição I: a RBT12 (receita dos últimos 12 meses) ultrapassou o limite geral de R\$ 4.800.000,00 (art. 2º, § 1º).

Condição II: a receita acumulada no ano-calendário em curso ainda é igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00

Art. 23. As receitas brutas auferidas no **mercado interno** e as decorrentes de **exportação** para o exterior serão consideradas, separadamente, para fins de determinação da alíquota de que trata o art. 22.

SUBSEÇÃO III - DA ULTRAPASSAGEM DE LIMITE OU SUBLIMITES

Art. 24. Na hipótese de a receita bruta acumulada no ano-calendário em curso **ultrapassar pelo menos um dos sublimites** previstos no caput e no § 1º do art. 9º, a parcela da receita bruta total mensal que:

Art. 9º O Distrito Federal e os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro seja de até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicação de sublimite de receita bruta anual de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS relativos aos estabelecimentos localizados em seus respectivos territórios.

§ 1º Para o Distrito Federal e os Estados que não tenham adotado sublimites na forma prevista no caput e para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja superior a 1% (um por cento), deverá ser observado, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, o sublimite no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior.

I - exceder o sublimite, mas **não** exceder o limite de **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais) estará sujeita, até o **mês anterior aos efeitos** da exclusão ou do impedimento de recolher ICMS ou ISS pelo Simples Nacional:

Parcela excedente do sublimite (mas ainda abaixo do teto de R\$ 4,8 mi).

a) quanto aos **tributos federais**, aos **percentuais efetivos** calculados na forma prevista no art. 21; e

Para os tributos federais, a empresa continua calculando a alíquota efetiva baseada no faturamento acumulado (conforme o Art. 21).

Art. 21. Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:

I - alíquota nominal a constante dos Anexos I a V desta Resolução;

II - alíquota efetiva o resultado de: $(RBT12 \times Aliq - PD) / RBT12$, em que:

a) RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;

b) Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Resolução; e

c) PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Resolução; e

III - percentual efetivo de cada tributo o calculado mediante multiplicação da alíquota efetiva pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Resolução, observando-se que:

a) o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), e que eventual diferença será transferida, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual; e

Anotações:

b) o valor da RBT12, quando for superior ao limite da 5ª faixa de receita bruta anual prevista nos Anexos I a V desta Resolução, nas situações em que o sublimite de que trata o § 1º do art. 9º não for excedido, o percentual efetivo do ICMS e do ISS será calculado mediante aplicação da fórmula $\{[(RBT12 \times \text{alíquota nominal da 5ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ Parcela a Deduzir da 5ª Faixa}] / RBT12\} \times \text{o Percentual de Distribuição do ICMS e do ISS da 5ª faixa}$.

Parágrafo único. Apenas para efeito de determinação das alíquotas efetivas, quando a RBT12 de que trata o inciso II do caput for igual a zero, considerar-se-á R\$ 1,00 (um real).

b) quanto ao **ICMS** ou **ISS**, ao percentual efetivo calculado da seguinte forma:

Como a empresa estourou o sublimite, o cálculo do ICMS/ISS muda. Não será mais usada a alíquota da faixa atual, mas sim uma **alíquota fixa** baseada no teto da faixa anterior (4ª ou 5ª faixa, dependendo do sublimite adotado pela Estado), simulando o que seria devido se a RBT12 fosse exatamente o sublimite.

1. quando estiver vigente o sublimite de **R\$ 1.800.000,00**: $\{[(1.800.000,00 \times \text{alíquota nominal da 4ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ parcela a deduzir da 4ª faixa}] / 1.800.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 4ª faixa}$; ou

2. quando estiver vigente o sublimite de **R\$ 3.600.000,00**: $\{[(3.600.000,00 \times \text{alíquota nominal da 5ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ parcela a deduzir da 5ª faixa}] / 3.600.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 5ª faixa}$; ou

II - **exceder** o limite de **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais) estará sujeita, até o **mês anterior aos efeitos** da exclusão ou do impedimento de recolher ICMS ou ISS pelo Simples Nacional:

a) quanto aos **tributos federais**, aos percentuais efetivos calculados da seguinte forma: $\{[(4.800.000,00 \times \text{alíquota nominal da 6ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ parcela a deduzir da 6ª faixa}] / 4.800.000,00\} \times \text{percentual de distribuição dos tributos federais da 6ª faixa}$; e

Os tributos federais passam a ser calculados com uma fórmula que utiliza a alíquota da **6ª faixa** multiplicada pelo percentual de distribuição federal. É o **teto máximo de tributação federal no Simples**.

b) quanto ao **ICMS** ou **ISS**, ao percentual efetivo calculado na forma prevista na alínea "b" do inciso I do caput.

b) quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado da seguinte forma:

1. quando estiver vigente o sublimite de **R\$ 1.800.000,00**: $\{[(1.800.000,00 \times \text{alíquota nominal da 4ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ parcela a deduzir da 4ª faixa}] / 1.800.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 4ª faixa}$; ou

2. quando estiver vigente o sublimite de **R\$ 3.600.000,00**: $\{[(3.600.000,00 \times \text{alíquota nominal da 5ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ parcela a deduzir da 5ª faixa}] / 3.600.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 5ª faixa}$;

§ 1º Na hipótese de **início de atividade**:

I - caso a ME ou a EPP ultrapasse o sublimite de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais) ou de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), conforme o caso, **multiplicados** pelo **número de meses** compreendido entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo, aplica-se o disposto na alínea "b" do inciso I do caput; ou

Sublimite proporcional = R\$ 150.000 (para entes com sublimite R\$ 1,8 mi) ou R\$ 300.000 (para entes com sublimite R\$ 3,6 mi) $\times$ meses.

Se ultrapassar o sublimite proporcional, aplica-se a alínea "b" do inciso I (alíquota fixa para ICMS/ISS).

b) quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado da seguinte forma:

1. quando estiver vigente o sublimite de **R\$ 1.800.000,00**: $\{[(1.800.000,00 \times \text{alíquota nominal da 4ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ parcela a deduzir da 4ª faixa}] / 1.800.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 4ª faixa}$; ou

2. quando estiver vigente o sublimite de **R\$ 3.600.000,00**: $\{[(3.600.000,00 \times \text{alíquota nominal da 5ª faixa}) - (\text{menos}) a \text{ parcela a deduzir da 5ª faixa}] / 3.600.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 5ª faixa}$;

II - caso a ME ou a EPP ultrapasse o limite de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais) multiplicados pelo **número de meses** compreendido entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo, aplica-se o disposto no inciso II do caput.

Anotações:

Limite geral proporcional = R\$ 400.000 × meses.

Se ultrapassar o limite geral proporcional, aplica-se o inciso II (alíquota fixa para federais e ICMS/ISS).

II - exceder o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) estará sujeita, até o mês anterior aos efeitos da exclusão ou do impedimento de recolher ICMS ou ISS pelo Simples Nacional:

a) quanto aos tributos federais, aos percentuais efetivos calculados da seguinte forma: $\{[(4.800.000,00 \times \text{alíquota nominal da 6ª faixa}) - (\text{menos}) \text{ a parcela a deduzir da 6ª faixa}] / 4.800.000,00\} \times \text{percentual de distribuição dos tributos federais da 6ª faixa}$; e

b) quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado na forma prevista na alínea "b" do inciso I do caput.

§ 2º Deverá ser calculada a **razão** entre a **parcela** da receita bruta total mensal que exceder o sublimite previsto no caput e no § 1º do art. 9º, ou no § 2º do art. 12, e a **receita bruta total mensal**, nos termos dos arts. 16 a 20, no que couber.

Calcula a razão entre a parcela da receita mensal que excede o sublimite total (caput e § 1º do art. 9º) ou proporcional (§ 2º do art. 12) e a receita total mensal, para saber quanto da receita está acima do sublimite.

Art. 9º O Distrito Federal e os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro seja de até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicação de sublimite de receita bruta anual de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS relativos aos estabelecimentos localizados em seus respectivos territórios.

§ 1º Para o Distrito Federal e os Estados que não tenham adotado sublimites na forma prevista no caput e para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja superior a 1% (um por cento), deverá ser observado, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, o sublimite no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no mercado interno e, adicionalmente, igual sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior.

Art. 12, § 2º No ano-calendário de início de atividade, cada um dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ou R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme o caso, multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

§ 3º Na hipótese de a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional ter estabelecimentos em unidades da federação nas quais vigoram **sublimites distintos**, a razão a que se refere o § 2º deve ser calculada para **cada um dos sublimites**.

§ 4º Deverá ser calculada a **razão** entre a **parcela** da receita bruta total mensal que exceder o limite de que trata o § 1º do art. 2º, ou o caput do art. 3º, e a **receita bruta total mensal**, nos termos dos arts. 16 a 20, no que couber.

Calcula a **razão** entre a parcela da receita mensal que excede o limite geral total (§ 1º do art. 2º) ou proporcional (caput do art. 3º) e a receita total mensal.

Art. 2º

§ 1º Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas, em cada ano-calendário, receitas no mercado interno até o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, inclusive quando realizada por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que as receitas de exportação também não excedam R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º No ano-calendário de início de atividade, cada um dos limites previstos no § 1º do art. 2º será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

§ 5º O valor devido em relação à parcela da receita bruta mensal que **não** exceder sublimite, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo, será obtido mediante o somatório das expressões formadas pela multiplicação de **1 (um) inteiro menos a razão** a que se refere o § 2º pela **receita** de cada estabelecimento, segregada na forma prevista no art. 25 e, ainda, pela respectiva **alíquota** obtida na forma prevista no art. 21, observado o seguinte:

Anotações:

Parcela não excedente (abaixo do sublimite): tributada normalmente, com a alíquota efetiva do art. 21.

• Fórmula: $(1 - R_{\text{Subl}}) \times \text{receita} \times \text{alíquota efetiva}$

§ 2º Deverá ser calculada a **razão** entre a parcela da receita bruta total mensal que exceder o sublimite previsto no caput e no § 1º do art. 9º, ou no § 2º do art. 12, e a receita bruta total mensal, nos termos dos arts. 16 a 20, no que couber.

I - na hipótese de o contribuinte auferir apenas **um tipo de receita** prevista no art. 25, mediante a multiplicação de 1 (um) inteiro menos a razão a que se refere o § 2º pela respectiva receita bruta mensal e, ainda, pela alíquota obtida na forma prevista nos arts. 25 e 26; e

II - na hipótese de o contribuinte auferir **mais de um tipo de receita** prevista no art. 25, mediante o **somatório das expressões** formadas pela multiplicação de 1 (um) inteiro menos a razão a que se refere o § 2º pela receita correspondente e, ainda, pela respectiva alíquota obtida na forma prevista nos arts. 25 e 26.

§ 6º O valor devido em relação à parcela da receita bruta mensal que exceder sublimite, mas **não** o limite de que trata o § 1º do art. 2º, observado o disposto nos incisos I e II do § 1º deste artigo, será o somatório das expressões formadas pela multiplicação da **diferença entre as relações** a que se referem os §§ 2º e 4º pela **receita** de cada estabelecimento segregada na forma prevista no art. 25 e, ainda, pela respectiva **alíquota** obtida na forma prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o seguinte:

PARCELA EXCEDENTE DO SUBLIMITE, MAS ABAIXO DE R\$ 4,8 MI (§ 1º DO ART. 2º)

• § 2º define a razão $R_{\text{Subl}} = (\text{receita mensal que excede o sublimite}) / (\text{receita bruta total mensal})$.

• § 4º define a razão $R_{\text{Lim}} = (\text{receita mensal que excede R\$ 4.800.000,00}) / (\text{receita bruta total mensal})$.

A **diferença** entre essas duas razões é: $(R_{\text{Subl}} - R_{\text{Lim}})$, fração da receita total do mês que está **entre o sublimite e o limite geral**.

A alíquota aplicável é a que se refere ao **inciso I do caput** do art. 24:

I - exceder o sublimite, mas não exceder o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) estará sujeita, até o mês anterior aos efeitos da exclusão ou do impedimento de recolher ICMS ou ISS pelo Simples Nacional:

a) quanto aos tributos federais, aos percentuais efetivos calculados na forma prevista no art. 21; e

b) quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado da seguinte forma:

1. quando estiver vigente o sublimite de R\$ 1.800.000,00: $\{[(1.800.000,00 \times \text{alíquota nominal da 4ª faixa}) - (\text{menos a parcela a deduzir da 4ª faixa})] / 1.800.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 4ª faixa}$; ou

2. quando estiver vigente o sublimite de R\$ 3.600.000,00: $\{[(3.600.000,00 \times \text{alíquota nominal da 5ª faixa}) - (\text{menos a parcela a deduzir da 5ª faixa})] / 3.600.000,00\} \times \text{percentual de distribuição do ICMS/ISS da 5ª faixa}$;

Logo, a fórmula é dada por: $(R_{\text{Subl}} - R_{\text{Lim}}) \times \text{Receita} \times \text{Alíquota}$

I - na hipótese de o contribuinte auferir apenas **um tipo de receita** prevista no art. 25, mediante a multiplicação da diferença entre as relações a que se referem os §§ 2º e 4º pela respectiva receita bruta mensal e, ainda, pela alíquota obtida na forma prevista no inciso I do caput; e

II - na hipótese de o contribuinte auferir **mais de um tipo de receita** prevista no art. 25, mediante o **somatório das expressões** formadas pela multiplicação da diferença entre as relações a que se referem os §§ 2º e 4º pela receita correspondente e, ainda, pela respectiva alíquota obtida na forma prevista no inciso I do caput.

§ 7º O valor devido em relação à parcela da receita bruta mensal que exceder o limite de que trata o § 1º do art. 2º, observado o disposto no inciso II do § 1º deste artigo, será obtido mediante o somatório das expressões formadas pela multiplicação da **razão** a que se refere o § 4º pela **receita** de cada estabelecimento, segregada na forma prevista no art. 25 e, ainda, pela respectiva **alíquota** obtida na forma prevista no inciso II do caput deste artigo.

Anotações:

Parcela acima de R\$ 4,8 mi (§ 1º do art. 2º): usa a alíquota do inciso II

II - exceder o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) estará sujeita, até o mês anterior aos efeitos da exclusão ou do impedimento de recolher ICMS ou ISS pelo Simples Nacional:

a) quanto aos tributos federais, aos percentuais efetivos calculados da seguinte forma: $\{[(4.800.000,00 \times \text{alíquota nominal da 6ª faixa}) - (\text{menos}) \text{ a parcela a deduzir da 6ª faixa}] / 4.800.000,00\} \times \text{percentual de distribuição dos tributos federais da 6ª faixa}$; e

b) quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado na forma prevista na alínea "b" do inciso I do caput.

• Fórmula: $\text{RLim} (\S 4º) \times \text{Receita} \times \text{Alíquota}$

§ 4º Deverá ser calculada a **razão** entre a parcela da receita bruta total mensal que exceder o limite de que trata o § 1º do art. 2º, ou o caput do art. 3º, e a receita bruta total mensal, nos termos dos arts. 16 a 20, no que couber.

§ 8º Para fins do disposto neste artigo, serão consideradas, **separadamente**, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes da exportação para o exterior.

SUBSEÇÃO IV - DA SEGREGAÇÃO DE RECEITAS

Art. 25. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das **alíquotas efetivas** calculadas na forma prevista nos arts. 21, 22 e 24 sobre a **base de cálculo** de que tratam os arts. 16 a 19.

§ 1º O contribuinte deverá considerar, **destacadamente**, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da:

I - **revenda de mercadorias**, que serão tributadas na forma prevista no Anexo I;

II - **venda de mercadorias industrializadas** pelo contribuinte, que serão tributadas na forma do Anexo II;

III - prestação dos seguintes **serviços** tributados na forma prevista no Anexo III:

a) **creche, pré-escola** e estabelecimento de **ensino fundamental**, escolas técnicas, profissionais e de ensino **médio**, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, **preparatórios** para concursos, gerenciais e escolas livres, **exceto** as previstas nas alíneas "b" e "c" do inciso V;

V - prestação de serviços tributados na forma prevista no Anexo III desta Resolução, quando o fator "r" de que trata o art. 26 for igual ou superior a 0,28 (vinte e oito centésimos), ou na forma prevista no Anexo V desta Resolução, quando o fator "r" for inferior a 0,28 (vinte e oito centésimos):

b) academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

c) academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;

b) agência terceirizada de correios;

c) agência de **viagem e turismo**;

d) **transporte municipal** de passageiros e de cargas em qualquer modalidade;

e) centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;

f) **agência lotérica**;

g) serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;

h) produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais;

i) corretagem de **seguros**;

j) **corretagem de imóveis de terceiros**, assim entendida a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis;

Anotações:

k) serviços vinculados à **locação de bens imóveis**, assim entendidos o assessoramento locatício e a avaliação de imóveis para fins de locação;

l) locação, cessão de uso e congêneres, de bens imóveis próprios com a finalidade de exploração de **salões de festas, centro de convenções**, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, **parques de diversões**, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza; e

m) outros serviços que, cumulativamente:

1. **não** tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de **atividade intelectual**, de **natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural**, que constitua profissão regulamentada ou não; e

2. **não** estejam relacionados nos incisos IV a IX;

IV - prestação dos seguintes serviços tributados na forma prevista no Anexo IV:

a) **construção de imóveis e obras de engenharia** em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;

b) serviço de **vigilância, limpeza ou conservação**; e

c) **serviços advocatícios**;

V - prestação de serviços tributados na forma prevista no **Anexo III** desta Resolução, quando o **fator "r"** de que trata o art. 26 for igual ou superior a **0,28** (vinte e oito centésimos), ou na forma prevista no **Anexo V** desta Resolução, quando o fator "r" for inferior a 0,28 (vinte e oito centésimos):

Os art. 26 trata do fator R, que corresponde a uma razão entre folha de salário e receita bruta:

• Cálculo: Fator R = (Folha de salários dos últimos 12 meses) ÷ (Receita bruta dos últimos 12 meses)

- Se Fator R ≥ 28%: A empresa pode optar pelo Anexo III (alíquotas menores).

- Se Fator R < 28%: A empresa fica no Anexo V (alíquotas maiores).

Art. 26. Na hipótese de a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional obter receitas decorrentes da prestação de serviços previstas no inciso V do § 1º do art. 25, deverá apurar o fator "r", que é a razão entre a:

I - folha de salários, incluídos encargos, nos 12 (doze) meses anteriores ao período de apuração; e

II - receita bruta total acumulada auferida nos mercados interno e externo nos 12 (doze) meses anteriores ao período de apuração.

a) **administração e locação de imóveis de terceiros**, assim entendidas a gestão e administração de imóveis de terceiros para qualquer finalidade, incluída a cobrança de aluguéis de imóveis de terceiros;

b) academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

c) **academias** de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;

d) elaboração de **programas de computadores**, inclusive jogos eletrônicos, **desde que** desenvolvidos em estabelecimento da optante;

e) licenciamento ou cessão de **direito de uso de programas de computação**;

f) planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento da optante;

g) empresas montadoras de estandes para feiras;

h) laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;

i) serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;

j) serviços de prótese em geral;

k) **fisioterapia**;

Anotações:

- l) **medicina**, inclusive laboratorial, e enfermagem;
- m) **medicina** veterinária;
- n) **odontologia** e prótese dentária;
- o) **psicologia**, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite;
- p) **serviços de comissaria**, de **despachantes**, de tradução e de interpretação;
- q) **arquitetura** e urbanismo;
- r) **engenharia**, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
- s) representação comercial e demais atividades de **intermediação de negócios** e serviços de terceiros;
- t) perícia, leilão e avaliação;
- u) auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
- v) jornalismo e publicidade;
- w) **agenciamento**; e
- x) outras atividades do setor de serviços que, **cumulativamente**:

1. tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de **atividade intelectual**, de **natureza técnica, científica, desportiva, artística** ou **cultural**, que constitua profissão regulamentada ou **não**; e
2. **não** estejam relacionadas nos incisos III, IV, VIII e no § 2º;

VI - **locação de bens móveis**, que serão tributadas na forma prevista no Anexo III, **deduzida** a parcela correspondente ao **ISS**;

VII - atividade com **incidência simultânea** de **IPi** e de **ISS**, que será tributada na forma prevista no Anexo II, **deduzida** a parcela correspondente ao **ICMS** e **acrescida** a parcela correspondente ao **ISS** prevista no Anexo III;

VIII - prestação do serviço de escritórios de **serviços contábeis**, que serão tributados na forma do Anexo III, **desconsiderando-se** o percentual relativo ao **ISS**, quando o imposto for fixado pela legislação municipal e recolhido diretamente ao Município em **valor fixo** nos termos do art. 34, observado o disposto no § 8º do art. 6º e no § 11 deste artigo; e

Escritórios de serviços contábeis, quando ISS fixo recolhido diretamente ao Município, conforme o art. 34:

Art. 34. Os escritórios de serviços contábeis recolherão o ISS em valor fixo, na forma prevista na legislação municipal, observado o disposto no § 11 do art. 25.

Além disso, as disposições abaixo devem ser observadas:

Art. 6º

§ 8º A opção pelo Simples Nacional formalizada por escritório de serviços contábeis implica o dever deste, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de classe:

- I - de promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o art. 102 e à primeira declaração anual simplificada do Microempreendedor Individual (MEI), o qual poderá, por meio de suas entidades representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios, por intermédio dos seus órgãos vinculados;
- II - de fornecer, por solicitação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às ME e EPP optantes pelo Simples Nacional e atendidas pelo escritório ou por entidade representativa de classe; e
- III - de promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional atendidas pelo escritório ou por entidade representativa de classe.

§ 11. Na hipótese de o escritório de serviços contábeis não estar autorizado pela legislação municipal a efetuar o recolhimento do ISS em valor fixo diretamente ao Município, o imposto deverá ser recolhido pelo Simples Nacional na forma prevista no inciso III do § 1º.

Anotações:

IX - prestação dos seguintes serviços tributados com base no Anexo III, **desconsiderando-se** o percentual relativo ao **ISS** e **adicionando-se** o percentual relativo ao **ICMS** previsto na tabela do Anexo I:

a) transportes **intermunicipais** e **interestaduais** de **cargas**;

b) transportes **intermunicipais** e **interestaduais** de **passageiros**, nas situações permitidas no inciso XVI e §§ 4º e 5º do art. 15; e

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada:

XVI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto:

a) na modalidade fluvial; ou

b) nas demais modalidades, quando:

1. o serviço caracterizar transporte urbano ou metropolitano; ou

2. o serviço realizar-se na modalidade de fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores;

§ 4º Enquadra-se na situação prevista no item 1 da alínea "b" do inciso XVI do caput o transporte intermunicipal ou interestadual que, cumulativamente:

I - for realizado entre Municípios limítrofes, ainda que de diferentes Estados, ou obedeça a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios, instituídas por legislação estadual, podendo, no caso de transporte metropolitano, ser intercalado por áreas rurais; e

II - caracterizar serviço público de transporte coletivo de passageiros entre Municípios, assim considerado aquele realizado por veículo com especificações apropriadas, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e horários previamente estabelecidos, viagens intermitentes e preços fixados pelo Poder Público.

§ 5º Enquadra-se na situação prevista no item 2 da alínea "b" do inciso XVI do caput o transporte intermunicipal ou interestadual de estudantes ou trabalhadores que, cumulativamente:

I - for realizado sob a forma de fretamento contínuo, assim considerado aquele prestado a pessoa física ou jurídica, mediante contrato escrito e emissão de documento fiscal, para a realização de um número determinado de viagens, com destino único e usuários definidos; e

II - obedecer a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, instituídas por legislação estadual.

c) de **comunicação**.

§ 2º A comercialização de **medicamentos** e **produtos magistrais** produzidos por manipulação de fórmulas será tributada:

I - na forma prevista no **Anexo III**, quando **sob encomenda** para entrega posterior ao adquirente, em **caráter pessoal**, mediante prescrições de profissionais habilitados ou indicação pelo farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o atendimento inicial; ou

II - na forma prevista no **Anexo I**, nos demais casos.

• Medicamentos manipulados sob encomenda → Anexo III (serviço)

• Medicamentos prontos (venda em balcão) → Anexo I (comércio)

§ 3º A ME ou EPP deverá **segregar** as receitas decorrentes de **exportação** para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou sociedade de propósito específico, observado o disposto no § 7º do art. 18 e no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando então serão **desconsiderados**, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, conforme o caso, os percentuais relativos à **Cofins**, à Contribuição para o **PIS/Pasep**, ao **IPI**, ao **ICMS** e ao **ISS** constantes dos Anexos I a V desta Resolução.

EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Tributação diferenciada: desconsideram-se tributos federais (Cofins, PIS, IPI) e o ICMS/ISS, se aplicáveis.

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Art. 18

§ 7º A sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias ou serviços de empresa optante pelo Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de **180 (cento e oitenta) dias**, contado da data da emissão da nota fiscal pela

Anotações:

vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação relativa à cobrança do tributo não pago, aplicável à sociedade de propósito específico ou à própria comercial exportadora.

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.

§ 4º Considera-se exportação de serviços para o exterior a prestação de serviços para pessoa física ou jurídica **residente** ou **domiciliada no exterior**, cujo pagamento represente ingresso de divisas, **exceto** quanto aos serviços desenvolvidos no Brasil cujo **resultado aqui se verifique**.

§ 4º-A. A aplicação do disposto no § 4º **independe** do **efetivo ingresso de divisas**, na hipótese de a pessoa jurídica manter os recursos no exterior na forma prevista no art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006. **(2020)**

LEI Nº 11.371, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006

Art. 1º Fica facultada a manutenção, no exterior, dos recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País.

§ 5º A receita decorrente da locação de bens móveis, referida no inciso VI do § 1º, é tão-somente aquela oriunda da exploração de atividade **não** definida na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003.

§ 1º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da:

VI - locação de bens móveis, que serão tributadas na forma prevista no Anexo III, deduzida a parcela correspondente ao ISS;

Locação de bens móveis **não sujeita ao ISS** (ex.: locação de máquinas, equipamentos, veículos): Anexo III, deduzido o ISS (que não incide).

§ 6º A ME ou EPP que proceda à importação, à industrialização ou à comercialização de produto sujeito à **tributação concentrada** ou à **substituição tributária** para efeitos de incidência da Contribuição para o **PIS/Pasep** e da **Cofins** deve **segregar** a receita decorrente de sua venda e indicar a existência de tributação concentrada ou substituição tributária para as referidas contribuições, de forma que serão **desconsiderados**, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, os percentuais a elas correspondentes.

• Tributação concentrada (monofásica): PIS/Cofins já são recolhidos por um único contribuinte na cadeia

• Substituição tributária do PIS/Cofins: o contribuinte substituído não recolhe essas contribuições.

O optante pelo Simples deve segregar essas receitas e informar ao sistema que esses tributos não incidem no DAS. Os percentuais de PIS e Cofins do anexo são desconsiderados.

§ 7º Na hipótese prevista no § 6º:

I - a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deverá ocorrer com observância do disposto na **legislação específica da União**, na forma estabelecida pela RFB;

II - os valores relativos aos **demais tributos** abrangidos pelo Simples Nacional serão calculados tendo como base de cálculo a **receita total** decorrente da venda do produto sujeito à tributação concentrada ou à substituição tributária das mencionadas contribuições.

§ 8º Em relação ao ICMS:

I - o substituído tributário, assim entendido o contribuinte que teve o imposto retido, e o contribuinte obrigado à antecipação com encerramento de tributação deverão **segregar a receita** correspondente como "sujeita à substituição tributária ou ao recolhimento antecipado do ICMS", quando então será **desconsiderado**, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, o percentual do ICMS;

A receita deve ser segregada como "sujeita à ST" e o percentual de ICMS do anexo é desconsiderado (não incide no DAS).

II - o substituto tributário deverá:

Anotações:

a) recolher o imposto sobre a **operação própria pelo Simples Nacional** e segregar a receita correspondente como "não sujeita à substituição tributária e não sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS"; e

b) recolher o imposto sobre a substituição tributária, retido do substituído tributário, na forma prevista nos §§ 1º a 3º do art. 28.

ICMS-ST → recolhe **fora do Simples**, conforme disposto abaixo:

Art. 28

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá recolher a parcela dos tributos devidos por responsabilidade tributária diretamente ao ente detentor da respectiva competência tributária.

§ 2º Em relação ao ICMS, no que tange ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à diferença entre:

I - o valor resultante da aplicação da alíquota interna do ente a que se refere o § 1º sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou sugerido pelo fabricante, ou sobre o preço a consumidor usualmente praticado; e

II - o valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação ou prestação própria do substituto tributário.

§ 3º Na hipótese de inexistência dos preços mencionados no inciso I do § 2º, o valor do ICMS devido por substituição tributária será calculado da seguinte forma: imposto devido = [base de cálculo × (1,00 + MVA) × alíquota interna] - dedução, onde:

I - "base de cálculo" é o valor da operação própria realizada pela ME ou EPP substituta tributária;

II - "MVA" é a margem de valor agregado divulgada pelo ente a que se refere o § 1º;

III - "alíquota interna" é a do ente a que se refere o § 1º; e

IV - "dedução" é o valor mencionado no inciso II do § 2º.

§ 9º A ME ou EPP que tenha prestado serviços sujeitos ao ISS deverá informar:

I - a qual **Município** é devido o imposto;

II - se houve **retenção do imposto**, quando então será **desconsiderado**, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, o percentual do ISS; e

III - se o valor é devido em **valor fixo** diretamente ao Município, na hipótese prevista no inciso VIII do § 1º, quando então será **desconsiderado**, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, o percentual do ISS, **ressalvado** o disposto no § 11.

REGRA GERAL

Se o ISS é devido em valor fixo (escritórios contábeis), o percentual de ISS do anexo é desconsiderado no DAS.

Art. 25. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas calculadas na forma prevista nos arts. 21, 22 e 24 sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 16 a 19.

§ 1º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da:

VIII - prestação do serviço de escritórios de serviços contábeis, que serão tributados na forma do Anexo III, desconsiderando-se o percentual relativo ao ISS, quando o imposto for fixado pela legislação municipal e recolhido diretamente ao Município em valor fixo nos termos do art. 34, observado o disposto no § 8º do art. 6º e no § 11 deste artigo;

EXCEÇÃO

§ 11. Na hipótese de o escritório de serviços contábeis não estar autorizado pela legislação municipal a efetuar o recolhimento do ISS em valor fixo diretamente ao Município, o imposto deverá ser recolhido pelo Simples Nacional na forma prevista no inciso III do § 1º.

§ 10. Com relação às segregações de receitas sujeitas ou com ocorrência de imunidade, isenção, redução ou valor fixo do ICMS ou ISS, deverá ser observado o disposto nos arts. 30 a 35.

§ 11. Na hipótese de o escritório de serviços contábeis **não** estar autorizado pela legislação municipal a efetuar o recolhimento do ISS em valor fixo diretamente ao Município, o imposto deverá ser **recolhido pelo Simples Nacional** na forma prevista no inciso III do § 1º.

Anotações:

§ 1º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da:

III - prestação dos seguintes serviços tributados na forma prevista no Anexo III:

§ 12. A base de cálculo para determinação do valor devido mensalmente pela ME ou EPP a título de **ISS**, na condição de optante pelo Simples Nacional, será a **receita bruta total mensal**, e **não** se aplica as disposições relativas ao recolhimento do referido imposto em **valor fixo** diretamente ao Município pela empresa enquanto **não optante** pelo Simples Nacional, **ressalvado** o disposto no art. 34 e observado o disposto no art. 33.

No Simples, o ISS é calculado sobre a receita bruta total. Não se aplicam regimes de valor fixo que a empresa usava antes de optar pelo Simples, exceto nas situações dos arts. 33 (valor fixo para ME) e 34 (escritórios contábeis).

Art. 33. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, independentemente da receita bruta auferida no mês pelo contribuinte, poderão adotar valores fixos mensais, inclusive por meio de regime de estimativa fiscal ou arbitramento, para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por ME que tenha auferido receita bruta total acumulada, nos mercados interno e externo, conjuntamente, no ano-calendário anterior, de até R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), observado o disposto neste artigo.

Art. 34. Os escritórios de serviços contábeis recolherão o ISS em valor fixo, na forma prevista na legislação municipal, observado o disposto no § 11 do art. 25.

§ 13. As receitas obtidas por **agência de viagem e turismo** optante pelo Simples Nacional, relativas a transporte turístico com **frota própria**, nos termos da Lei nº 11.771, de 2008, quando ocorrer dentro do Município, entre Municípios ou entre Estados, serão tributadas na forma prevista no **Anexo III**.

A Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, é amplamente conhecida como a Lei Geral do Turismo no Brasil. Ela dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, definindo as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico.

§ 14. **Não** se aplica o disposto no § 13 quando caracterizado o **transporte de passageiros**, em qualquer modalidade, mesmo que de forma eventual ou por fretamento, quando então as receitas decorrentes do transporte:

I - **municipal** serão tributadas na forma prevista no **Anexo III**; e

II - **intermunicipal** e **interestadual** observarão o disposto na alínea "b" do inciso IX do § 1º deste artigo.

§ 1º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da:

IX - prestação dos seguintes serviços tributados com base no Anexo III, desconsiderando-se o percentual relativo ao ISS e adicionando-se o percentual relativo ao ICMS previsto na tabela do Anexo I:

b) transportes intermunicipais e interestaduais de passageiros, nas situações permitidas no inciso XVI e §§ 4º e 5º do art. 15; e

§ 15. A receita auferida por agência de viagem e turismo:

I - corresponderá à **comissão** ou ao **adicional** percebido, quando houver somente a **intermediação** de serviços turísticos prestados **por conta** e em **nome de terceiros**; e

II - incluirá a **totalidade** dos valores auferidos, nos **demais casos**.

§ 16. A receita auferida na venda de veículos em consignação:

I - mediante **contrato de comissão** previsto nos arts. 693 a 709 do Código Civil corresponderá à **comissão** e será tributada na forma prevista no **Anexo III**;

O contrato de comissão, previsto no Código Civil Brasileiro, é um tipo de contrato em que:

- uma pessoa (comissário) realiza negócios em seu próprio nome
- mas por conta de outra pessoa (comitente)

II - mediante **contrato estimatório** previsto nos arts. 534 a 537 do Código Civil corresponderá ao **produto da venda** e será tributada na forma prevista no **Anexo I**.

Anotações:

O contrato estimatório, também previsto no Código Civil Brasileiro, é um contrato bem comum no comércio. Ocorre quando alguém recebe um bem para vender e tem duas opções:

- ou vende e paga o valor combinado ao dono
- ou devolve o bem, se não conseguir vender

§ 17. No caso de prestação dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003, o valor:

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/ 2003

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

I - dos **serviços** será tributado de acordo com o **Anexo III** ou **Anexo IV** desta Resolução, conforme o caso, permitida a **dedução**, na base de cálculo do ISS, do valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço, observada a legislação do respectivo ente federado;

II - dos **materiais produzidos** pelo prestador dos serviços no **local da prestação** de serviços será tributado de acordo com o **Anexo III** ou **Anexo IV** desta Resolução, conforme o caso; e

III - das **mercadorias produzidas** pelo prestador dos serviços **fora do local da prestação** dos serviços será tributado de acordo com o **Anexo II** desta Resolução.

§ 18. A receita obtida pelo salão-parceiro e pelo profissional-parceiro de que trata a Lei nº 12.592, de 2012, deverá ser tributada:

A Lei nº 12.592/12 dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador.

I - na forma prevista no **Anexo III** desta Resolução, quanto aos serviços e produtos neles **empregados**; e

II - na forma prevista no **Anexo I** desta Resolução, quanto aos produtos e mercadorias **comercializados**.

Art. 26. Na hipótese de a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional obter receitas decorrentes da prestação de serviços previstas no inciso V do § 1º do art. 25, deverá apurar o **fator "r"**, que é a **razão** entre a:

Art. 25. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas calculadas na forma prevista nos arts. 21, 22 e 24 sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 16 a 19.

§ 1º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da:

V - prestação de serviços tributados na forma prevista no Anexo III desta Resolução, quando o fator "r" de que trata o art. 26 for igual ou superior a 0,28 (vinte e oito centésimos), ou na forma prevista no Anexo V desta Resolução, quando o fator "r" for inferior a 0,28 (vinte e oito centésimos):

- administração e locação de imóveis de terceiros, assim entendidas a gestão e administração de imóveis de terceiros para qualquer finalidade, incluída a cobrança de aluguéis de imóveis de terceiros;
- academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
- academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
- elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento da optante;
- licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
- planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento da optante;
- empresas montadoras de estandes para feiras;
- laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
- serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;
- serviços de prótese em geral;
- fisioterapia;
- medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem;
- medicina veterinária;

Anotações:

- n) odontologia e prótese dentária;
- o) psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite;
- p) serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
- q) arquitetura e urbanismo;
- r) engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
- s) representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;
- t) perícia, leilão e avaliação;
- u) auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
- v) jornalismo e publicidade;
- w) agenciamento; e
- x) outras atividades do setor de serviços que, cumulativamente:
 1. tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não; e
 2. não estejam relacionadas nos incisos III, IV, VIII e no § 2º;

I - **folha de salários**, incluídos encargos, nos **12 (doze) meses anteriores** ao período de apuração; e

II - **receita bruta total acumulada** auferida nos mercados interno e externo nos **12 (doze) meses anteriores** ao período de apuração.

Cálculo: Fator R = (Folha de salários dos últimos 12 meses) ÷ (Receita bruta dos últimos 12 meses)

§ 1º Para efeito do disposto no inciso I do caput, considera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante pago nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração a título de remuneração a pessoas físicas decorrentes do **trabalho** e de **pró-labore**, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de **contribuição patronal previdenciária** e para o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**. ([2019](#))

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º:

I - deverão ser consideradas tão somente as remunerações informadas na forma prevista no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991; e ([2019](#))

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 32. A empresa é também obrigada a:

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

II - consideram-se salários o **valor da base de cálculo** da contribuição prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, agregando-se o valor do **décimo terceiro salário** na competência da incidência da referida contribuição, na forma prevista no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993.

LEI Nº 8.212, DE 1991

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;

LEI Nº 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993

Art. 7º O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo-terceiro salário deve ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente anterior em que haja expediente bancário.

Anotações:

§ 1º Nos casos da rescisão do contrato de trabalho o recolhimento deve ser efetuado na forma da alínea b do inciso I do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação desta lei.

§ 2º A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo-terceiro salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 3º Não são considerados para efeito do disposto no inciso II do § 2º valores pagos a título de **aluguéis e de distribuição de lucros**.

Aluguéis e lucros distribuídos não entram na folha.

§ 4º Na hipótese de a ME ou EPP ter menos de 13 (treze) meses de atividade, adotar-se-ão, para a determinação da folha de salários anualizada, incluídos encargos, os mesmos critérios para a determinação da receita bruta total acumulada, estabelecidos no art. 22, no que couber. **(2018)**

Art. 22. O valor devido mensalmente pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante a aplicação das alíquotas efetivas calculadas na forma prevista no art. 21, sobre a receita bruta total mensal, observado o disposto nos arts. 16 a 20, 24 a 26, 33 a 36 e 149.

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta total acumulada auferida nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.

§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota no 1º (primeiro) mês de atividade, o sujeito passivo utilizará, como receita bruta total acumulada, a receita auferida no próprio mês de apuração multiplicada por 12 (doze).

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, para efeito de determinação da alíquota nos 11 (onze) meses posteriores ao do início de atividade, o sujeito passivo utilizará a média aritmética da receita bruta total auferida nos meses anteriores ao do período de apuração, multiplicada por 12 (doze).

§ 4º Na hipótese de início de atividade em ano-calendário imediatamente anterior ao da opção pelo Simples Nacional, o sujeito passivo utilizará:

I - a regra prevista no § 3º até completar 12 (doze) meses de atividade; e

II - a regra prevista no § 1º a partir do décimo terceiro mês de atividade.

§ 5º Serão adotadas as alíquotas correspondentes às últimas faixas de receita bruta das tabelas dos Anexos I a V desta Resolução, quando, cumulativamente, a receita bruta acumulada:

I - nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração for superior a qualquer um dos limites previstos no § 1º do art. 2º, observado o disposto nos §§ 2º a 4º do caput; e

II - no ano-calendário em curso for igual ou inferior aos limites previstos no § 1º do art. 2º.

§ 5º Para fins de determinação do fator "r", considera-se:

I - PA, o **período de apuração** relativo ao cálculo;

II - FSPA, a **folha de salários** do PA;

III - RPAr, a **receita bruta total** do PA, consideradas conjuntamente as receitas brutas auferidas no mercado **interno** e aquelas decorrentes da **exportação**; **(2019)**

IV - FS12, a **folha de salários dos 12 (doze) meses anteriores** ao PA; e

V - RBT12r, a **receita bruta acumulada dos 12 (doze) meses anteriores** ao PA, considerando conjuntamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes da exportação.

§ 6º Para o cálculo do fator "r" referente a período de apuração do **mês de início** de atividades:

I - se a FSPA for maior do que 0 (zero) e a RPAr for igual a 0 (zero), o fator "r" será igual a 0,28 (vinte e oito centésimos); **(2019)**

II - se a FSPA for igual a 0 (zero) e a RPAr for maior do que 0 (zero), o fator "r" será igual a 0,01 (um centésimo); e **(2019)**

III - se a FSPA e a RPAr forem maiores do que 0 (zero), o fator "r" corresponderá à divisão entre a FSPA e a RPAr. **(2019)**

Anotações:

Cálculo: Fator R = (Folha de salários dos últimos 12 meses) ÷ (Receita bruta dos últimos 12 meses)

- I) A empresa já tem despesas com pessoal no primeiro mês, mas ainda não faturou. Dividir por zero é impossível. A lei presume que o investimento em pessoal é alto e que a receita virá depois. Por isso, atribui-se $r = 0,28$.
- II) A empresa obteve receita no primeiro mês, mas não teve nenhuma despesa com folha. O cálculo real seria $0 \div \text{receita} = 0$, mas a lei adota 0,01.
- III) Ambos os valores são positivos. O fator é calculado normalmente.

MÊS DE INÍCIO DE ATIVIDADES		
FSPA	RPAr	FATOR "r"
>0	0	0,28
0	>0	0,01
>0	>0	FSPA / RPAr

§ 7º Para o cálculo do fator "r" referente a período de apuração **posterior ao mês de início** de atividades:

I - se FS12 e RBT12r forem iguais a 0 (zero), o fator "r" será igual a 0,01 (um centésimo);

II - se a FS12 for maior do que 0 (zero), e a RBT12r for igual a 0 (zero), o fator "r" será igual a 0,28 (vinte e oito centésimos);

III - se a FS12 e a RBT12r forem maiores do que 0 (zero), o fator "r" corresponderá à divisão entre a FS12 e a RBT12r; e

IV - se a FS12 for igual a 0 (zero) e a RBT12r for maior do que 0 (zero), o fator "r" corresponderá a 0,01 (um centésimo). (2019)

Cálculo: Fator R = (Folha de salários dos últimos 12 meses) ÷ (Receita bruta dos últimos 12 meses)

- I) A empresa não teve movimento (folha nem receita) nos últimos 12 meses. Sem dados, assume-se $r = 0,01$
- II) Houve despesas com pessoal nos últimos 12 meses, mas nenhuma receita. Dividir por zero é inviável. Presume-se que a relação folha/receita é alta, então $r = 0,28$
- III) Dados completos: cálculo normal.
- IV) Receita positiva, mas nenhuma despesa com pessoal. O cálculo real daria zero; mas a lei adota 0,01.

APÓS MÊS DE INÍCIO DE ATIVIDADES		
FS12	RBT12r	FATOR "r"
0	0	0,01
>0	0	0,28
>0	>0	FS12 / RBT12r
0	>0	0,01

SUBSEÇÃO V - DA RETENÇÃO NA FONTE E DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 27. A **retenção na fonte de ISS** da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, observado o disposto nos arts. 3º e 6º da Lei Complementar nº 116, de 2003, ocorrerá se observado cumulativamente o seguinte: (2023)

Anotações:

- O ISS retido no Simples Nacional ocorre quando o tomador do serviço é responsável por recolher o imposto, e não o prestador.
- Aplica-se quando o serviço está sujeito à retenção por força da LC 116/2003 (art. 3º – local da prestação, e art. 6º – responsabilidade do tomador)

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 2003

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

- I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 1º desta Lei Complementar;
- II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
- III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.19 e 14.14 da lista anexa;
- IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;
- V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
- VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;
- VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;
- VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
- IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;
- X – (VETADO)
- XI – (VETADO)
- XII – do florestamento, reflorestamento, sementeira, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;
- XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
- XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
- XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
- XVI – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiadas, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
- XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
- XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;
- XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;
- XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
- XXI – da feira, exposição, congresso ou congêneres a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
- XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
- XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
- XXIV – do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;
- XXV – do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09.

Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

I – a **alíquota** aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no **documento fiscal** e corresponderá ao percentual efetivo de ISS decorrente da aplicação das tabelas dos Anexos III, IV ou V desta Resolução para a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no **mês anterior** ao da prestação, assim considerada:

- a) a receita bruta acumulada nos **12 (doze) meses** que **antecedem o mês anterior** ao da prestação; ou
- b) a **média aritmética** da receita bruta total dos meses que antecedem o mês anterior ao da prestação, multiplicada por **12 (doze)**, na hipótese de a empresa ter iniciado suas atividades há menos de **13 (treze) meses** da prestação;

Anotações:

A retenção deve utilizar a alíquota efetiva de ISS, calculada com base nos Anexos III, IV ou V do Simples Nacional, conforme a faixa de receita da empresa.

1) REGRA NORMAL

Receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anteriores

2) MENOS DE 13 MESES DE ATIVIDADE

Média aritmética dos meses anteriores multiplicada por 12

II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no **mês de início** de atividade da ME ou EPP, a alíquota aplicável será de **2%** (dois por cento);

III - na hipótese prevista no inciso II, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à ME ou à EPP prestadora dos serviços efetuar o **recolhimento da diferença** no **mês subsequente** ao do início de atividade em guia própria do Município;

IV - na hipótese de a ME ou a EPP estar sujeita à tributação do ISS pelo Simples Nacional por **valores fixos mensais**, **não** caberá a retenção a que se refere o caput, **salvo** quando o ISS for devido a outro Município;

MEI paga ISS fixo no DAS. Se o serviço for prestado para tomador em outro Município que também exige ISS (ex.: por força da LC 116/2003), pode haver retenção. Fora isso, não há retenção.

V - na hipótese de a ME ou EPP **não informar** no documento fiscal a alíquota de que tratam os incisos I e II, aplicar-se-á a alíquota de **5%** (cinco por cento);

VI - **não** será eximida a **responsabilidade do prestador** de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento da diferença será realizado em guia própria do Município; e

VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, **não** sendo **objeto de partilha** com os Municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção **não** haverá incidência de ISS a ser recolhido pelo Simples Nacional.

A receita que sofreu retenção não deve ser incluída na base de cálculo do DAS para o ISS. Caso contrário, haveria bitributação.

RETENÇÃO NA FONTE – ISS	
SITUAÇÃO	REGRA
Alíquota da retenção	• Deve informar a alíquota na nota • Usar o percentual efetivo do mês anterior
Mês de início	Alíquota de 2%
	2% ≠ alíquota real:
	Prestador recolhe a diferença diretamente ao Município no mês seguinte
Empresa do Simples com ISS fixo mensal	✗ Não há retenção de ISS
	Exceção: ISS devido a outro município
Alíquota não informada na nota	Aplicação da alíquota de 5%
Alíquota informada menor que a correta	Prestador deve recolher a diferença
Efeito da retenção	• O valor retido é definitivo. • Essa receita deve ser segregada para não incidir ISS novamente.

Anotações:

§ 1º Na hipótese prevista no caput, caso a prestadora de serviços esteja abrangida por **isenção** ou **redução** do ISS em face de legislação municipal ou distrital que tenha instituído benefícios à ME ou à EPP optante pelo Simples Nacional, na forma prevista no art. 31, caberá a ela **informar no documento fiscal a alíquota aplicável** na retenção na fonte, bem como a **legislação concessiva** do respectivo benefício.

Se a prestadora tiver isenção ou redução (art. 31), deve informar na nota fiscal a alíquota aplicável e a legislação concessiva.

Art. 31. O Estado, o Distrito Federal ou o Município tem competência para, com relação à ME ou à EPP optante pelo Simples Nacional, na forma prevista nesta Resolução:

- I - conceder isenção ou redução do ICMS ou do ISS; e
- II - estabelecer valores fixos para recolhimento do ICMS ou do ISS.

Parágrafo único. Quanto ao ISS, os benefícios de que tratam os incisos I e II do caput não poderão resultar em percentual menor do que 2% (dois por cento), exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003.

§ 2º Para fins do disposto no inciso I do caput, respeitado o disposto no art. 21, o Município ou o Distrito Federal poderá estabelecer **critérios de informação da alíquota efetiva** de ISS a constar do documento fiscal, de acordo com a respectiva legislação.

Município ou o Distrito Federal poderá estabelecer critérios de informação da alíquota efetiva de ISS (inciso I do caput), desde que respeitem as regras do art. 21.

Art. 21. Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:

- I - alíquota nominal a constante dos Anexos I a V desta Resolução;
- II - alíquota efetiva o resultado de: $(RBT12 \times Aliq - PD) / RBT12$, em que:
 - a) RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;
 - b) Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Resolução; e
 - c) PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Resolução; e
- III - percentual efetivo de cada tributo o calculado mediante multiplicação da alíquota efetiva pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Resolução, observando-se que:
 - a) o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), e que eventual diferença será transferida, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual; e
 - b) o valor da RBT12, quando for superior ao limite da 5ª faixa de receita bruta anual prevista nos Anexos I a V desta Resolução, nas situações em que o sublimite de que trata o § 1º do art. 9º não for excedido, o percentual efetivo do ICMS e do ISS será calculado mediante aplicação da fórmula $\{[(RBT12 \times alíquota nominal da 5ª faixa) - (menos) a Parcela a Deduzir da 5ª Faixa] / RBT12\} \times o Percentual de Distribuição do ICMS e do ISS da 5ª faixa$.

§ 3º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do caput, a **falsidade** na prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os administradores da ME ou da EPP, juntamente com as demais pessoas que concorrerem para sua prática, às **penalidades** previstas na **legislação criminal e tributária**.

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual efetivo de ISS decorrente da aplicação das tabelas dos Anexos III, IV ou V desta Resolução para a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação, assim considerada:

- a) a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses que antecederem o mês anterior ao da prestação; ou
- b) a média aritmética da receita bruta total dos meses que antecederem o mês anterior ao da prestação, multiplicada por 12 (doze), na hipótese de a empresa ter iniciado suas atividades há menos de 13 (treze) meses da prestação;

II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade da ME ou EPP, a alíquota aplicável será de 2% (dois por cento);

Art. 28. Na hipótese de a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional se encontrar na condição de:

I - **substituta** tributária do ICMS, as receitas relativas à **operação própria** deverão ser **segregadas** na forma prevista na alínea "a" do inciso II do § 8º do art. 25; e

A empresa vende mercadorias sujeitas à ST e atua como substituta.

1) Deve segregar a receita da operação própria (venda que ela realiza) conforme a disposição abaixo:

Art. 25, § 8º Em relação ao ICMS:

II - o substituto tributário deverá:

Anotações:

a) recolher o imposto sobre a operação própria pelo Simples Nacional e segregar a receita correspondente como “não sujeita à substituição tributária e não sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS”; e

2) ICMS-ST: não entra no DAS

II - **substituída** tributária do ICMS, as receitas decorrentes deverão ser segregadas na forma prevista no inciso I do § 8º do art. 25.

Empresa como SUBSTITUÍDA TRIBUTÁRIA já recebeu a mercadoria com ICMS-ST retido. Logo, receita deve ser segregada como “sujeita à substituição tributária”, e a parte referente ao ICMS não entra no cálculo do DAS.

Art. 25, § 8º Em relação ao ICMS:

I - o substituído tributário, assim entendido o contribuinte que teve o imposto retido, e o contribuinte obrigado à antecipação com encerramento de tributação deverão segregar a receita correspondente como “sujeita à substituição tributária ou ao recolhimento antecipado do ICMS”, quando então será desconsiderado, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, o percentual do ICMS;

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá recolher a parcela dos tributos devidos por **responsabilidade** tributária diretamente ao **ente detentor** da respectiva competência tributária.

I - substituta tributária do ICMS, as receitas relativas à operação própria deverão ser segregadas na forma prevista na alínea “a” do inciso II do § 8º do art. 25; e

§ 2º Em relação ao ICMS, no que tange ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido por **substituição tributária** corresponderá à diferença entre:

I - o valor resultante da aplicação da **alíquota interna** do ente a que se refere o § 1º sobre o **preço máximo** de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou sugerido pelo fabricante, OU sobre o **preço a consumidor** usualmente praticado; e

II - o valor resultante da aplicação da **alíquota interna** OU **interestadual** sobre o **valor da operação** OU **prestação própria** do substituto tributário.

ICMS-ST = ICMS sobre preço final – ICMS da operação própria

§ 3º Na hipótese de **inexistência** dos **preços** mencionados no inciso I do § 2º, o valor do ICMS devido por substituição tributária será calculado da seguinte forma: imposto devido = [base de cálculo × (1,00 + MVA) × alíquota interna] - dedução, onde:

I - “base de cálculo” é o **valor da operação própria** realizada pela ME ou EPP substituta tributária;

II - “MVA” é a **margem de valor agregado** divulgada pelo ente a que se refere o § 1º;

III - “alíquota interna” é a do ente a que se refere o § 1º; e

IV - “dedução” é o valor mencionado no inciso II do § 2º.

II - o valor resultante da aplicação da alíquota interna OU interestadual sobre o valor da operação OU prestação própria do substituto tributário.

§ 4º Para fins do inciso I do caput, no cálculo dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional **não** será considerado receita de venda ou revenda de mercadorias o **valor do tributo devido a título de substituição tributária**, calculado na forma prevista no § 2º.

Art. 29. Os Estados e o Distrito Federal deverão observar o prazo mínimo de **60 (sessenta) dias**, contado a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação tributária, para estabelecer a **data de vencimento** do ICMS devido por **substituição tributária**, por tributação concentrada em uma única etapa (**monofásica**) e por **antecipação** tributária com ou sem encerramento de tributação, nas hipóteses em que a responsabilidade recair sobre operações ou prestações subsequentes.

Parágrafo único. O disposto no caput:

Anotações:

I - aplica-se na hipótese de a ME ou EPP optante estar obrigada ao recolhimento do imposto diretamente ao Estado ou ao Distrito Federal, na forma prevista na respectiva legislação, observado o disposto no inciso V do art. 103; e

A regra do prazo mínimo de 60 dias vale para as empresas que recolhem o ICMS-ST diretamente ao Estado (fora do DAS).

O MEI (art. 103, V) não atua como substituto tributário, portanto essa regra não se aplica ao MEI (ele não recolhe ICMS-ST).

Art. 103. Durante a vigência da opção pelo Simef, não se aplicam ao MEI:

V - atribuições da qualidade de substituto tributário;

II - **não** se aplica:

a) no caso de a ME ou a EPP **estar impedida de recolher o ICMS** no âmbito do Simples Nacional nos termos do art. 12; e

Art. 12. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional, ressalvado o disposto nos §§ 2º a 4º.

b) quando a optante se encontrar em **situação irregular**, conforme definido na legislação da respectiva unidade federada.

SUBSEÇÃO VI - DA IMUNIDADE

Art. 30. Na apuração dos valores devidos no âmbito do Simples Nacional, a **imunidade** constitucional sobre alguns tributos **não** afeta a incidência quanto aos demais, caso em que a alíquota aplicável corresponderá ao **somatório dos percentuais** dos tributos **não alcançados** pela imunidade.

A alíquota efetiva total é recalculada excluindo os percentuais dos tributos imunes, mantendo os percentuais dos demais tributos.

Veja como foi cobrado:

Questão #3116015 (FCC - 2024)

SUBSEÇÃO VII - DA ISENÇÃO, REDUÇÃO OU VALOR FIXO DO ICMS OU ISS E DOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS

Art. 31. O Estado, o Distrito Federal ou o Município tem competência para, com relação à ME ou à EPP optante pelo Simples Nacional, na forma prevista nesta Resolução:

I - conceder **isenção** ou **redução** do ICMS ou do ISS; e

II - estabelecer **valores fixos** para recolhimento do ICMS ou do ISS.

Parágrafo único. Quanto ao ISS, os benefícios de que tratam os incisos I e II do caput **não** poderão resultar em percentual **menor** do que **2%** (dois por cento), **exceto** para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003.

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/ 2003

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Art. 32. A concessão dos benefícios previstos no art. 31 poderá ser realizada:

Anotações:

I - mediante **deliberação exclusiva e unilateral** do Estado, do Distrito Federal ou do Município concedente; e

II - de modo diferenciado para cada **ramo de atividade**.

§ 1º Na hipótese de o Estado, o Distrito Federal ou o Município conceder isenção ou redução do ICMS ou do ISS, à ME ou à EPP optante pelo Simples Nacional, o benefício deve ser concedido na forma de **redução do percentual efetivo** do ICMS ou do ISS decorrente da aplicação das tabelas constantes dos Anexos I a V desta Resolução.

§ 2º Caso o Estado, o Distrito Federal ou o Município opte por aplicar percentuais de redução diferenciados para **cada faixa de receita bruta**, estes devem constar da respectiva legislação, de forma a facilitar o processo de geração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) pelo contribuinte.

§ 3º Deverão constar da legislação veiculadora da isenção ou redução da base de cálculo todas as **condições** a serem observadas pela ME ou EPP, inclusive o **percentual de redução** aplicável a cada faixa de receita bruta anual ou a todas as faixas.

§ 4º **Salvo** disposição em contrário do respectivo ente federado, para fins de concessão dos benefícios previstos no art. 31, será considerada a **receita bruta total acumulada** auferida nos mercados interno e externo.

Art. 33. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, **independentemente** da **receita bruta** auferida no mês pelo contribuinte, poderão adotar **valores fixos mensais**, inclusive por meio de regime de estimativa fiscal ou arbitramento, para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por ME que tenha auferido receita bruta total acumulada, nos mercados interno e externo, conjuntamente, no ano-calendário anterior, de até **R\$ 360.000,00** (trezentos e sessenta mil reais), observado o disposto neste artigo.

§ 1º Os valores fixos estabelecidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em determinado ano-calendário:

I - só serão aplicados a partir do **ano-calendário seguinte**;

II - deverão abranger **todas as empresas** OU apenas aquelas que se situem em determinado **ramo de atividade**, que tenham, em qualquer caso, auferido receita bruta no ano-calendário anterior até o limite previsto no caput, **ressalvado** o disposto no § 3º; e

§ 3º Fica impedida de adotar os valores fixos mensais de que trata este artigo a ME que

I - possua mais de um estabelecimento;

II - esteja no ano-calendário de início de atividade;

III - exerça mais de um ramo de atividade:

a) com valores fixos distintos, para o mesmo imposto, estabelecidos pelo respectivo ente federado; ou

b) quando pelo menos um dos ramos de atividade exercido não esteja sujeito ao valor fixo, para o mesmo imposto, estabelecido pelo respectivo ente federado.

III - deverão ser estabelecidos obrigatória e individualmente para **cada faixa de receita** prevista nos incisos I e II do § 2º.

§ 2º Observado o disposto no parágrafo único do art. 31 e no § 4º deste artigo, os valores fixos mensais estabelecidos no caput **não** poderão exceder a:

Parágrafo único. Quanto ao ISS, os benefícios de que tratam os incisos I e II do caput não poderão resultar em percentual menor do que **2%** (dois por cento), exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003.

I - para a ME que no ano-calendário anterior tenha auferido receita bruta de até **R\$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais):

a) **R\$ 108,00** (cento e oito reais), no caso de **ICMS**; e

b) **R\$ 162,75** (cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), no caso de **ISS**; e

II - para a ME que no ano-calendário anterior tenha auferido receita bruta entre **R\$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais) e **R\$ 360.000,00** (trezentos e sessenta mil reais):

a) **R\$ 295,50** (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), no caso de **ICMS**; e

Anotações:

b) **R\$ 427,50** (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), no caso de **ISS**.

VALORES FIXOS MENSAIS		
RECEITA BRUTA (ANO ANTERIOR)	LIMITE MÁXIMO ICMS (MENSAL)	LIMITE MÁXIMO ISS (MENSAL)
Até R\$ 180.000,00	R\$ 108,00	R\$ 162,75
De R\$ 180.000,01 a R\$ 360.000,00	R\$ 295,50	R\$ 427,50

§ 3º Fica **impedida** de adotar os valores fixos mensais de que trata este artigo a ME que

I - possua **mais de um estabelecimento**;

II - esteja no **ano-calendário de início** de atividade;

III - exerça **mais de um ramo** de atividade:

a) com **valores fixos distintos**, para o **mesmo imposto**, estabelecidos pelo respectivo ente federado; ou

b) quando **pelo menos um dos ramos** de atividade exercido **não** esteja sujeito ao valor fixo, para o mesmo imposto, estabelecido pelo respectivo ente federado.

§ 4º O limite de que trata o caput deverá ser **proporcionalizado** na hipótese de a ME ter iniciado suas atividades no ano-calendário anterior, utilizando-se da **média aritmética** da receita bruta total dos meses desse ano-calendário, multiplicada por **12 (doze)**.

Empresa que começou no ano anterior: projeta sua receita anual pela média x 12 para verificar se se enquadra no limite de R\$ 360.000.

§ 5º O valor fixo apurado na forma prevista neste artigo será devido ainda que tenha ocorrido retenção ou substituição tributária dos impostos a que se refere o caput, observado o disposto no inciso IV do art. 27.

Art. 27. A retenção na fonte de ISS da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, observado o disposto nos arts. 3º e 6º da Lei Complementar nº 116, de 2003, ocorrerá se observado cumulativamente o seguinte:

IV - na hipótese de a ME ou a EPP estar sujeita à tributação do ISS pelo Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere o caput, salvo quando o ISS for devido a outro Município;

§ 6º Na hipótese de ISS devido a outro Município, o imposto deverá ser recolhido nos termos dos arts. 21 a 26 e 148, **sem prejuízo** do recolhimento do **valor fixo** devido ao Município de localização do estabelecimento.

Se a empresa presta serviços em outro Município e o ISS é devido lá, ela deve recolher esse ISS conforme as regras normais (art. 21 a 26), além de pagar o valor fixo para o seu próprio Município.

§ 7º O valor fixo de que trata o caput deverá ser **incluído** no valor devido pela ME relativamente ao Simples Nacional.

§ 8º A empresa sujeita a valor fixo na forma prevista no inciso I do § 2º que, no ano-calendário, auferir receita bruta acima de **R\$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais) **continuará a recolher o valor fixo** previsto naquele dispositivo, **ressalvado** o disposto no § 9º.

Se a empresa estava na faixa até R\$ 180.000 no ano anterior e ultrapassar esse valor no ano corrente, continua pagando o valor fixo da faixa menor até que a regra do § 9º seja acionada (exceda o limite de R\$ 360.000,00).

§ 9º A empresa que, no ano-calendário, **exceder o limite** de receita bruta previsto no caput fica **impedida** de recolher o ICMS ou o ISS pela sistemática de valor fixo, a partir do **mês subsequente** à ocorrência do excesso, sujeitando-se à apuração desses tributos pela sistemática aplicável às demais empresas optantes pelo Simples Nacional.

Se a receita do ano corrente ultrapassar R\$ 360.000,00, a empresa perde o direito ao valor fixo a partir do mês seguinte.

Anotações:

Art. 34. Os escritórios de serviços contábeis recolherão o **ISS em valor fixo**, na forma prevista na **legislação municipal**, observado o disposto no § 11 do art. 25.

Art. 25, § 11. Na hipótese de o escritório de serviços contábeis não estar autorizado pela legislação municipal a efetuar o recolhimento do ISS em valor fixo diretamente ao Município, o imposto deverá ser recolhido pelo Simples Nacional na forma prevista no inciso III do § 1º.

Art. 35. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal concedam **isenção** ou **redução** específica para as ME ou EPP, em relação ao ICMS ou ao ISS, será realizada a redução proporcional, relativamente à receita do **estabelecimento localizado no ente federado** que concedeu a isenção ou redução, da seguinte forma:

I - sobre a parcela das receitas sujeitas a **isenção**, serão **desconsiderados** os percentuais do ICMS ou do ISS, conforme o caso;

II - sobre a parcela das receitas sujeitas a **redução**, será realizada a **redução proporcional** dos percentuais do ICMS ou do ISS, conforme o caso.

Art. 36. Na hipótese em que a União, o Estado ou o Distrito Federal, em lei específica destinada à ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, concedam isenção ou redução de **Cofins**, Contribuição para o **PIS/Pasep** e **ICMS** para produtos da **cesta básica**, será realizada a redução proporcional, relativamente à receita objeto da isenção ou redução concedida, da seguinte forma:

I - sobre a parcela das receitas sujeitas a **isenção**, serão **desconsiderados** os percentuais da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep ou do ICMS, conforme o caso; e

II - sobre a parcela das receitas sujeitas a **redução**, será realizada a **redução proporcional** dos percentuais da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep ou do ICMS, conforme o caso.

Art. 37. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional **não** poderá utilizar ou destinar qualquer valor a título de **incentivo fiscal**.

Parágrafo único. **Não** serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que **alterem o valor de imposto** ou **contribuição** apurado na forma prevista no Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, **exceto** as previstas ou autorizadas na Lei Complementar nº 123, de 2006.

SUBSEÇÃO VIII - DOS APLICATIVOS DE CÁLCULO

Art. 38. O cálculo do valor devido na forma prevista no Simples Nacional deverá ser efetuado por meio da declaração gerada pelo **"Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D)"**, disponível no Portal do Simples Nacional na Internet.

§ 1º A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá, para cálculo dos tributos devidos mensalmente e geração do DAS, informar os valores relativos à **totalidade das receitas** correspondentes às suas operações e prestações realizadas no período, no aplicativo a que se refere o caput, observadas as demais disposições estabelecidas nesta Resolução.

§ 2º As informações prestadas no PGDAS-D:

I - têm **caráter declaratório**, constituindo **confissão de dívida** e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas; **(2025)**

II - deverão ser fornecidas à RFB **mensalmente até o vencimento** do prazo para pagamento dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional em cada mês, previsto no art. 40, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior; e **(2025)**

Art. 40. Os tributos devidos, apurados na forma prevista nesta Resolução, deverão ser pagos até o dia 20 (vinte) do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta.

III - serão **compartilhadas** entre as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. **(2025)**

Anotações:

§ 3º O cálculo de que trata o caput, relativamente aos períodos de apuração até dezembro de 2011, deverá ser efetuado por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), disponível no Portal do Simples Nacional na Internet.

§ 4º Aplica-se ao PGDAS o disposto no § 1º.

Art. 39. A alteração das informações prestadas no PGDASD será efetuada por meio de **retificação** relativa ao respectivo período de apuração.

§ 1º A retificação terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, **substituindo-a integralmente**, e servirá para declarar novos débitos, e aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados.

§ 2º A retificação **não** produzirá efeitos quando tiver por objeto **reduzir débitos** relativos aos períodos de apuração:

I - cujos saldos a pagar tenham sido objeto de pedido de **parcelamento** deferido ou já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em **Dívida Ativa da União (DAU)**, ou, com relação ao ICMS ou ao ISS, transferidos ao Estado ou Município que tenha efetuado o **convênio** previsto no art. 139; ou

Art. 139. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão manifestar seu interesse na celebração de convênio com a PGFN para que efetuem a inscrição em dívida ativa e a cobrança dos tributos de suas respectivas competências.

II - REVOGADO (2019)

§ 3º Na hipótese prevista no inciso I do § 2º, o **ajuste dos valores** dos débitos decorrentes da retificação no PGDAS-D, nos sistemas de cobrança pertinentes, poderá ser efetuado:

I - pelo **Estado** ou **Município**, com relação ao ICMS ou ISS, quando firmado o **convênio** previsto no art. 139 e os débitos já tiverem sido transferidos;

II - pela **RFB**, nos demais casos.

§ 4º O ajuste a que se refere o § 3º dependerá de **prova inequívoca** da ocorrência de **erro de fato** no preenchimento da declaração.

ERRO DE FATO

Erro material, como digitação errada, duplicidade, omissão de valor, que não envolva interpretação da lei (erro de direito).

§ 5º O direito de a ME ou EPP retificar as informações prestadas no PGDAS-D extingue-se em **5 (cinco) anos** contados a partir do **1º (primeiro) dia do exercício seguinte** àquele ao qual se refere a declaração.

§ 6º **Não** se considera espontânea e **não** produzirá efeitos a declaração entregue APÓS a data da **ciência de início de procedimento fiscal** relativo às informações declaradas ou retificadas. (2019)

PGDAS-D	
ASPECTO	DETALHAMENTO
NATUREZA JURÍDICA	Confissão de Dívida
PRAZO DE ENTREGA	Mensal, até o vencimento do tributo
COMPARTILHAMENTO	Dados Integrados: União, Estados, DF e Municípios visualizam as mesmas informações simultaneamente.
RETIFICAÇÃO	A nova declaração possui a mesma natureza e substitui a anterior para todos os fins.
	Prazo: 5 anos, contados do 1º dia do exercício seguinte ao período de apuração.

Anotações:

Veja como foi cobrado:

Questão #2590866 (FGV - 2023)

Art. 39-A. As declarações transmitidas pelo PGDAS-D poderão ser **retidas para análise** com base na aplicação de **parâmetros internos** estabelecidos pela RFB, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. (2023)

§ 1º A ME ou EPP responsável pelo envio da declaração será comunicada da retenção e, se necessário, poderá ser intimada a **prestar esclarecimentos** ou **apresentar documentos** sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados durante a análise.

§ 2º A declaração retida poderá ser:

I - **liberada** quando, de plano ou após análise das justificativas prestadas, a administração tributária verificar que **cessaram os motivos** que determinaram sua retenção;

II - **rejeitada**:

a) quando a administração tributária, **independentemente** da **intimação** a que se refere o § 1º, já tiver **elementos suficientes** para confirmar as **inconsistências** ou indícios de **irregularidade**;

b) quando **não atender à intimação** a que se refere o § 1º; ou

c) quando intimada nos termos do § 1º, a ME ou EPP **não** comprovar a **correção** das informações prestadas.

§ 3º **Não** produzirão efeitos as declarações retidas:

I - enquanto **pendentes de análise**, em relação ao período de apuração a que se referem; e

II - quando **rejeitadas**.

§ 4º A liberação da declaração de que trata o inciso I do § 2º **não** implica a **homologação** do lançamento, caso em que se aplica o disposto no § 4º do art. 150 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Código Tributário Nacional (CTN)

Art. 150, § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

§ 5º O disposto neste artigo observará, subsidiariamente, a legislação de cada ente federado.

SUBSEÇÃO IX - DOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS

Art. 40. Os tributos devidos, apurados na forma prevista nesta Resolução, deverão ser **pagos** até o dia **20 (vinte) do mês subsequente** àquele em que houver sido auferida a receita bruta.

§ 1º Na hipótese de a ME ou EPP possuir filiais, o recolhimento dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional dar-se-á por intermédio da **matriz**.

§ 2º O valor **não** pago no prazo estabelecido no caput sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do **imposto sobre a renda**.

§ 3º Quando **não** houver expediente bancário no prazo estabelecido no caput, os tributos deverão ser pagos até o **dia útil imediatamente posterior**.

Anotações:

RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS	
ASPECTO	REGRA GERAL
PRAZO	Até dia 20 do mês subsequente à receita.
SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO	Prorroga para o dia útil posterior.
UNIDADE DE RECOLHIMENTO	Centralizado na Matriz.
ATRASSO	Encargos legais conforme legislação do IR.

Art. 40-A. A data de vencimento dos tributos a que se refere o art. 40, devidos pelos sujeitos passivos com **matriz** nos municípios abrangidos por decreto de **calamidade pública** estadual ou distrital, reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, poderá ser prorrogada por até **6 (seis) meses** subsequentes à data do vencimento original prevista no caput do referido artigo, observadas as seguintes regras: **(2023)**

I - a prorrogação aplica-se à **primeira data de vencimento** APÓS a ocorrência do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública, e PODERÁ abranger os **2 (dois) vencimentos subsequentes**;

A prorrogação pode alcançar até três vencimentos: o primeiro após o evento e os dois seguintes.

II - a prorrogação **não** implica direito à **restituição** ou **compensação** de quantias eventualmente já recolhidas; e

III - a prorrogação aplica-se a **todos os impostos e contribuições** abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o **decreto** de calamidade pública deve ser **encaminhado ao CGSN** pelo governador ou titular da secretaria estadual ou distrital responsável pela administração tributária, mediante comunicação:

I - encaminhada preferencialmente por **meio eletrônico**;

II - que informe:

a) a **data da ocorrência do evento** que ensejou a decretação do estado de calamidade pública, para fins de definição do primeiro vencimento a ser prorrogado;

b) a necessidade de **prorrogação do segundo** ou do **terceiro vencimento**, separadamente do primeiro;

c) o **número de meses** pelos quais os vencimentos serão prorrogados, até o limite de 6 (seis); e

d) os **municípios** para os quais é aplicável o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública; e

III - que contenha **cópia do ato** do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que reconheceu o estado de calamidade pública.

§ 2º O Presidente do CGSN publicará Portaria com a relação dos municípios abrangidos pelo respectivo decreto de calamidade pública, desde que cumpridos os requisitos previstos no § 1º.

§ 3º Os tributos cujo vencimento tenha sido prorrogado na forma prevista neste artigo deverão ser pagos até o dia **20 (vinte) do respectivo mês de prorrogação**, observado o limite a que se refere a alínea "c" do inciso II do § 1º.

O prazo máximo de prorrogação é de 6 meses (alínea "c" do § 1º, II).

§ 4º Para fins do disposto neste artigo, aplicam-se as regras para recolhimento previstas nos §§ 1º a 3º do art. 40.

Anotações:

Art. 40

§ 1º Na hipótese de a ME ou EPP possuir filiais, o recolhimento dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional dar-se-á por intermédio da matriz.

§ 2º O valor não pago no prazo estabelecido no caput sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do **imposto sobre a renda**.

§ 3º Quando não houver expediente bancário no prazo estabelecido no caput, os tributos deverão ser pagos até o **dia útil imediatamente posterior**.

§ 5º O previsto neste artigo aplica-se, no que couber, às obrigações tributárias acessórias dispostas nos arts. 38 (PGDAS-D), 72 (Defis) e 109 (DASN-Simei) desta Resolução. ([2025](#))

Art. 38. O cálculo do valor devido na forma prevista no Simples Nacional deverá ser efetuado por meio da declaração gerada pelo “Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D)”, disponível no Portal do Simples Nacional na Internet.

Art. 72. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis).

Art. 109. Na hipótese de o empresário individual ou o empreendedor ter optado pelo Simei no ano-calendário anterior, ele deverá apresentar, até o último dia de maio de cada ano, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Declaração Anual Única e Simplificada de Informações Socioeconômicas e Fiscais para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), que conterá apenas:

- I - a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior;
- II - a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior, referente às atividades sujeitas ao ICMS; e
- III - informação referente à contratação de empregado, quando houver.

SEÇÃO V**DA ARRECADAÇÃO**

Art. 41. A ME ou a EPP recolherá os tributos devidos no âmbito do Simples Nacional por meio do **DAS**, que deverá conter as informações definidas nos termos do art. 43.

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO – ÚNICO BOLETO MENSAL

Art. 43. O DAS conterá:

- I - a identificação do contribuinte (nome empresarial e CNPJ);
- II - o mês de competência;
- III - a data do vencimento original da obrigação tributária;
- IV - o valor do principal, da multa e dos juros e/ou encargos;
- V - o valor total;
- VI - o número único de identificação do DAS, atribuído pelo aplicativo de cálculo;
- VII - a data limite para acolhimento do DAS pela rede arrecadadora;
- VIII - o código de barras e sua representação numérica;
- IX - o perfil da arrecadação, assim considerado a partilha discriminada de cada um dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, bem como os valores destinados a cada ente federado; e
- X - o campo observações, para inserção de informações de interesse das administrações tributárias.

Parágrafo único. Os dados de que trata o inciso IX do caput, quando não disponíveis no DAS, deverão constar do respectivo extrato emitido no Portal do Simples Nacional.

Art. 42. O DAS será gerado exclusivamente:

I - para o MEI, por meio do **Programa Gerador do DAS para o MEI** (PGMEI), inclusive na hipótese prevista no § 3º; e

§ 3º O DAS gerado para o MEI poderá ser:

- I - enviado por via postal para o domicílio do contribuinte, caso em que poderá conter, em uma mesma folha de impressão, guias para pagamento de mais de uma competência, com identificação dos respectivos vencimentos e do valor devido em cada mês;
- II - emitido em terminais de autoatendimento disponibilizados por parceiros institucionais e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), e conterá os dados previstos no art. 43; e
- III - emitido por meio de aplicativo para dispositivos móveis, disponibilizado pela RFB.

II - para as demais **ME** e para as **EPP**:

Anotações:

- a) ATÉ o período de apuração relativo a **dezembro de 2011**, por meio do **PGDAS**;
 b) a partir do período de apuração relativo a **janeiro de 2012**, por meio do **PGDAS-D**.

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D)

§ 1º O **DAS avulso** e o relativo a **rotinas** de cobrança, parcelamento, autuação fiscal ou dívida ativa poderão ser gerados por aplicativos próprios, disponíveis no **Portal do Simples Nacional** ou na **página da RFB** ou da **PGFN** na Internet. (2020)

§ 2º É **inválido** o DAS emitido em **desacordo** com o disposto neste artigo, e é **vedada** a **impressão** de modelo do DAS com as informações definidas nos termos do art. 43, para fins de **comercialização**.

§ 3º O DAS gerado para o MEI poderá ser:

I - enviado por **via postal** para o domicílio do contribuinte, caso em que poderá conter, em uma mesma folha de impressão, guias para pagamento de mais de uma competência, com identificação dos respectivos vencimentos e do valor devido em cada mês;

II - emitido em **terminais de autoatendimento** disponibilizados por parceiros institucionais e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), e conterá os dados previstos no art. 43; e

III - emitido por meio de **aplicativo para dispositivos móveis**, disponibilizado pela RFB.

Art. 43. O DAS conterá:

I - a **identificação** do contribuinte (nome empresarial e CNPJ);

II - o **mês** de competência;

III - a **data do vencimento** original da obrigação tributária;

IV - o **valor** do principal, da multa e dos juros e/ou encargos;

V - o **valor total**;

VI - o **número único de identificação** do DAS, atribuído pelo aplicativo de cálculo;

VII - a **data limite para acolhimento** do DAS pela rede arrecadadora;

VIII - o **código de barras** e sua **representação numérica**;

IX - o **perfil da arrecadação**, assim considerado a partilha discriminada de cada um dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, bem como os valores destinados a cada ente federado; e

X - o **campo observações**, para inserção de informações de interesse das administrações tributárias.

Parágrafo único. Os dados de que trata o inciso IX do caput, quando **não** disponíveis no DAS, deverão constar do respectivo **extrato emitido** no Portal do Simples Nacional.

Art. 44. Fica **vedada** a emissão de DAS com valor total **inferior** a **R\$ 10,00** (dez reais).

Parágrafo único. No caso de o valor dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional resultar em valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), seu pagamento deverá ser **diferido** para os **períodos subsequentes**, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 (dez reais).

Art. 45. O DAS somente será acolhido por **instituição financeira credenciada** para tal finalidade, denominada, para os fins desta Resolução e da Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007, **agente arrecadador**.

§ 1º No DAS acolhido em **guichê de caixa**, após validação dos seus dados, será aposta **chancela de recebimento**, denominada **autenticação**, que compreende a impressão, de forma legível, no espaço apropriado, dos seguintes caracteres:

I - **sigla, símbolo** ou **logotipo** do agente arrecadador;

II - **número da autenticação**;

Anotações:

III - **data do pagamento**;

IV - **valor**; e

V - identificação da **máquina autenticadora**.

§ 2º É **vedada** a **reprodução de autenticação** por meio de decalque a carbono ou por qualquer outra forma.

§ 3º Em substituição à autenticação prevista no § 1º, o agente arrecadador poderá emitir **cupom bancário** como comprovante de pagamento efetuado pelo contribuinte, conforme modelo constante no Anexo VIII.

SEÇÃO VI

DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APURADOS NO SIMPLES NACIONAL

SUBSEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser **parcelados**, **desde que** respeitadas as disposições constantes desta Seção, observadas as seguintes condições:

I - o **prazo máximo** será de até **60 (sessenta) parcelas** mensais e sucessivas;

II - o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de **juros** equivalentes à taxa referencial do **Sistema Especial de Liquidação e de Custódia** (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de **1%** (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado;

JUROS NO PARCELAMENTO

1) SELIC acumulada: a partir do mês seguinte à consolidação até o mês anterior ao pagamento

2) + 1% no mês do pagamento

III - o pedido de parcelamento deferido importa **confissão irretratável do débito** e configura **confissão extrajudicial**;

IV - serão aplicadas na consolidação as **reduções das multas** de lançamento de ofício previstas nos incisos II e IV do art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, nos seguintes percentuais:

a) **40%** (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de **trinta dias**, contado da data em que foi **notificado** do lançamento; ou

b) **20%** (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de **trinta dias**, contado da data em que foi **notificado** da decisão administrativa de primeira instância; e

V - no caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o **devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos** legais.

§ 1º Somente serão parcelados débitos já **vencidos** e **constituídos** na data do pedido de parcelamento, **excetuadas** as **multas de ofício** vinculadas a débitos já vencidos, que poderão ser parceladas antes da data de vencimento.

§ 2º Somente poderão ser parcelados débitos que **não** se encontrem com **exigibilidade suspensa** na forma prevista no art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Anotações:

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

§ 3º Os débitos constituídos por meio de **Auto de Infração e Notificação Fiscal** (AINF) de que trata o art. 87 poderão ser parcelados **desde a sua lavratura**, observado o disposto no § 2º.

Os débitos do AINF (art. 87) podem ser parcelados desde o momento em que são lavrados, desde que a exigibilidade NÃO esteja suspensa (§ 2º)

Art. 87. Verificada infração à legislação tributária por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, deverá ser lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), emitido por meio do Sefisc.

§ 4º É **vedada** a concessão de parcelamento para sujeitos passivos com **falência decretada**.

PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
CONDIÇÃO	REGRA
CARACTERÍSTICAS	• Confissão irretratável do débito • Confissão extrajudicial
PRAZO MÁXIMO	60 parcelas mensais e sucessivas
JUROS	1) SELIC acumulada: a partir do mês seguinte à consolidação até o mês anterior ao pagamento 2) + 1% no mês do pagamento
REDUÇÃO DE MULTA	40%: pedido em 30 dias da notificação de lançamento 20%: pedido em 30 dias da notificação decisão de 1ª instância
DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	Além do tributo, multa e juros, o contribuinte arca com custas judiciais e emolumentos do cartório
DÉBITOS PARCELÁVEIS	Já vencidos e constituídos; exceto multas de ofício (podem antes do vencimento)
VEDAÇÃO	Vedado o parcelamento: • débitos com exigibilidade suspensa • débitos de sujeitos passivos com falência decretada
AUTO DE INFRAÇÃO	Pode parcelar desde a lavratura

SUBSEÇÃO II - DOS DÉBITOS OBJETO DO PARCELAMENTO

Art. 47. O parcelamento dos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional **não** se aplica:

I - às multas por **descumprimento de obrigação acessória**;

II - à **CPP** para a Seguridade Social para a empresa optante tributada com base:

a) nos Anexos IV e V, até 31 de dezembro de 2008; e

b) no Anexo IV, a partir de 1º de janeiro de 2009; e

Atualmente, a CPP das empresas tributadas pelo Anexo IV **não** está incluída no DAS, elas recolhem a CPP separadamente (fora do Simples)

III - aos demais **tributos** ou **atos geradores** **não abrangidos** pelo Simples Nacional, previstos no art. 5º, **inclusive** aqueles passíveis de **retenção na fonte**, de desconto de terceiros ou de subrogação.

Veja como foi cobrado:

Anotações:

SUBSEÇÃO III - DA CONCESSÃO E ADMINISTRAÇÃO

Art. 48. A **concessão** e a **administração** do parcelamento serão de responsabilidade:

- I - da **RFB**, **exceto** nas hipóteses dos incisos II e III;
 - II - da **PGFN**, relativamente aos **débitos inscritos** em DAU; ou
 - III - do **Estado, Distrito Federal** ou **Município** em relação aos débitos de **ICMS** ou de **ISS**:
- a) transferidos para inscrição em **dívida ativa**, em face do convênio previsto no art. 139;

Art. 139. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão manifestar seu interesse na celebração de convênio com a PGFN para que efetuem a inscrição em dívida ativa e a cobrança dos tributos de suas respectivas competências.

- b) **lançados pelo ente federado** nos termos do art. 90-A; ou (2022)

Art. 90-A. Observado o disposto no artigo 86, poderão ser utilizados alternativamente os procedimentos administrativos fiscais previstos na legislação de cada ente federado.

- c) transferidos para inscrição em **dívida ativa**, **independentemente** do convênio previsto no art. 139, com relação aos débitos devidos pelo **MEI** e apurados no Simei.

§ 1º Até o **dia 15** de cada mês, a PGFN informará à Secretaria-Executiva do CGSN, para publicação no Portal do Simples Nacional, a relação de **entes federados** que firmaram até o mês anterior o convênio a que se refere a alínea "a" do inciso III do caput.

§ 2º O **parcelamento** dos débitos a que se refere a alínea "b" do inciso III do caput deste artigo será concedido e administrado de acordo com a **legislação do ente federado** responsável pelo lançamento.

§ 3º No âmbito do Estado, Distrito Federal ou Município, o(s) órgão(s) concessor(es) serão indicados com base na legislação do respectivo ente federado.

SUBSEÇÃO IV - DO PEDIDO

Art. 49. Poderá ser realizada, a pedido ou de ofício, **revisão dos valores** objeto do parcelamento para eventuais correções, ainda que já concedido o parcelamento.

Art. 50. O pedido de parcelamento implica **adesão aos termos e condições** estabelecidos nesta Seção.

Art. 51. O parcelamento de débitos da empresa, cujos atos constitutivos estejam baixados, será requerido em **nome do titular** ou de um dos **sócios**.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos parcelamentos de débitos cuja execução tenha sido redirecionada para o titular ou para os sócios.

SUBSEÇÃO V - DO DEFERIMENTO

Art. 52. O **órgão concessor** definido no art. 48 poderá, em disciplinamento próprio:

Art. 48. A concessão e a administração do parcelamento serão de responsabilidade:

- I - da RFB, exceto nas hipóteses dos incisos II e III;
 - II - da PGFN, relativamente aos débitos inscritos em DAU; ou
 - III - do Estado, Distrito Federal ou Município em relação aos débitos de ICMS ou de ISS:
- a) transferidos para inscrição em dívida ativa, em face do convênio previsto no art. 139;
- b) **lançados pelo ente federado** nos termos do art. 90-A; ou
- c) transferidos para inscrição em dívida ativa, independentemente do convênio previsto no art. 139, com relação aos débitos devidos pelo MEI e apurados no Simei.

- I - condicionar o deferimento do parcelamento à confirmação do **pagamento** tempestivo da **primeira parcela**;

Anotações:

II - considerar o pedido **deferido automaticamente** após decorrido determinado período da data do pedido **sem manifestação** da autoridade; e

III - estabelecer **condições complementares**, observadas as disposições desta Resolução.

§ 1º Caso a decisão do pedido de parcelamento **não** esteja **condicionada** à confirmação do pagamento da primeira parcela, o deferimento do parcelamento se dará sob **condição resolutória**, tornando-se **sem efeito** caso **não** seja efetuado o respectivo **pagamento** no prazo estipulado pelo órgão concessor.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, tornando-se sem efeito o deferimento, o contribuinte será **excluído** do Simples Nacional, com **efeitos retroativos**, caso o parcelamento tenha sido solicitado para possibilitar o deferimento do pedido de opção ou a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional, na hipótese prevista no § 1º do art. 84.

Art. 84

§ 1º Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da ciência da comunicação da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional.

§ 3º É **vedada** a concessão de parcelamento enquanto **não** integralmente pago o **parcelamento anterior**, **salvo** nas hipóteses de **reparcelamento** de que trata o art. 55 desta Resolução e do parcelamento previsto no art. 9º da Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016.

Art. 55. No âmbito de cada órgão concessor, serão admitidos **reparcelamentos** de débitos no âmbito do Simples Nacional constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, concedendo-se novo prazo observado o limite de que trata o inciso I do art. 46.

SUBSEÇÃO VI - DA CONSOLIDAÇÃO

Art. 53. Atendidos os requisitos para a concessão do parcelamento, será feita a **consolidação da dívida**, considerando-se como data de consolidação a data do pedido.

§ 1º Compreende-se por dívida consolidada o somatório dos **débitos parcelados**, acrescidos dos **encargos, custas, emolumentos e acréscimos legais**, devidos até a data do pedido de parcelamento.

§ 2º A multa de mora será aplicada no **valor máximo** fixado pela legislação do **imposto sobre a renda**.

SUBSEÇÃO VII - DAS PRESTAÇÕES E DE SEU PAGAMENTO

Art. 54. Quanto aos parcelamentos de competência da RFB e da PGFN:

I - o valor de cada parcela será obtido mediante a **divisão** do valor da **dívida consolidada** pelo **número de parcelas** solicitadas, observado o **limite mínimo** de **R\$ 300,00** (trezentos reais), **exceto** quanto aos débitos de responsabilidade do **MEI**, quando o valor mínimo será estipulado em ato do órgão concessor;

II - as prestações do parcelamento **vencerão** no **último dia útil** de **cada mês**; e

III - o **repasse** para os entes federados dos valores pagos e a amortização dos débitos parcelados será efetuado **proporcionalmente** ao valor de cada tributo na composição da dívida consolidada.

§ 1º O Estado, Distrito Federal ou Município, quando na condição de **órgão concessor**, conforme definido no art. 48, PODERÁ estabelecer a seu critério o **valor mínimo** e a **data de vencimento** das parcelas de que tratam os incisos I e II do caput.

Art. 48. A concessão e a administração do parcelamento serão de responsabilidade:

I - da RFB, exceto nas hipóteses dos incisos II e III;

II - da PGFN, relativamente aos débitos inscritos em DAU; ou

III - do Estado, Distrito Federal ou Município em relação aos débitos de ICMS ou de ISS:

a) transferidos para inscrição em dívida ativa, em face do convênio previsto no art. 139;

b) lançados pelo ente federado nos termos do art. 90-A; ou

c) transferidos para inscrição em dívida ativa, independentemente do convênio previsto no art. 139, com relação aos débitos devidos pelo MEI e apurados no Simei.

Anotações:

§ 2º O valor de cada parcela, inclusive do valor mínimo previsto no inciso I do caput, estará sujeito ao disposto no inciso II do art. 46.

Art. 46. Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser parcelados, desde que respeitadas as disposições constantes desta Seção, observadas as seguintes condições:

II - o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de **1%** (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado;

SUBSEÇÃO VIII - DO REPARCELAMENTO

Art. 55. No âmbito de cada órgão concessor, serão admitidos **reparcelamentos** de débitos no âmbito do Simples Nacional constantes de **parcelamento em curso** ou que tenha sido **rescindido**, podendo ser incluídos **novos débitos**, concedendo-se novo prazo observado o limite de que trata o inciso I do art. 46. (2018)

Art. 46. Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser parcelados, desde que respeitadas as disposições constantes desta Seção, observadas as seguintes condições:

I - o prazo máximo será de até **60 (sessenta) parcelas** mensais e sucessivas;

§ 1º A formalização de reparcèlement de débitos fica condicionada ao **recolhimento da primeira parcela** em valor correspondente a:

I - **10%** (dez por cento) do total dos **débitos consolidados**; ou

II - **20%** (vinte por cento) do total dos **débitos consolidados**, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior.

§ 2º Para os débitos inscritos em DAU será verificado o histórico de parcelamento no âmbito da RFB e da PGFN.

§ 3º Para os débitos administrados pelo Estado, Distrito Federal ou Município, na forma prevista no art. 48, será verificado o histórico de parcelamentos por ele concedidos.

Art. 48. A concessão e a administração do parcelamento serão de responsabilidade:

I - da RFB, exceto nas hipóteses dos incisos II e III;

II - da PGFN, relativamente aos débitos inscritos em DAU; ou

III - do Estado, Distrito Federal ou Município em relação aos débitos de ICMS ou de ISS:

a) transferidos para inscrição em dívida ativa, em face do convênio previsto no art. 139;

b) lançados pelo ente federado nos termos do art. 90-A; ou

c) transferidos para inscrição em dívida ativa, independentemente do convênio previsto no art. 139, com relação aos débitos devidos pelo MEI e apurados no Simei.

§ 4º A **desistência** de parcelamento cujos débitos foram objeto do benefício previsto no inciso IV do art. 46, com a finalidade de reparcèlement do saldo devedor, implica **restabelecimento do montante** da multa proporcionalmente ao valor da receita **não** satisfeita e o benefício da redução será aplicado ao reparcèlement caso a negociação deste ocorra nos prazos previstos nas alíneas "a" e "b" do mesmo inciso.

Art. 46. Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser parcelados, desde que respeitadas as disposições constantes desta Seção, observadas as seguintes condições:

IV - serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício previstas nos incisos II e IV do art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, nos seguintes percentuais:

a) **40%** (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou

b) **20%** (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância;

Anotações:

SUBSEÇÃO IX - DA RESCISÃO

Art. 56. Implicará **rescisão** do parcelamento:

I - a falta de pagamento de **3 (três) parcelas**, consecutivas ou **não**; ou

II - a existência de **saldo devedor**, APÓS a data de **vencimento da última parcela** do parcelamento.

§ 1º É considerada **inadimplente** a parcela parcialmente paga.

§ 2º Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se, conforme o caso, o encaminhamento do débito para **inscrição em dívida ativa** ou o prosseguimento da **cobrança**, se já realizada aquela, inclusive quando em execução fiscal.

§ 3º A rescisão do parcelamento motivada pelo descumprimento das normas que o regulam implicará **restabelecimento do montante** das multas de que trata o inciso IV do art. 46 proporcionalmente ao valor da receita **não** satisfeita.

Art. 46. Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser parcelados, desde que respeitadas as disposições constantes desta Seção, observadas as seguintes condições:

IV - serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício previstas nos incisos II e IV do art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, nos seguintes percentuais:

- a) **40%** (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou
- b) **20%** (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância;

SUBSEÇÃO X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57. A RFB, a PGFN, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar normas complementares relativas ao parcelamento, observadas as disposições desta Seção.

SEÇÃO VII

DOS CRÉDITOS

Art. 58. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional **não** fará jus à **apropriação nem transferirá créditos** relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, **não optantes** pelo Simples Nacional, terão **direito ao crédito** correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, **desde que** destinadas à **comercialização** ou à **industrialização** e observado, como limite, o **ICMS efetivamente devido** pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições, aplicando-se o disposto nos arts. 60 a 62.

CRÉDITOS NO SIMPLES

1) REGRA GERAL

Optante do Simples **não aproveita crédito**.

2) EXCEÇÃO PARA ADQUIRENTES **NÃO** OPTANTES

Empresa **não optante** pode aproveitar **crédito de ICMS** quando compra de optante.

• Requisitos para o crédito

- mercadoria para comercialização ou industrialização
- limite = ICMS efetivamente devido

Além disso, deve-se aplicar os dispostos nos artigos abaixo:

Art. 60. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional que emitir nota fiscal com direito ao crédito estabelecido no § 1º do art. 58, consignará no campo destinado às informações complementares ou, em sua falta, no corpo da nota fiscal, a expressão: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006".

Anotações:

§ 1º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito a que se refere o caput, corresponderá ao percentual efetivo calculado com base na faixa de receita bruta no mercado interno a que a ME ou a EPP estiver sujeita no mês anterior ao da operação, mediante aplicação das alíquotas nominais constantes dos Anexos I ou II desta Resolução, da seguinte forma: $\{[(RBT12 \times \text{alíquota nominal}) - (\text{menos}) \text{ Parcela a Deduzir}] / RBT12\} \times \text{Percentual de Distribuição do ICMS}$.

§ 2º Será considerada a média aritmética da receita bruta total dos meses que antecederem o mês anterior ao da operação, multiplicada por 12 (doze), na hipótese de a empresa ter iniciado suas atividades há menos de 13 (treze) meses da operação.

§ 3º O percentual de crédito de ICMS corresponderá a 1,36% (um inteiro e trinta e seis centésimos por cento) para revenda de mercadorias e 1,44% (um inteiro e quarenta e quatro centésimos por cento) para venda de produtos industrializados pelo contribuinte, na hipótese de a operação ocorrer nos 2 (dois) primeiros meses de início de atividade da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional.

§ 4º No caso de redução de ICMS concedida pelo Estado ou Distrito Federal nos termos do art. 35, esta será considerada no cálculo do percentual de crédito de que tratam os §§ 1º e 3º, conforme critério de concessão disposto na legislação do ente.

§ 5º Na hipótese de emissão de NF-e, o valor correspondente ao crédito e a alíquota referida no caput deste artigo deverão ser informados nos campos próprios do documento fiscal, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NF-e, nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu o referido documento eletrônico.

Art. 61. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional não poderá consignar no documento fiscal a expressão mencionada no caput do art. 60, ou caso já consignada, deverá inutilizá-la, quando:

- I - estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais;
- II - tratar-se de operação de venda ou revenda de mercadorias em que o ICMS não é devido na forma do Simples Nacional;
- III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal, nos termos do art. 38, que abranja a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no mês da operação;
- IV - a operação for imune ao ICMS;
- V - considerar, por opção, que a base de cálculo sobre a qual serão calculados os valores devidos na forma do Simples Nacional será representada pela receita recebida no mês (Regime de Caixa); ou
- VI - tratar-se de prestação de serviço de comunicação, de transporte interestadual ou de transporte intermunicipal.

Art. 62. O adquirente da mercadoria não poderá se creditar do ICMS consignado em nota fiscal emitida por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, a que se refere o art. 60, quando:

- I - a alíquota estabelecida no § 1º do art. 60 não for informada na nota fiscal;
- II - a mercadoria adquirida não se destinar à comercialização ou à industrialização; ou
- III - a operação enquadrar-se nas situações previstas nos incisos I a VI do art. 61.

Parágrafo único. Na hipótese de utilização de crédito a que se refere o § 1º do art. 58, de forma indevida ou a maior, o destinatário da operação estornará o crédito respectivo conforme a legislação de cada ente, sem prejuízo de eventuais sanções ao emitente, nos termos da legislação do Simples Nacional.

§ 2º Mediante **deliberação exclusiva e unilateral** dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido às pessoas jurídicas e àquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, **não optantes** pelo Simples Nacional, **crédito** correspondente ao **ICMS incidente sobre os insumos** utilizados nas mercadorias adquiridas de **indústria** optante pelo Simples Nacional, sendo **vedado** o estabelecimento de **diferenciação** no valor do crédito em razão da **procedência** dessas mercadorias.

§ 3º As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração **não cumulativa** da Contribuição para o **PIS/Pasep** e da **Cofins**, observadas as vedações previstas e demais disposições da legislação aplicável, podem **descontar créditos** calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.

SEÇÃO VIII

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

SUBSEÇÃO I - DOS DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS

Art. 59. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional utilizará, conforme as operações e prestações que realizar, os **documentos fiscais**:

- I - **autorizados pelos entes federados** onde a empresa tiver estabelecimento, inclusive os emitidos por meio eletrônico;

Anotações:

II - emitidos diretamente por **sistema nacional informatizado**, com autorização eletrônica, **sem custos** para a ME ou EPP, quando houver sua disponibilização no Portal do Simples Nacional.

§ 1º Relativamente à prestação de serviços sujeita ao ISS, a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional utilizará a **Nota Fiscal de Serviços**, conforme modelo aprovado e autorizado pelo Município, ou Distrito Federal, ou outro **documento fiscal autorizado conjuntamente** pelo Estado e pelo Município da sua circunscrição fiscal.

§ 2º O salão-parceiro de que trata a Lei nº 12.592, de 2012 deverá emitir documento fiscal para o consumidor com a indicação do **total das receitas** de serviços e produtos neles empregados e a discriminação das **cotas-parte** do salão-parceiro e do profissional-parceiro, bem como o CNPJ deste.

§ 3º O **profissional-parceiro** emitirá documento fiscal destinado ao salão-parceiro relativamente ao valor das **cotas-parte recebidas**.

A Lei nº 12.592/12 dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador.

• Salão-parceiro: emite nota para o consumidor com a divisão das receitas (salão + profissional), identificando o CNPJ do profissional.

• Profissional-parceiro: emite nota para o salão (valor da cota-parte)

§ 4º A utilização dos documentos fiscais fica **condicionada**:

I - à **inutilização dos campos** destinados à base de cálculo e ao imposto destacado, de obrigação própria, **sem prejuízo** do disposto no art. 58; e

Art. 58. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não fará jus à apropriação nem transferirá créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

II - à indicação, no campo destinado às **informações complementares** ou, em sua **falta**, no **corpo do documento**, por qualquer meio gráfico indelével, das expressões:

a) "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

b) "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

§ 5º Na hipótese de o estabelecimento da ME ou EPP estar **impedido de recolher o ICMS** e o **ISS** pelo Simples Nacional, em decorrência de haver excedido o sublimite vigente, em face do disposto no art. 12:

Art. 12. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano-calendário ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no caput e § 1º do art. 9º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional, ressalvado o disposto nos §§ 2º a 4º.

I - **não** se aplica a inutilização dos campos prevista no inciso I do § 4º; e. (2018)

II - o contribuinte deverá consignar, no campo destinado às **informações complementares** ou, em sua **falta**, no **corpo do documento**, por qualquer meio gráfico indelével, as expressões:

a) "ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006";

b) "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

Empresa ainda no Simples, mas **impedida** de recolher ICMS/ISS pelo DAS (por estouro de sublimite)

→ deve preencher os campos de base de cálculo e imposto normalmente, pois o ICMS/ISS será recolhido por fora

§ 6º Quando a ME ou EPP revestir-se da condição de responsável, inclusive de substituto tributário, fará a indicação alusiva à **base de cálculo** e ao **imposto retido** no campo próprio ou, em sua falta, no corpo do documento fiscal utilizado na operação ou prestação.

§ 7º Na hipótese de **devolução** de mercadoria a contribuinte **não optante** pelo Simples Nacional, a ME ou EPP fará a indicação no campo "Informações Complementares", ou no corpo da Nota Fiscal Modelo 1, 1-A, ou

Anotações:

Avulsa, da base de cálculo, do **imposto destacado**, e do **número da nota fiscal** de compra da mercadoria devolvida, observado o disposto no art. 67.

Art. 67. Os livros e documentos fiscais previstos nesta Resolução serão emitidos e escriturados nos termos da legislação do ente tributante da circunscrição do contribuinte, com observância do disposto nos Convênios e Ajustes SINIEF que tratam da matéria, especialmente os Convênios SINIEF s/n, de 15 de dezembro de 1970, nº 6, de 21 de fevereiro de 1989, bem como o Ajuste SINIEF nº 7, de 30 de setembro de 2005 (NF-e), observado o disposto no art. 64.

O Parágrafo abaixo menciona que não será aplicado o disposto no § 4º quando da emissão de documento fiscal de entrada, porém acreditamos tratar-se do §6º.

§ 8º **Ressalvado** o disposto no § 4º, na hipótese de emissão de documento fiscal de entrada relativo à operação ou prestação prevista no inciso XII do art. 5º, a ME ou a EPP fará a indicação da **base de cálculo** e do **ICMS** porventura devido no campo "Informações Complementares" ou, em sua falta, no corpo do documento, observado o disposto no art. 67.

Art. 5º O recolhimento na forma prevista no art. 4º não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

XII - ICMS devido:

- a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d'água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiá; aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação;
- b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente;
- c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou a industrialização;
- d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;
- e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria sem o documento fiscal correspondente;
- f) na operação ou prestação realizada sem emissão do documento fiscal correspondente;
- g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados ou no Distrito Federal sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual e ficará vedada a agregação de qualquer valor;
- h) nas aquisições realizadas em outros Estados ou no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; e
- i) nas hipóteses de impedimento a que se refere o art. 12;

§ 9º Na hipótese de emissão de **Nota Fiscal Eletrônica (NFe)**, modelo 55, **não** se aplicará o disposto nos §§ 5º a 8º, e a **base de cálculo** e o **ICMS** porventura devido devem ser indicados nos **campos próprios**, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NF-e, baixado nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu o referido documento eletrônico. (2018)

NF-e (modelo 55): os campos específicos de ICMS devem ser preenchidos normalmente, conforme manual técnico.

§ 10. Na prestação de serviço sujeito ao ISS, cujo imposto for de responsabilidade do tomador, o emitente fará a indicação alusiva à base de cálculo e ao imposto devido no **campo próprio** ou, em sua **falta**, no **corpo do documento fiscal** utilizado na prestação, observado o art. 27, no que couber.

Anotações:

SERVIÇO COM ISS RETIDO NA FONTE

O emitente indica a base de cálculo e o ISS devido (mas o recolhimento é do tomador), observando-se as disposições do artigo abaixo, no que couber.

Art. 27. A retenção na fonte de ISS da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, observado o disposto nos arts. 3º e 6º da Lei Complementar nº 116, de 2003, ocorrerá se observado cumulativamente o seguinte:

- I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual efetivo de ISS decorrente da aplicação das tabelas dos Anexos III, IV ou V desta Resolução para a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação, assim considerada:
 - a) a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses que antecederem o mês anterior ao da prestação; ou
 - b) a média aritmética da receita bruta total dos meses que antecederem o mês anterior ao da prestação, multiplicada por 12 (doze), na hipótese de a empresa ter iniciado suas atividades há menos de 13 (treze) meses da prestação;
- II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade da ME ou EPP, a alíquota aplicável será de 2% (dois por cento);
- III - na hipótese prevista no inciso II, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à ME ou à EPP prestadora dos serviços efetuar o recolhimento da diferença no mês subsequente ao do início de atividade em guia própria do Município;
- IV - na hipótese de a ME ou a EPP estar sujeita à tributação do ISS pelo Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere o caput, salvo quando o ISS for devido a outro Município;
- V - na hipótese de a ME ou EPP não informar no documento fiscal a alíquota de que tratam os incisos I e II, aplicar-se-á a alíquota de 5% (cinco por cento);
- VI - não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento da diferença será realizado em guia própria do Município; e
- VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de partilha com os Municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido pelo Simples Nacional.

§ 11. Relativamente ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), deverão ser observadas as normas estabelecidas nas legislações dos entes federados.

§ 12. Os documentos fiscais autorizados anteriormente à opção poderão ser utilizados até o **limite do prazo** previsto para o seu uso, desde que observadas as condições previstas nesta Resolução.

Art. 60. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional que emitir **nota fiscal com direito ao crédito** estabelecido no § 1º do art. 58, consignará no campo destinado às informações complementares ou, em sua falta, no corpo da nota fiscal, a expressão: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006".

Art. 58, § 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, não optantes pelo Simples Nacional, terão direito ao crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou à industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições, aplicando-se o disposto nos arts. 60 a 62.

§ 1º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito a que se refere o caput, corresponderá ao percentual efetivo calculado com base na **faixa de receita bruta** no mercado interno a que a ME ou a EPP estiver sujeita no **mês anterior** ao da operação, mediante aplicação das alíquotas nominais constantes dos Anexos I ou II desta Resolução, da seguinte forma: $\{[(RBT12 \times \text{alíquota nominal}) - (\text{menos}) \text{ Parcela a Deduzir}]/RBT12\} \times \text{Percentual de Distribuição do ICMS}$.

O crédito é calculado com a **alíquota efetiva do ICMS** do vendedor no mês anterior, multiplicada pelo valor da operação.

Fórmula: $[(RBT12 \times \text{AliqNominal} - PD) / RBT12] \times \% \text{ ICMS da respectiva faixa}$

§ 2º Será considerada a **média aritmética** da receita bruta total dos meses que antecederem o mês anterior ao da operação, **multiplicada** por **12 (doze)**, na hipótese de a empresa ter iniciado suas atividades há menos de **13 (treze) meses** da operação.

§ 3º O percentual de crédito de ICMS corresponderá a **1,36%** (um inteiro e trinta e seis centésimos por cento) para **revenda de mercadorias** e **1,44%** (um inteiro e quarenta e quatro centésimos por cento) para venda de **produtos industrializados** pelo contribuinte, na hipótese de a operação ocorrer **nos 2 (dois) primeiros meses** de início de atividade da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional.

Anotações:

Nos primeiros dois meses, sem RBT12, o crédito é fixo:

- 1,36% (comércio)
- 1,44% (indústria)

§ 4º No caso de redução de ICMS concedida pelo Estado ou Distrito Federal nos termos do art. 35, esta será considerada no **cálculo do percentual de crédito** de que tratam os §§ 1º e 3º, conforme critério de concessão disposto na legislação do ente.

Se o Estado concede redução de ICMS dentro do Simples (Art. 35), essa redução é refletida no cálculo do crédito.

Art. 35. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução específica para as ME ou EPP, em relação ao ICMS ou ao ISS, será realizada a redução proporcional, relativamente à receita do estabelecimento localizado no ente federado que concedeu a isenção ou redução, da seguinte forma:

I - sobre a parcela das receitas sujeitas a isenção, serão desconsiderados os percentuais do ICMS ou do ISS, conforme o caso;

II - sobre a parcela das receitas sujeitas a redução, será realizada a redução proporcional dos percentuais do ICMS ou do ISS, conforme o caso.

§ 5º Na hipótese de emissão de **NF-e**, o valor correspondente ao crédito e a alíquota referida no caput deste artigo deverão ser informados nos **campos próprios do documento fiscal**, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NF-e, nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu o referido documento eletrônico.

Art. 61. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional **não** poderá consignar no documento fiscal a expressão mencionada no caput do art. 60, ou caso já consignada, deverá **inutilizá-la**, quando:

VEDAÇÃO

O emitente (optante) **não pode** dar direito ao crédito de ICMS (art. 60) nas situações listadas.

Art. 60. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional que emitir nota fiscal com direito ao crédito estabelecido no § 1º do art. 58, consignará no campo destinado às informações complementares ou, em sua falta, no corpo da nota fiscal, a expressão: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006".

I - estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por **valores fixos mensais**;

II - tratar-se de operação de venda ou revenda de mercadorias em que o ICMS **não** é devido na forma do **Simples Nacional**;

III - houver **isenção** estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal, nos termos do art. 38, que abranja a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no mês da operação;

Art. 38. O cálculo do valor devido na forma prevista no Simples Nacional deverá ser efetuado por meio da declaração gerada pelo "Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D)", disponível no Portal do Simples Nacional na Internet.

IV - a operação for **imune** ao ICMS;

V - considerar, por opção, que a base de cálculo sobre a qual serão calculados os valores devidos na forma do Simples Nacional será representada pela receita recebida no mês (**Regime de Caixa**); ou

VI - tratar-se de prestação de serviço de **comunicação**, de **transporte interestadual** ou de **transporte intermunicipal**.

Art. 62. O adquirente da mercadoria **não** poderá se **creditar do ICMS** consignado em nota fiscal emitida por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, a que se refere o art. 60, quando:

I - a **alíquota** estabelecida no § 1º do art. 60 **não** for informada na nota fiscal;

Art. 60, § 1º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito a que se refere o caput, corresponderá ao percentual efetivo calculado com base na faixa de receita bruta no mercado interno a que a ME ou a EPP estiver sujeita no mês anterior ao da operação, mediante aplicação das alíquotas nominais constantes dos Anexos I ou II desta Resolução, da seguinte forma: $\{[(RBT12 \times \text{alíquota nominal}) - (\text{menos}) \text{ Parcela a Deduzir}] / RBT12\} \times \text{Percentual de Distribuição do ICMS}$.

Anotações:

II - a mercadoria adquirida **não** se destinar à **comercialização** ou à **industrialização**; ou

III - a operação enquadrar-se nas situações previstas nos incisos I a VI do art. 61.

- I - estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais;
- II - tratar-se de operação de venda ou revenda de mercadorias em que o ICMS não é devido na forma do Simples Nacional;
- III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal, nos termos do art. 38, que abranja a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no mês da operação;
- IV - a operação for imune ao ICMS;
- V - considerar, por opção, que a base de cálculo sobre a qual serão calculados os valores devidos na forma do Simples Nacional será representada pela receita recebida no mês (Regime de Caixa); ou
- VI - tratar-se de prestação de serviço de comunicação, de transporte interestadual ou de transporte intermunicipal.

Parágrafo único. Na hipótese de utilização de crédito a que se refere o § 1º do art. 58, de forma **indevida** ou **a maior**, o destinatário da operação **estornará** o crédito respectivo conforme a legislação de cada ente, **sem prejuízo** de eventuais **sanções** ao emitente, nos termos da legislação do Simples Nacional.

Art. 58, § 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, não optantes pelo Simples Nacional, terão direito ao crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou à industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições, aplicando-se o disposto nos arts. 60 a 62.

Art. 63. Observado o disposto no art. 64, a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os **registros e controles** das operações e prestações por ela realizadas:

I - **Livro Caixa**, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária;

II - **Livro Registro de Inventário**, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término de cada ano-calendário, caso seja contribuinte do ICMS;

III - **Livro Registro de Entradas**, modelo 1 ou 1-A, destinado à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento, caso seja contribuinte do ICMS;

IV - **Livro Registro dos Serviços Prestados**, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, caso seja contribuinte do ISS;

V - **Livro Registro de Serviços Tomados**, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS; e

VI - **Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle**, caso seja exigível pela legislação do IPI.

§ 1º Os livros discriminados neste artigo poderão ser **dispensados**, no todo ou em parte, pelo **ente tributante da circunscrição fiscal** do estabelecimento do contribuinte, respeitados os limites de suas respectivas competências.

§ 2º Além dos livros previstos no caput, serão utilizados, observado o disposto no art. 64:

I - **Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais**, pelo estabelecimento gráfico para registro dos impressos que confeccionar para terceiros ou para uso próprio;

II - livros específicos pelos contribuintes que comercializem **combustíveis**; e

III - **Livro Registro de Veículos**, por todas as pessoas que interfiram habitualmente no processo de **intermediação de veículos**, inclusive como simples depositários ou expositores.

§ 3º A apresentação da escrituração contábil, em especial do **Livro Diário** e do **Livro Razão**, **dispensa** a apresentação do Livro Caixa.

§ 4º A ME ou a EPP que receber aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá manter **Escrituração Contábil Digital** (ECD) e ficará **desobrigada** de cumprir o disposto no inciso I do caput e no § 3º.

Anotações:

Os arts. 61-A a 61-D da LC 123/2006 disciplinam sobre a figura do investidor anjo, pessoas físicas ou jurídicas que realizam aporte de capital em sociedade enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, para fomentar suas atividades inovadoras e investimentos produtivos.

A ECD (Escrituração Contábil Digital) é exigida para dar transparência e segurança jurídica à relação entre a empresa investida e o investidor-anjo, que, embora não seja sócio, tem direito a informações contábeis periódicas e pode examinar livros e documentos

Com a ECD, a empresa **fica desobrigada** de cumprir:

- inciso I do caput (Livro Caixa)
- § 3º (dispensa do Livro Caixa pelo uso do Livro Diário e Livro Razão): ela **deve** entregar a ECD, e isso substitui todas as obrigações de escrituração.

§ 5º O ente tributante que adote **sistema eletrônico de emissão** de documentos fiscais ou **recepção eletrônica** de informações poderá exigi-los de seus contribuintes optantes pelo Simples Nacional, observados os prazos e formas previstos nas respectivas legislações, **ressalvado** o disposto no art. 64.

Art. 64. A RFB, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir obrigações tributárias acessórias ou estabelecer exigências adicionais e unilaterais, relativamente à prestação de informações e apresentação de declarações referentes aos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional, além das estipuladas ou previstas nesta Resolução e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional.

§ 6º A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional fica obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias previstas nos **regimes especiais de controle fiscal**, quando exigíveis pelo respectivo ente tributante, observado o disposto no art. 64.

§ 7º O Livro Caixa deverá:

I - conter **termos de abertura e de encerramento** e ser **assinado** pelo representante legal da empresa e, se houver na localidade, pelo responsável contábil legalmente habilitado; e

II - ser escriturado **por estabelecimento**.

Art. 64. A RFB, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **não** poderão instituir obrigações tributárias acessórias ou estabelecer exigências **adicionais** e **unilaterais**, relativamente à prestação de informações e apresentação de declarações referentes aos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional, além das estipuladas ou previstas nesta Resolução e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional.

§ 1º O disposto no caput **não** se aplica às obrigações e exigências decorrentes de:

I - programas de **cidadania fiscal**;

II - norma publicada até 31 de março de 2014 que tenha veiculado exigência vigente até aquela data, observado o disposto no § 2º;

§ 2º As obrigações a que se refere o inciso II do § 1º e as que vierem a ser instituídas na forma prevista no caput, serão cumpridas por meio do Portal do Simples Nacional com base em resolução do CGSN.

III - **procedimento administrativo fiscal**, tais como a exibição de livros, documentos ou arquivos eletrônicos e o fornecimento de informações fiscais, econômicas ou financeiras, previstos ou autorizados nesta Resolução, bem como aqueles necessários à fundamentação dos atos administrativos oriundos do procedimento;

IV - informações apresentadas por meio do **Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis** (SCANC), aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz); ou

V - informações relativas ao **Fundo de Combate à Pobreza** constante do § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

Anotações:

§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição.

§ 2º As obrigações a que se refere o inciso II do § 1º e as que vierem a ser instituídas na forma prevista no caput, serão cumpridas por meio do Portal do Simples Nacional com base em resolução do CGSN.

II - norma publicada até 31 de março de 2014 que tenha veiculado exigência vigente até aquela data, observado o disposto no § 2º;

§ 3º A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico será aplicada somente na hipótese de **substituição** da entrega em meio convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabelecida em **resolução do CGSN**.

§ 4º Na hipótese prevista no inciso II do § 1º:

II - norma publicada até 31 de março de 2014 que tenha veiculado exigência vigente até aquela data, observado o disposto no § 2º;

I - a prestação de informações por meio do **Sistema Público de Escrituração Digital** (Sped) somente pode ser exigida:

a) nos casos em que se referir a estabelecimento de EPP que tenha **ultrapassado o sublimite** vigente no Estado ou no Distrito Federal; e

b) em **perfil específico** que **não** exija a apuração de tributos;

II - o Município que tenha adotado Nota Fiscal Eletrônica de Serviços deverá adotar medidas que visem à **revogação** das declarações eletrônicas de serviços prestados, em face do disposto no art. 69.

Art. 69. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário, ressalvado o disposto no inciso II do § 1º do art. 64.

Art. 65. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão exigir a **escrituração fiscal digital** ou obrigação equivalente para a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, desde que: (2025)

I - as informações eletrônicas sejam **pré-escrituradas** pelo ente federado, a fim de que o contribuinte complemente a escrituração com as seguintes informações:

a) relativas a documentos fiscais **não** eletrônicos;

b) sobre classificação fiscal de documentos fiscais eletrônicos de entrada; e

c) que confirmem os serviços tomados; e

II - a obrigação seja cumprida:

a) mediante **programa gratuito**, disponibilizado pela administração tributária estipulante da obrigação tributária acessória a que se refere o caput, com link disponibilizado no Portal do Simples Nacional; e (2025)

b) com **dispensa do uso de certificação digital**, **salvo** nas hipóteses previstas no art. 79, nos casos em que poderá ser exigido.

Art. 79. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional poderá ser obrigada ao uso de certificação digital para cumprimento das seguintes obrigações:

I - entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), bem como o recolhimento do FGTS, ou de declarações relativas ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para empresas com empregado;

II - emissão de documento fiscal eletrônico, quando a obrigatoriedade estiver prevista em norma do Confaz ou na legislação municipal;

III - prestação de informações relativas ao ICMS a que se refere o caput do art. 76, desde que a ME ou a EPP esteja obrigada ao uso de documento fiscal eletrônico na forma prevista no inciso II; e

IV - prestação de informações à RFB relativas à manutenção de recursos no exterior na forma prevista no art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006.

§ 1º A exigência prevista no caput **não** se aplicará às informações relativas a documentos fiscais:

I - **não eletrônicos** a que se refere o inciso I do caput, cujos dados sejam transmitidos à administração tributária do ente federado de localização do emitente em face de **programas de cidadania fiscal**;

Anotações:

I - as informações eletrônicas sejam **pré-escrituradas** pelo ente federado, a fim de que o contribuinte complemente a escrituração com as seguintes informações:

- a) relativas a documentos fiscais não eletrônicos;
- b) sobre classificação fiscal de documentos fiscais eletrônicos de entrada; e
- c) que confirmem os serviços tomados; e

II - a obrigação seja cumprida:

II - de **entrada** e de **serviços tomados**, quando a classificação ou a confirmação a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso I do caput forem efetuadas em sistema que possibilite a **recepção eletrônica** do documento, na forma estabelecida pela administração tributária do ente federado de localização do adquirente ou tomador.

§ 2º A carga ou confirmação de documentos fiscais eletrônicos de **saída** ou de **prestação de serviços não** poderá ser solicitada, **salvo** quando em caráter **facultativo**.

§ 3º O disposto neste artigo abrange qualquer modalidade de escrituração fiscal digital, livros eletrônicos de entrada e saída, bem como declaração eletrônica de prestação ou tomada de serviços.

§ 4º A exigência de prestação de dados por meio de escrituração fiscal digital em qualquer modalidade que **não** atenda ao disposto neste artigo **não** poderá ter caráter **obrigatório** para a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, **exceto** quando **ultrapassado o sublimite** vigente no Estado ou Distrito Federal.

REGRA GERAL

O ente não pode exigir escrituração digital fora das condições do art. 65 (pré-escrituração, programa gratuito, dispensa de certificado).

EXCEÇÃO

Se a empresa ultrapassar o sublimite (limite de receita para ICMS/ISS), o ente pode exigir escrituração digital mesmo que não atenda ao disposto neste artigo

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se às obrigações exigíveis a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 66. Os documentos fiscais relativos a operações ou prestações realizadas ou recebidas, bem como os livros fiscais e contábeis, deverão ser mantidos em **boa guarda, ordem e conservação** enquanto **não** decorrido o prazo **decadencial** e **não prescritas** eventuais ações que lhes sejam pertinentes.

Art. 67. Os livros e documentos fiscais previstos nesta Resolução serão emitidos e escriturados nos termos da **legislação do ente tributante da circunscrição** do contribuinte, com observância do disposto nos **Convênios e Ajustes SINIEF** que tratam da matéria, especialmente os Convênios SINIEF s/n, de 15 de dezembro de 1970, nº 6, de 21 de fevereiro de 1989, bem como o Ajuste SINIEF nº 7, de 30 de setembro de 2005 (NF-e), observado o disposto no art. 64.

Convênio SINIEF s/n, de 15 de dezembro de 1970: instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Convênio SINIEF nº 6, de 21 de fevereiro de 1989: instituiu a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Parágrafo único. O disposto no caput **não** se aplica aos livros e documentos fiscais relativos ao **ISS**.

Art. 68. Será considerado **inidôneo** o documento fiscal utilizado pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional em **desacordo com o disposto** nesta Resolução ou na legislação de cada ente federado. (2019)

Art. 69. O ato de emissão ou de recepção de **documento fiscal por meio eletrônico** estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, representa sua própria **escrituração fiscal** e elemento suficiente para a fundamentação e a **constituição do crédito tributário**, **ressalvado** o disposto no inciso II do § 1º do art. 64.

Art. 64. A RFB, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir obrigações tributárias acessórias ou estabelecer exigências adicionais e unilaterais, relativamente à prestação de informações e apresentação de declarações referentes aos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional, além das estipuladas ou previstas nesta Resolução e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às obrigações e exigências decorrentes de:

II - norma publicada até 31 de março de 2014 que tenha veiculado exigência vigente até aquela data, observado o disposto no § 2º;

Anotações:

Parágrafo único. Considera-se recepção de documento fiscal o ato de validação ou confirmação eletrônica praticado pelo contribuinte na forma estipulada pela respectiva legislação tributária.

Art. 70. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie serão **compartilhados** entre as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, quando emitidos por **meio eletrônico**, a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional fica **desobrigada de transmitir seus dados** às referidas administrações tributárias, **ressalvado** o disposto no art. 64, § 1º, inciso II. (2025)

Art. 64. A RFB, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir obrigações tributárias acessórias ou estabelecer exigências adicionais e unilaterais, relativamente à prestação de informações e apresentação de declarações referentes aos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional, além das estipuladas ou previstas nesta Resolução e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às obrigações e exigências decorrentes de:

II - norma publicada até 31 de março de 2014 que tenha veiculado exigência vigente até aquela data, observado o disposto no § 2º;

Art. 71. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional poderá, opcionalmente, adotar **contabilidade simplificada** para os registros e controles das operações realizadas, observadas as disposições previstas no Código Civil e nas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Parágrafo único. Aplica-se a dispensa prevista no § 2º do art. 1.179 do Código Civil ao empresário individual com receita bruta anual de até **R\$ 81.000,00** (oitenta e um mil reais).

CÓDIGO CIVIL

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 970.

SUBSEÇÃO II - DAS DECLARAÇÕES

Art. 72. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a **Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais** (Defis).

§ 1º A Defis será entregue à RFB por meio de módulo do **aplicativo PGDAS-D**, até **31 de março do ano-calendário subsequente** ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no Simples Nacional.

§ 2º Nas hipóteses em que a ME ou a EPP tenha sido **incorporada**, **cindida**, total ou parcialmente, **extinta** ou **fundida**, a Defis relativa à situação especial deverá ser entregue até:

I - o **último dia do mês de junho**, quando o evento ocorrer no **primeiro quadrimestre** do ano-calendário; ou

II - o **último dia do mês subsequente** ao do evento, nos demais casos.

§ 3º Em relação ao ano-calendário de **exclusão** da ME ou da EPP do Simples Nacional, esta deverá entregar a Defis abrangendo os **fatos geradores ocorridos no período** em que esteve na condição de optante, no prazo estabelecido no § 1º.

§ 1º A Defis será entregue à RFB por meio de módulo do aplicativo PGDAS-D, até 31 de março do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no Simples Nacional.

DEFIS

Anotações:

SITUAÇÃO	PRAZO LIMITE
REGRA GERAL (ANUAL)	Até 31 de março do ano seguinte ao fato gerador
SITUAÇÃO ESPECIAL (Incorporação, cisão, extinção, fusão)	1º Quadrimestre: Até o último dia de junho
	Demais Casos: Até o último dia do mês subsequente ao evento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES	• Prazo: regra geral (31/03 do ano seguinte) • Defis relativo ao período em que esteve no Simples (ex.: janeiro a agosto)

§ 4º A Defis poderá ser **retificada independentemente** de prévia autorização da administração tributária e terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, observado o disposto no parágrafo único do art. 138 do CTN.

CTN

Art. 138, Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada APÓS o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

§ 5º As informações prestadas pelo contribuinte na Defis serão **compartilhadas** entre a RFB e os órgãos de fiscalização tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (2025)

§ 6º A exigência da Defis **não** desobriga a prestação de **informações relativas a terceiros**.

§ 7º Na hipótese de a ME ou a EPP permanecer **inativa** durante todo o ano-calendário, deverá **informar esta condição** na Defis.

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º, considera-se em situação de inatividade a ME ou a EPP que **não** apresente **mutação patrimonial e atividade operacional** durante todo o ano-calendário.

§ 9º O direito de a ME ou a EPP retificar as informações prestadas na Defis e na Declaração Única e Simplificada de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DASN) **extingue-se** em **5 (cinco) anos** contados a partir do **1º (primeiro) dia do exercício seguinte** àquele ao qual se refere a declaração.

§ 10. Os documentos que fundamentaram a Defis deverão ser mantidos em **boa ordem e guarda** enquanto **não** decorrido o **prazo decadencial** e **não prescritas** eventuais ações que lhes sejam pertinentes. (2025)

Art. 73. Relativamente aos tributos devidos, **não abrangidos** pelo Simples Nacional, nos termos do art. 5º, a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional deverá observar a **legislação dos respectivos entes federados** quanto à prestação de informações e entrega de declarações.

Tributos do art. 5º (IOF, II, IE, ITR, IPI e ICMS importação, etc...) seguem as regras de declaração de cada ente.

Art. 74. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional fica obrigada à entrega da **Declaração Eletrônica de Serviços**, quando exigida pelo Município ou pelo Distrito Federal, que servirá para **a escrituração mensal** de todos os documentos fiscais emitidos e documentos recebidos referentes aos serviços prestados, tomados ou intermediados de terceiros, observado o disposto no inciso II do § 4º do art. 64.

Os municípios podem exigir que a empresa entregue uma Declaração Eletrônica de Serviços (DES).

Quando o município adota a NFS-e padrão nacional ou municipal com sistema que já captura as informações de prestação de serviços, esse arquivo digital vale como a própria escrituração, como disposto no art. 69.

Art. 69. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário, ressalvado o disposto no inciso II do § 1º do art. 64.

Anotações:

Dessa forma, a DES pode ser revogada para evitar duplicidade de obrigações acessórias, como disciplinado no parágrafo abaixo:

Art. 64.

§ 4º Na hipótese prevista no inciso II do § 1º:

II - o Município que tenha adotado Nota Fiscal Eletrônica de Serviços deverá adotar medidas que visem à revogação das declarações eletrônicas de serviços prestados, em face do disposto no art. 69.

Art. 75. A declaração a que se refere o art. 74 **substitui** os livros referidos nos incisos IV e V do art. 63, e será apresentada ao Município ou ao Distrito Federal pelo **prestador**, pelo **tomador**, ou por **ambos**, observado o disposto na legislação de sua circunscrição fiscal.

Art. 63. Observado o disposto no art. 64, a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas:

IV - Livro Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, caso seja contribuinte do ISS;

V - Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS; e

Art. 76. O Estado ou o Distrito Federal poderá obrigar a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional, quando responsável pelo recolhimento do ICMS de que tratam as alíneas "a", "g" e "h" do inciso XII do art. 5º, a entregar, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016, declaração eletrônica para prestação de informações relativas ao **ICMS** devido por **substituição tributária**, **recolhimento antecipado** e **diferencial de alíquotas**, por meio de aplicativo único, gratuito e acessível por link disponível no Portal do Simples Nacional, na forma disciplinada pelo **Confaz**, observado o disposto no inciso III do art. 79.

O Estado pode exigir uma declaração eletrônica específica nas situações em que o ICMS é pago **por fora** do cálculo simplificado (alíneas "a", "g" e "h" do inciso XII do art. 5º), desde que o aplicativo seja único, gratuito e acessível pelo Portal do Simples Nacional.

Além disso, a empresa só pode ser obrigada a usar o certificado para entregar essa declaração, se ela já estiver obrigada a usar certificado para emitir NF-e, conforme disciplina o inciso III do art. 79

Art. 79. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional poderá ser obrigada ao uso de certificação digital para cumprimento das seguintes obrigações:

II - emissão de documento fiscal eletrônico, quando a obrigatoriedade estiver prevista em norma do Confaz ou na legislação municipal;

III - prestação de informações relativas ao ICMS a que se refere o caput do art. 76, desde que a ME ou a EPP esteja obrigada ao uso de documento fiscal eletrônico na forma prevista no inciso II; e

RECOLHIMENTO DO ICMS FORA DO DAS

Art. 5º O recolhimento na forma prevista no art. 4º não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

XII - ICMS devido:

a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d'água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiá; aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação;

Anotações:

g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados ou no Distrito Federal sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual e ficará vedada a agregação de qualquer valor;

h) nas aquisições realizadas em outros Estados ou no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

§ 1º A declaração de que trata o caput **substituirá**, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016, as **exigidas pelos Estados e pelo Distrito Federal**.

§ 2º Os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2015 continuarão a ser declarados com observância da disciplina estabelecida pelos entes a que se refere o caput.

§ 3º A escrituração fiscal, a que se refere o art. 65, acarreta a **dispensa** de prestação da informação prevista no caput. (2025)

Art. 65. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão exigir a escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente para a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, desde que:

I - as informações eletrônicas sejam pré-escrituradas pelo ente federado, a fim de que o contribuinte complemente a escrituração com as seguintes informações:

- a) relativas a documentos fiscais não eletrônicos;
- b) sobre classificação fiscal de documentos fiscais eletrônicos de entrada; e
- c) que confirmem os serviços tomados; e

II - a obrigação seja cumprida:

- a) mediante programa gratuito, disponibilizado pela administração tributária estipulante da obrigação tributária acessória a que se refere o caput, com link disponibilizado no Portal do Simples Nacional; e
- b) com dispensa do uso de certificação digital, salvo nas hipóteses previstas no art. 79, nos casos em que poderá ser exigido.

SUBSEÇÃO III - DO REGISTRO DOS VALORES A RECEBER NO REGIME DE CAIXA

Art. 77. A optante pelo **regime de caixa** deverá manter registro dos **valores a receber**, no modelo constante do Anexo IX, no qual constarão, no mínimo, as seguintes informações, relativas a cada prestação de serviço ou operação com mercadorias a prazo:

I - **número e data de emissão** de cada documento fiscal;

II - **valor** da operação ou prestação;

III - quantidade e valor de cada **parcela**, bem como a data dos respectivos **vencimentos**;

IV - **data de recebimento** e **valor** recebido;

V - **saldo a receber**; e

VI - créditos considerados **não** mais **cobráveis**.

§ 1º Na hipótese de haver mais de um documento fiscal referente a uma mesma prestação de serviço ou operação com mercadoria, estes deverão ser registrados conjuntamente.

§ 2º A adoção do regime de caixa pela ME ou EPP **não** a desobriga de manter em boa ordem e guarda os documentos e livros previstos nesta Resolução, inclusive com a discriminação completa de toda a sua **movimentação financeira e bancária**, constante do Livro Caixa, observado o disposto no § 3º do art. 63.

Art. 63, § 3º A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa.

§ 3º Fica **dispensado** o registro na forma prevista neste artigo em relação às prestações e operações realizadas por meio de administradoras de cartões, inclusive de crédito, **desde que** a ME ou a EPP **anexe ao respectivo registro os extratos** emitidos pelas administradoras relativos às vendas e aos créditos respectivos.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo para os valores decorrentes das prestações e operações realizadas por meio de **cheques**:

I - quando emitidos para **apresentação futura**, mesmo quando houver parcela à vista;

Anotações:

II - quando emitidos para quitação da venda total, na ocorrência de cheques **não honrados**;

III - **não** liquidados no **próprio mês**.

§ 5º A ME ou a EPP deverá apresentar à administração tributária, quando solicitados, os documentos que comprovem a efetiva cobrança dos créditos considerados não mais cobráveis.

§ 6º São considerados meios de cobrança:

I - **notificação extrajudicial**;

II - **protesto**;

III - **cobrança judicial**; e

IV - registro do débito em **cadastro de proteção ao crédito**.

Art. 78. Na hipótese de descumprimento do disposto no art. 77, será **desconsiderada**, de ofício, a opção pelo **regime de caixa**, para os anos-calendário correspondentes ao período em que tenha ocorrido o descumprimento.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os tributos abrangidos pelo Simples Nacional deverão ser **recalculados** pelo **regime de competência**, **sem prejuízo** dos acréscimos legais correspondentes.

1) Se a empresa não mantiver o registro de valores a receber conforme o Anexo IX, o Fisco pode **desconsiderar** a opção pelo regime de caixa

2) A empresa passará a ser considerada como tendo adotado o regime de competência para o período em que houve a irregularidade
- Incidência **juros e multa** sobre a diferença apurada

SUBSEÇÃO IV - DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A ME E A EPP

Art. 79. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional PODERÁ ser obrigada ao uso de **certificação digital** para cumprimento das seguintes obrigações:

I - entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (**GFIP**), bem como o **recolhimento do FGTS**, ou de declarações relativas ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (**eSocial**), para empresas com empregado;

II - emissão de **documento fiscal eletrônico**, quando a obrigatoriedade estiver prevista em norma do Confaz ou na legislação municipal;

III - prestação de **informações relativas ao ICMS** a que se refere o caput do art. 76, **desde que** a ME ou a EPP esteja obrigada ao uso de documento fiscal eletrônico na forma prevista no inciso II; e

Art. 76. O Estado ou o Distrito Federal poderá obrigar a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional, quando responsável pelo recolhimento do ICMS de que tratam as alíneas "a", "g" e "h" do inciso XII do art. 5º, a entregar, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016, declaração eletrônica para prestação de informações relativas ao ICMS devido por substituição tributária, recolhimento antecipado e diferencial de alíquotas, por meio de aplicativo único, gratuito e acessível por link disponível no Portal do Simples Nacional, na forma disciplinada pelo Confaz, observado o disposto no inciso III do art. 79.

IV - prestação de informações à RFB relativas à **manutenção de recursos no exterior** na forma prevista no art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006.

LEI Nº 11.371, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006

Art. 1º Fica facultada a manutenção, no exterior, dos recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País.

§ 1º Poderá ser exigida a utilização de **códigos de acesso** para cumprimento das obrigações **não** previstas nos incisos do caput.

Códigos de acesso (login/senha) podem ser usados para obrigações que não exigem certificado digital.

Anotações:

§ 2º A empresa PODERÁ cumprir as obrigações relativas ao eSocial com utilização de código de acesso apenas na modalidade online e **desde que** tenha até **1 (um) empregado**.

SUBSEÇÃO V - DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO

Art. 80. A ME ou a EPP **envasadora de bebidas** optante pelo Simples Nacional deverá observar as normas da RFB referentes a instalação de equipamentos de **contadores de produção**, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, além de outros **instrumentos de controle**.

SEÇÃO IX

DA EXCLUSÃO

SUBSEÇÃO I - DA EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO

Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, **mediante comunicação** da ME ou da EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:

I - por **opção**, a **qualquer tempo**, produzindo efeitos:

a) a partir de **1º de janeiro** do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de janeiro; ou

b) a partir de **1º de janeiro** do ano-calendário **subsequente**, se comunicada nos demais meses; ou

EXCLUSÃO POR OPÇÃO	
ÉPOCA DA COMUNICAÇÃO	INÍCIO DOS EFEITOS
No mês de janeiro	1º de janeiro do próprio ano
Nos demais meses	1º de janeiro do ano seguinte

II - **obrigatoriamente**, quando:

a) a receita bruta acumulada **ultrapassar** um dos limites previstos no § 1º do art. 2º, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:

Art. 2º

§ 1º Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas, em cada ano-calendário, receitas no mercado interno até o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, inclusive quando realizada por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que as receitas de exportação também não excedam R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

1. até o **último dia útil do mês subsequente** à ultrapassagem em mais de **20%** (vinte por cento) de um desses limites, produzindo efeitos a partir do **mês subsequente** ao do excesso; ou

2. até o **último dia útil** do mês de **janeiro do ano-calendário subsequente**, na hipótese de **não** ter ultrapassado em mais de **20%** (vinte por cento) um desses limites, produzindo efeitos a partir do **ano-calendário subsequente** ao do excesso;

b) a receita bruta acumulada, no ano-calendário de início de atividade, **ultrapassar** um dos limites previstos no caput do art. 3º, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:

Art. 3º No ano-calendário de início de atividade, cada um dos limites previstos no § 1º do art. 2º será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

1. até o **último dia útil do mês subsequente** à ultrapassagem em mais de **20%** (vinte por cento) de um desses limites, produzindo efeitos **retroativamente** ao início de atividades; ou

2. até o **último dia útil** do mês de **janeiro do ano-calendário subsequente**, na hipótese de **não** ter ultrapassado em mais de **20%** (vinte por cento) um desses limites, produzindo efeitos a partir de **1º de janeiro do ano-calendário subsequente**;

Anotações:

EXCLUSÃO OBRIGATÓRIO – EXCESSO DO LIMITE		
EXCESSO DO LIMITE GERAL (R\$ 4,8 MILHÕES)		
EXCESSO	PRAZO DE COMUNICAÇÃO	EFEITOS
Até 20%	Até o último dia útil de janeiro do ano seguinte	1º de janeiro do ano seguinte
Mais de 20%	Até o último dia útil do mês subsequente ao excesso	Mês subsequente ao excesso
ANO DE INÍCIO LIMITE PROPORCIONAL (R\$ 400.000 × MESES)		
EXCESSO	PRAZO DE COMUNICAÇÃO	EFEITOS
Até 20%	Até o último dia útil de janeiro do ano seguinte	1º de janeiro do ano seguinte
Mais de 20%	Até o último dia útil do mês subsequente ao excesso	Retroativos ao início de atividade

c) incorrer nas **hipóteses de vedação** previstas nos incisos II a XIV, XVI a XXV e XXVII do art. 15, hipótese em que a exclusão: **(2025)**

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada:

- II - de cujo capital participe outra pessoa jurídica ou sociedade em conta de participação;
 - III - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
 - IV - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;
 - I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário em curso, receita bruta superior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior, observado o disposto no art. 3º;
 - V - cujo titular ou sócio participe com mais de **10%** (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;
 - VI - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso I do caput; **(2025)**
- A nova redação inclui explicitamente “de fato ou de direito”, com o objetivo de evitar simulações, fraude ou uso de pessoas entrepostas “laranjas”.
- VII - constituída sob a forma de cooperativa, salvo cooperativa de consumo;
 - VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica ou de sociedade em conta de participação;
 - IX - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
 - X - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica ocorrido em um dos **5 (cinco) anos-calendário anteriores**;
 - XI - constituída sob a forma de sociedade por ações;
 - XII - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
 - XIII - que possua titular ou sócio domiciliado no exterior; **(2025)**
 - XIV - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
 - XVI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto:
 - a) na modalidade fluvial; ou
 - b) nas demais modalidades, quando:
 - 1. o serviço caracterizar transporte urbano ou metropolitano; OU
 - 2. o serviço realizar-se na modalidade de fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores;
 - XVII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica;
 - XVIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;
 - XIX - que exerça atividade de importação de combustíveis;
 - XX - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
 - a) cigarros, cigarilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;
 - b) cervejas sem álcool; e
 - c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por ME ou por EPP registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que obedeça à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da RFB quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas, nas seguintes atividades:

Anotações:

1. micro e pequenas cervejarias;
 2. micro e pequenas vinícolas;
 3. produtores de licores; e
 4. micro e pequenas destilarias;
- XXI - que realize cessão ou locação de mão de obra;
- XXII - que se dedique a atividades de loteamento e incorporação de imóveis;
- XXIII - que realize atividade de locação de imóveis próprios; (2025)
- XXIV - que não tenha feito inscrição em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível, ou cujo cadastro esteja em situação irregular, observadas as disposições específicas relativas ao MEI;
- XXV - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade; (2025)
- XXVII - que tenha filial, sucursal, agência ou representação no exterior.

1. deverá ser comunicada até o **último dia útil do mês subsequente** ao da ocorrência da situação de vedação; e

2. produzirá efeitos a partir do **primeiro dia do mês seguinte** ao da ocorrência da situação de vedação;

d) possuir **débito** com o **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, ou com as **Fazendas Públicas** Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade **não** esteja **suspensa**, hipótese em que a exclusão:

1. deverá ser comunicada até o **último dia útil do mês subsequente** ao da situação de vedação; e

2. produzirá efeitos a partir do **ano-calendário subsequente** ao da comunicação; ou

e) for constatado que, quando do **ingresso** no Simples Nacional, a ME ou a EPP incorria em alguma das **vedações** previstas no art. 15, hipótese em que a exclusão produzirá efeitos desde a **data da opção**.

Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea "c" do inciso II do caput, deverão ser consideradas as disposições específicas relativas ao **MEI**, quando se tratar de **ausência de inscrição** ou de **irregularidade em cadastro fiscal** federal, municipal ou estadual, quando exigível.

Para o MEI, a exclusão por vedação relativa à ausência de inscrição e cadastro irregular segue as regras próprias do MEI.

EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA		
MOTIVO DA EXCLUSÃO	PRAZO PARA COMUNICAR	EFEITOS
Impedimentos do Art. 15	Até o último dia útil do mês subsequente à ocorrência	1º dia do mês seguinte ao da ocorrência
Débitos não suspensos (INSS e Fazendas Públicas)	Até o último dia útil do mês subsequente à situação	1º de janeiro do ano seguinte
Vedação já existente na data da opção	-	Desde a data da opção (retroativo)

Art. 82. A **alteração de dados no CNPJ**, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à **comunicação obrigatória** de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:

I - alteração de natureza jurídica para **sociedade anônima**, sociedade empresária em **comandita por ações**, sociedade em **conta de participação** ou estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira;

II - inclusão de **atividade econômica vedada** à opção pelo Simples Nacional;

III - inclusão de **sócio pessoa jurídica**;

IV - inclusão de **sócio domiciliado no exterior**;

V - **cisão parcial**; ou

VI - **extinção** da empresa.

Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos:

I - a partir do **primeiro dia do mês seguinte** ao da ocorrência da situação de vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e

Anotações:

II - a partir da **data da extinção** da empresa, na hipótese prevista no inciso VI do caput.

SUBSEÇÃO II - DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO

Art. 83. A competência para **excluir de ofício** a ME ou a EPP do Simples Nacional é:

I - da **RFB**;

II - das **secretarias estaduais** competentes para a administração tributária, segundo a localização do estabelecimento; e (2020)

III - dos **Municípios**, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.

§ 1º Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que iniciar o processo de exclusão de ofício.

§ 2º Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o disposto no art. 122.

Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado a:

- I - identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do Regime e a ações fiscais;
- II - encaminhar notificações e intimações; e
- III - expedir avisos em geral.

§ 3º Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a **decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte**, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84.

Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:

- I - a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 81, quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
- II - a partir do mês subsequente ao do descumprimento das obrigações a que se refere o § 8º do art. 6º, quando se tratar de escritórios de serviços contábeis;
- III - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que:
 - a) for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou a EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 15; ou
 - b) for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do § 4º do art. 6º e do inciso II do § 3º do art. 8º;
- IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
 - a) ter a empresa causado embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, e não ter fornecido informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiver intimada a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
 - b) ter a empresa resistido à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolva suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
 - c) ter sido a empresa constituída por interpostas pessoas;
 - d) ter a empresa incorrido em práticas reiteradas de infração ao disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006;
 - e) ter sido a empresa declarada inapta, na forma prevista na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;
 - f) se a empresa comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
 - g) se for constatada:
 - 1. a falta de ECD para a ME e a EPP que receber aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006; ou
 - 2. a falta de escrituração do Livro Caixa ou a existência de escrituração do Livro Caixa que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, para a ME e a EPP que não receber o aporte de capital a que se refere o item 1;
 - h) se for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
 - i) se for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, foi superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
 - j) se for constatado que a empresa, de forma reiterada, não emite documento fiscal de venda ou prestação de serviço, observado o disposto nos arts. 59 a 61 e ressalvadas as prerrogativas do MEI nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 106; e
 - k) se for constatado que a empresa, de forma reiterada, deixa de incluir na folha de pagamento ou em documento de informações exigido pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, informações sobre o segurado empregado, o trabalhador avulso ou o contribuinte individual que lhe presta serviço;
- V - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência, na hipótese de ausência ou irregularidade no cadastro fiscal federal, municipal ou, quando exigível, estadual; e

Anotações:

VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, se a empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

§ 4º Se **não** houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de **vencido o respectivo prazo**, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84.

EXCLUSÃO DE OFÍCIO	
SITUAÇÃO	QUANDO A EXCLUSÃO SE TORNA EFETIVA?
Com Impugnação	Somente após a decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
Sem Impugnação	Após o vencimento do prazo de impugnação.
✚ Em ambos os casos: observa-se o art. 84, que disciplina efeitos da exclusão.	

§ 5º A exclusão de ofício será registrada no **Portal do Simples Nacional** na internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro, observado o disposto no art. 84.

§ 6º Fica **dispensado** o registro previsto no § 5º para a **exclusão retroativa** de ofício efetuada após a **baixa no CNPJ**, condicionados os efeitos dessa exclusão à efetividade do termo de exclusão na forma prevista nos §§ 3º e 4º.

Exclusão retroativa de ofício + após baixa → dispensada o registro no Portal do Simples Nacional.

§ 7º Ainda que a ME ou a EPP exerça exclusivamente atividade **não** incluída na competência tributária municipal, se tiver **débitos** perante a Fazenda Pública Municipal, **ausência de inscrição** ou **irregularidade no cadastro fiscal**, o Município poderá proceder à sua exclusão do Simples Nacional por esses motivos, observado o disposto nos incisos V e VI do caput e no § 1º, todos do art. 84.

Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:

V - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência, na hipótese de ausência ou irregularidade no cadastro fiscal federal, municipal ou, quando exigível, estadual; e

VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, se a empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

§ 1º Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da ciência da comunicação da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional.

§ 8º Ainda que a ME ou a EPP **não** tenha estabelecimento em sua circunscrição o Estado poderá excluí-la do Simples Nacional se ela estiver em **débito** perante a Fazenda Pública Estadual ou se **não** tiver **inscrita** no cadastro fiscal, quando exigível, ou se o cadastro estiver em **situação irregular**, observado o disposto nos incisos V e VI do caput e no § 1º, todos do art. 84.

Anotações:

SUBSEÇÃO III - DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO

Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá **efeitos**:

I - a partir das **datas de efeitos** previstas no inciso II do art. 81, quando verificada a **falta de comunicação de exclusão obrigatória**;

Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:

II - obrigatoriamente, quando:

a) a receita bruta acumulada ultrapassar um dos limites previstos no § 1º do art. 2º, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:

1. até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) de um desses limites, produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao do excesso; ou
2. até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) um desses limites, produzindo efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao do excesso;

b) a receita bruta acumulada, no ano-calendário de início de atividade, ultrapassar um dos limites previstos no caput do art. 3º, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:

1. até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) de um desses limites, produzindo efeitos retroativamente ao início de atividades; ou
2. até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) um desses limites, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente;

c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV, XVI a XXV e XXVII do art. 15, hipótese em que a exclusão:

1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação; e
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação;

d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão:

1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de vedação; e
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou

e) for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou a EPP incorria em alguma das vedações previstas no art. 15, hipótese em que a exclusão produzirá efeitos desde a data da opção.

II - a partir do **mês subsequente** ao do descumprimento das obrigações a que se refere o § 8º do art. 6º, quando se tratar de **escritórios de serviços contábeis**;

Art. 6º

§ 8º A opção pelo Simples Nacional formalizada por escritório de serviços contábeis implica o dever deste, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de classe:

I - de promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o art. 102 e à primeira declaração anual simplificada do Microempreendedor Individual (MEI), o qual poderá, por meio de suas entidades representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios, por intermédio dos seus órgãos vinculados;

II - de fornecer, por solicitação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às ME e EPP optantes pelo Simples Nacional e atendidas pelo escritório ou por entidade representativa de classe; e

III - de promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional atendidas pelo escritório ou por entidade representativa de classe.

III - a partir da **data dos efeitos** da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que:

a) for constatado que, quando do **ingresso** no Simples Nacional, a ME ou a EPP incorria em alguma das **hipóteses de vedação** previstas no art. 15; ou

b) for constatada **declaração inverídica** prestada nas hipóteses do § 4º do art. 6º e do inciso II do § 3º do art. 8º;

Art. 6º

§ 4º No momento da opção, o contribuinte deverá declarar expressamente que não se enquadra nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações realizadas pelos entes federados.

Art. 8º

§ 3º A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja considerado ambíguo poderá formalizar a opção de acordo com o art. 6º, desde que:

Anotações:

II - declare expressamente que não se enquadra nas vedações previstas no art. 15, nos termos do § 4º do art. 6º.

IV - a partir do **próprio mês** em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos **3 (três) anos-calendário subsequentes**, nas seguintes hipóteses:

a) ter a empresa causado **embaraço à fiscalização**, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, e não ter fornecido informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiver intimada a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

b) ter a empresa **resistido à fiscalização**, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolva suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;

c) ter sido a empresa constituída **por interpostas pessoas**;

d) ter a empresa incorrido em **práticas reiteradas de infração** ao disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006;

e) ter sido a empresa declarada **inapta**, na forma prevista na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando a pessoa jurídica:

I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da omissão;

II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior;

III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que:

a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;

b) não for localizada no endereço informado no CNPJ;

c) quando intimado, o seu representante legal:

1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na referida entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la; ou

2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário;

d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu representante legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido localizado; ou

e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for comunicada;

IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;

V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros;

VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal estruturada, inclusive em proveito de terceiras empresas; ou

VII - encontrar-se suspensa por, no mínimo, 1 (um) ano.

VIII - praticar reiteradamente as infrações de que trata o art. 471-D, nos termos do art. 471-E, ambos da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

f) se a empresa comercializar mercadorias objeto de **contrabando** ou **descaminho**;

g) se for constatada:

1. a **falta** de **ECD** para a ME e a EPP que receber **aporte de capital** na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006; ou

Os arts. 61-A a 61-D da LC 123/2006 disciplinam sobre a figura do investidor anjo, pessoas físicas ou jurídicas que realizam aporte de capital em sociedade enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, para fomentar suas atividades inovadoras e investimentos produtivos.

A ECD (Escrituração Contábil Digital) é exigida para dar transparência e segurança jurídica à relação entre a empresa investida e o investidor-anjo, que, embora não seja sócio, tem direito a informações contábeis periódicas e pode examinar livros e documentos

2. a **falta** de escrituração do **Livro Caixa** ou a existência de escrituração do Livro Caixa que **não** permita a **identificação da movimentação financeira**, inclusive bancária, para a ME e a EPP que não receber o aporte de capital a que se refere o item 1;

h) se for constatado que durante o ano-calendário o valor das **despesas** pagas supera em **20%** (vinte por cento) o valor de **ingressos** de recursos no mesmo período, **excluído o ano de início** de atividade;

Anotações:

i) se for constatado que durante o ano-calendário o valor das **aquisições** de mercadorias para comercialização ou industrialização, **ressalvadas hipóteses justificadas** de aumento de estoque, foi **superior a 80%** (oitenta por cento) dos **ingressos** de recursos no mesmo período, **excluído o ano de início** de atividade;

j) se for constatado que a empresa, de forma **reiterada**, **não** emite **documento fiscal** de venda ou prestação de serviço, observado o disposto nos arts. 59 a 61 e **ressalvadas** as prerrogativas do MEI nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 106; e

Art. 106. O MEI:

II - em relação ao documento fiscal previsto no art. 59:

a) ficará dispensado da emissão:

1. nas operações com venda de mercadorias ou prestações de serviços para consumidor final pessoa física; e
2. nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário emitir nota fiscal de entrada; e

k) se for constatado que a empresa, de forma **reiterada**, **deixa** de **incluir na folha de pagamento** ou em **documento** de informações exigido pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, informações sobre o segurado **empregado**, o **trabalhador avulso** ou o **contribuinte individual** que lhe presta serviço;

V - a partir do **primeiro dia do mês seguinte** ao da ocorrência, na hipótese de **ausência** ou **irregularidade no cadastro fiscal** federal, municipal ou, quando exigível, estadual; e

VI - a partir do **ano-calendário subsequente** ao da **ciência** do termo de exclusão, se a empresa estiver em **débito** com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as **Fazendas Públicas** Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade **não** esteja suspensa.

§ 1º Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a **comprovação da regularização** do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até **90 (noventa) dias**, contado da ciência da comunicação da exclusão de ofício, **possibilitará a permanência** da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional. (2025)

§ 2º O prazo a que se refere o inciso IV do caput será elevado para **10 (dez) anos** caso seja constatada a utilização de **artifício**, ardis ou qualquer outro **meio fraudulento** que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples Nacional.

IV - a partir do **próprio mês** em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:

§ 3º A ME ou a EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º, nas hipóteses do inciso I do § 2º do art. 3º, a ME ou a EPP excluída do Simples Nacional ficará sujeita ao **pagamento da totalidade** ou **diferença** dos respectivos tributos, devidos em conformidade com as **normas gerais** de incidência, acrescidos apenas de **juros de mora**, quando efetuado ANTES do início de procedimento de ofício.

Se o excesso > 20% do limite proporcional no ano de início (inciso I do § 2º do art. 3º), com exclusão retroativa.

- o contribuinte deve pagar a totalidade ou diferença dos tributos (como se nunca tivesse optado pelo Simples)
- com incidência apenas juros de mora, sem multa, se o pagamento for espontâneo antes de qualquer ação fiscal

Art. 3º

§ 2º Os efeitos da exclusão prevista no § 1º:

I - serão retroativos ao início de atividade se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada for superior a 20% (vinte por cento) dos limites previstos no caput;

§ 5º Na hipótese das vedações de que tratam os incisos II a XIV, XVI a XXIII, XXV e XXVII do art. 15, uma vez que o **motivo da exclusão deixe de existir**, se houver a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput, o **efeito** desta dar-se-á a partir do **mês seguinte** ao da ocorrência da situação impeditiva, **limitado**, porém, ao **último dia do ano-calendário** em que a referida situação **deixou de existir**. (2025)

Anotações:

O inciso I do caput estabelece que, quando há falta de comunicação obrigatória de exclusão, a exclusão de ofício produz efeitos a partir das datas previstas no inciso II do art. 81.

Essas datas variam conforme o motivo da exclusão. Em especial, para as vedações do art. 15, a exclusão por falta de comunicação deveria retroagir ao início da produção de efeitos (mês seguinte à ocorrência).

O § 5º introduz uma limitação importante: se a vedação deixar de existir, os efeitos retroativos não atingem todo o período, mas apenas:

- Início: mês seguinte ao da ocorrência da vedação;
- Fim: último dia do ano-calendário em que a vedação deixou de existir.

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada:

II - de cujo capital participe outra pessoa jurídica ou sociedade em conta de participação;

III - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

IV - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;

I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário em curso, receita bruta superior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior, observado o disposto no art. 3º;

V - cujo titular ou sócio participe com mais de **10%** (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;

VI - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso I do caput; (2025)

A nova redação inclui explicitamente “de fato ou de direito”, com o objetivo de evitar simulações, fraude ou uso de pessoas entrepostas “laranjas”.

VII - constituída sob a forma de cooperativa, salvo cooperativa de consumo;

VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica ou de sociedade em conta de participação;

IX - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

X - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica ocorrido em um dos **5 (cinco) anos-calendário anteriores**;

XI - constituída sob a forma de sociedade por ações;

XII - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);

XIII - que possua titular ou sócio domiciliado no exterior; (2025)

XIV - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;

XVI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto:

a) na modalidade fluvial; ou

b) nas demais modalidades, quando:

1. o serviço caracterizar transporte urbano ou metropolitano; OU

2. o serviço realizar-se na modalidade de fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores;

XVII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica;

XVIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;

XIX - que exerça atividade de importação de combustíveis;

XX - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:

a) cigarros, cigarilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;

b) cervejas sem álcool; e

c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por ME ou por EPP registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que obedeça à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da RFB quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas, nas seguintes atividades:

1. micro e pequenas cervejarias;

2. micro e pequenas vinícolas;

3. produtores de licores; e

4. micro e pequenas destilarias;

XXI - que realize cessão ou locação de mão de obra;

XXII - que se dedique a atividades de loteamento e incorporação de imóveis;

XXIII - que realize atividade de locação de imóveis próprios; (2025)

XXV - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade; (2025)

XXVII - que tenha filial, sucursal, agência ou representação no exterior.

Anotações:

§ 6º Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e "k" do inciso IV do caput:

IV - a partir do **próprio mês** em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:

- d) ter a empresa incorrido em práticas reiteradas de infração ao disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006;
- j) se for constatado que a empresa, de forma reiterada, não emite documento fiscal de venda ou prestação de serviço, observado o disposto nos arts. 59 a 61 e ressalvadas as prerrogativas do MEI nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 106; e
- k) se for constatado que a empresa, de forma reiterada, deixa de incluir na folha de pagamento ou em documento de informações exigido pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, informações sobre o segurado empregado, o trabalhador avulso ou o contribuinte individual que lhe presta serviço;

I - a ocorrência, em **2 (dois) ou mais períodos** de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos **últimos 5 (cinco) anos-calendário**, formalizadas por intermédio de **auto de infração** ou **notificação de lançamento**, em um ou mais procedimentos fiscais; ou

II - a **segunda ocorrência** de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de **artifício**, ardil ou qualquer outro **meio fraudulento** que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

§ 7º Para fins do disposto na alínea "h" do inciso IV do caput, consideram-se despesas pagas as decorrentes de **desembolsos financeiros** relativos ao **curso das atividades** da empresa, e inclui custos, salários e demais despesas operacionais e não operacionais.

h) se for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em **20%** (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;

§ 8º Na hipótese prevista no inciso I do § 6º deste artigo, quando constatada **omissão de receitas** ou sua **segregação indevida**, sem a verificação de outras hipóteses de exclusão, a administração tributária PODERÁ, a seu critério, caracterizar a **prática reiterada** em procedimentos fiscais distintos.

Se a empresa repete essas condutas em períodos diferentes, dentro de 5 anos, e as infrações já foram formalizadas por auto de infração ou notificação de lançamento, o Fisco **pode** (discrecionariamente) enquadrar essa repetição como "prática reiterada" para fins de exclusão.

§ 6º Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e "k" do inciso IV do caput:

I - a ocorrência, em **2 (dois) ou mais períodos** de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos **últimos 5 (cinco) anos-calendário**, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento, em um ou mais procedimentos fiscais; ou

§ 9º Na hipótese da vedação de que trata o inciso XXV do art. 15, o titular ou sócio será considerado **empregado** ou **empregado doméstico**, ficando a contratante sujeita a todas as obrigações dessa relação, inclusive as tributárias e previdenciárias.

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada:

XXV - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade; (2025)

Anotações:

SEÇÃO X

DA FISCALIZAÇÃO E DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES DO SIMPLES NACIONAL

SUBSEÇÃO I - DA COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR

Art. 85. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional é do órgão de administração tributária:

I - do **Município**, desde que o **contribuinte do ISS** tenha estabelecimento em seu território ou quando se tratar das exceções de competência previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 2003;

II - dos **Estados** ou do **Distrito Federal**, desde que a pessoa jurídica tenha estabelecimento em seu **território**; ou

III - da **União**, em qualquer hipótese.

§ 1º No exercício da competência de que trata o caput:

I - a ação fiscal, após iniciada, poderá abranger **todos os estabelecimentos** da ME e da EPP, **independentemente** das atividades por eles exercidas, observado o disposto no § 2º; e

II - as autoridades fiscais **não** ficarão limitadas à fiscalização dos tributos instituídos pelo próprio ente federado fiscalizador, estendendo-se sua competência a **todos os tributos** abrangidos pelo Simples Nacional.

FISCALIZAÇÃO	
ELEMENTO	REGRA
AMPLITUDE	A fiscalização iniciada em um estabelecimento pode se estender a todos os estabelecimentos , independentemente da atividade
PRAZO	O ente fiscalizador pode apurar todos os tributos do Simples Nacional , não apenas os de sua competência
COMPETÊNCIA	MUNICÍPIOS ISS + estabelecimento no território
	ESTADOS/ DF Empresa com estabelecimento no território
	UNIÃO Em qualquer hipótese

§ 2º Na hipótese de o órgão da administração tributária do Estado, do Distrito Federal ou do Município realizar ação fiscal em contribuinte com estabelecimento **fora do âmbito de competência** do respectivo ente federado, o órgão deverá comunicar o fato à administração tributária do outro ente federado para que, se houver interesse, se **integre à ação fiscal**.

§ 3º A comunicação a que se refere o § 2º dar-se-á por meio do sistema eletrônico de que trata o art. 86, no **prazo mínimo** de **10 (dez) dias** ANTES do início da ação fiscal.

§ 4º As administrações tributárias estaduais poderão celebrar **convênio** com os **Municípios** de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o caput.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2866346](#) (FUNDATEC - 2024)

§ 5º Fica **dispensado** o convênio a que se refere o § 4º na hipótese de ocorrência de prestação de **serviços** **sujeita ao ISS** por estabelecimento localizado no Município.

Anotações:

§ 6º A competência para fiscalizar de que trata este artigo poderá ser plenamente exercida pelos entes federados, de **forma individual** ou **simultânea**, inclusive de forma **integrada**, mesmo para períodos já fiscalizados.

§ 7º Na hipótese de ação fiscal **simultânea**, a autoridade fiscal deverá tomar conhecimento das ações fiscais em andamento, a fim de **evitar duplicidade** de lançamentos referentes ao mesmo período e fato gerador.

§ 8º Na hipótese prevista no § 4º e de ação fiscal relativa a períodos já fiscalizados, a autoridade fiscal deverá tomar conhecimento das **ações já realizadas**, dos **valores já lançados** e das **informações** contidas no sistema eletrônico a que se refere o art. 86, observadas as limitações práticas e legais dos procedimentos fiscalizatórios.

Nos casos de delegação por convênio (§ 4º) e nova fiscalização sobre período já fiscalizado, a autoridade deve:

- Verificar fiscalizações anteriores
- Analisar valores já lançados
- Consultar o sistema eletrônico (SEFISC), referido no artigo abaixo

Art. 86. As ações fiscais serão registradas no Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (Sefisc), disponibilizado no Portal do Simples Nacional, com acesso pelos entes federados, e deverão conter, no mínimo:

§ 9º A seleção, o preparo e a programação da ação fiscal serão realizadas de acordo com os critérios e diretrizes das administrações tributárias de cada ente federado, no âmbito de suas respectivas competências.

§ 10. É permitida a prestação de **assistência mútua** e a **permuta de informações** entre a RFB e as Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relativas às ME e às EPP, para fins de planejamento ou de execução de procedimentos fiscais ou preparatórios.

§ 11. **Sem prejuízo** de ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimento de **notificação prévia** com o objetivo de incentivar a **autorregularização**, que, neste caso, **não** constituirá início de procedimento fiscal.

Essa notificação **não** é considerada início de procedimento fiscal. Portanto, o contribuinte ainda pode usufruir da denúncia espontânea se regularizar dentro do prazo.

§ 12. As notificações para regularização prévia poderão ser feitas por meio do **Portal do Simples Nacional**, **facultada** a utilização do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (**DTE-SN**) de que trata o art. 122, e deverão estabelecer prazo de regularização de até **90 (noventa) dias**.

Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado a:

- I - identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do Regime e a ações fiscais;
- II - encaminhar notificações e intimações; e
- III - expedir avisos em geral.

SUBSEÇÃO II - DO SISTEMA ELETRÔNICO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO

Art. 86. As ações fiscais serão registradas no **Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso** (Sefisc), disponibilizado no Portal do Simples Nacional, com acesso pelos entes federados, e deverão conter, **no mínimo**:

- I - **data de início** da fiscalização;
- II - abrangência do **período** fiscalizado;
- III - os **estabelecimentos** fiscalizados;
- IV - informações sobre:
 - a) **planejamento da ação fiscal**, a critério de cada ente federado;
 - b) fato que caracterize **embaraço** ou **resistência** à fiscalização;

Anotações:

c) indício de que o contribuinte esteja praticando, em tese, **crime contra a ordem tributária**; e

d) REVOGADO (2022)

V - **prazo** de duração e eventuais **prorrogações**;

VI - **resultado**, inclusive com indicação do valor do crédito tributário apurado, quando houver;

VII - **data de encerramento**.

§ 1º A autoridade fiscal deverá **registrar o início** da ação fiscal no prazo de até **90 (noventa) dias**. (2022)

§ 2º O Sefisc conterá **relatório gerencial** com informações das ações fiscais em determinado período.

§ 3º O mesmo ente federado que abrir a ação fiscal deverá encerrá-la, observado o prazo previsto em sua respectiva legislação.

SUBSEÇÃO III - DO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL

Art. 87. Verificada infração à legislação tributária por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, deverá ser lavrado **Auto de Infração e Notificação Fiscal** (AINF), emitido por meio do Sefisc.

• AINF: Auto de Infração e Notificação Fiscal – documento único para autuação no Simples Nacional

• Sefisc: Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso – onde o AINF é gerado e registrado

§ 1º O AINF é o **documento único** de autuação, a ser utilizado por **todos os entes federados**, nos casos de inadimplimento da obrigação principal previstas na legislação do Simples Nacional.

§ 2º No caso de **descumprimento** de obrigações acessórias, deverão ser utilizados os documentos de autuação e lançamento fiscal **específicos de cada ente** federado, observado o disposto no § 5º.

§ 5º A competência para autuação por descumprimento de obrigação acessória é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida.

§ 3º A ação fiscal relativa ao Simples Nacional poderá ser realizada por estabelecimento, porém o AINF deverá ser lavrado SEMPRE com o **CNPJ da matriz**, observado o disposto no art. 85.

Art. 85. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional é do órgão de administração tributária:

I - do Município, desde que o contribuinte do ISS tenha estabelecimento em seu território ou quando se tratar das exceções de competência previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 2003;

II - dos Estados ou do Distrito Federal, desde que a pessoa jurídica tenha estabelecimento em seu território; ou

III - da União, em qualquer hipótese.

§ 4º Para a apuração do crédito tributário, deverão ser consideradas as receitas de **TODOS os estabelecimentos** da ME ou da EPP, ainda que a ação fiscal seja realizada por estabelecimento.

§ 5º A competência para autuação por **descumprimento** de **obrigação acessória** é **privativa** da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida.

§ 6º A receita decorrente das autuações por descumprimento de obrigação acessória será destinada ao **ente federado responsável pela autuação** a que se refere o § 5º, caso em que deverá ser utilizado o **documento de arrecadação específico** do referido ente que promover a autuação e lançamento fiscal, sujeitando-se o pagamento às normas previstas em sua respectiva legislação.

§ 7º **Não** se exigirá o registro no Sefisc de lançamento fiscal que trate exclusivamente do disposto no § 5º.

Multas por obrigação acessória (§ 5º) não precisam ser registradas no Sefisc (sistema unificado)

Veja como foi cobrado:

Questão #2590868 (FGV - 2023)

Anotações:

§ 8º Os débitos relativos aos impostos e contribuições resultantes das informações prestadas na **Defis**, na Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual - **DASN-Simei** ou no **PGDAS-D** estarão devidamente **constituídos**, sendo **vedado** o **lançamento de ofício** por parte das administrações tributárias federal, estaduais, distrital ou municipais. (2025)

O valor declarado (em declarações como Defis, DASN-Simei, PGDAS-D) é **confissão de dívida** e constitui o crédito tributário

Art. 88. O AINF será lavrado em **2 (duas) vias** e deverá conter as seguintes informações:

I - **data, hora e local** da lavratura;

II - identificação do **autuado**;

III - identificação do **responsável solidário**, quando cabível;

IV - **período** autuado;

V - **descrição do fato**;

VI - o **dispositivo legal** infringido e a **penalidade** aplicável;

VII - a determinação da **exigência** e a **intimação** para cumpri-la ou impugná-la, no prazo fixado na legislação do ente federado;

VIII - demonstrativo de **cálculo** dos tributos e multas devidos;

IX - identificação do **autuante**; e

X - hipóteses de **redução de penalidades**.

Parágrafo único. O documento de que trata o caput deverá contemplar **todos os tributos** abrangidos pelo Simples Nacional.

Art. 89. Os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser entregues ao sujeito passivo:

I - somente em **meio impresso**;

II - mediante utilização do **sistema de comunicação eletrônica** previsto no art. 122, observado o disposto em seus §§ 3º e 4º; ou

Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado a:

I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do Regime e a ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações; e

III - expedir avisos em geral.

§ 3º A contagem do prazo de que trata o § 2º inicia-se no 1º (primeiro) dia subsequente ao da disponibilização da comunicação no Portal.

§ 4º Na hipótese de o prazo de que trata o § 2º vencer em dia não útil, esse fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

III - em **arquivos digitais** e, neste caso, deverão ser entregues também em meio impresso:

a) os **termos**, as **intimações**, o **relatório fiscal** e a **folha de rosto** do AINF; ou

b) somente os **termos** e as **intimações**, desde que o **relatório fiscal** e a **folha de rosto** do AINF sejam assinados com **certificado digital** emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e possam ser validados em endereço eletrônico informado pelo autuante.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no inciso III do caput:

I - os documentos serão entregues ao sujeito passivo por meio de **mídia não regravável**; e

II - a entrega dos documentos será feita com o respectivo **termo de encerramento** e **ciência do lançamento**, no qual devem constar a descrição do conteúdo da mídia digital, o resumo do crédito tributário lançado e demais informações pertinentes ao encerramento.

Anotações:

Art. 90. O valor apurado no AINF deverá ser pago por meio do **DAS**, gerado por meio de aplicativo disponível no Portal do Simples Nacional.

SUBSEÇÃO III -A DO REGISTRO E LANÇAMENTO EM SISTEMA ALTERNATIVO

Art. 90-A. Observado o disposto no artigo 86, poderão ser utilizados alternativamente os procedimentos administrativos fiscais previstos na **legislação de cada ente federado**. (2022)

Art. 86. As ações fiscais serão registradas no Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (Sefisc), disponibilizado no Portal do Simples Nacional, com acesso pelos entes federados, e deverão conter, no mínimo:

- I - data de início da fiscalização;
- II - abrangência do período fiscalizado;
- III - os estabelecimentos fiscalizados;
- IV - informações sobre:
 - a) planejamento da ação fiscal, a critério de cada ente federado;
 - b) fato que caracterize embaraço ou resistência à fiscalização;
 - c) indício de que o contribuinte esteja praticando, em tese, crime contra a ordem tributária; e
 - d) REVOGADO (2022)
- V - prazo de duração e eventuais prorrogações;
- VI - resultado, inclusive com indicação do valor do crédito tributário apurado, quando houver;
- VII - data de encerramento.

§ 1º As **ações fiscais** abertas pelos entes federados em seus respectivos sistemas de controle e lançamento deverão ser **registrados no Sefisc** para fins de compartilhamento.

§ 2º A ação fiscal e o lançamento serão realizados APENAS em relação aos **tributos de competência** de cada ente federado.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, deve-se observar, na apuração do crédito tributário, as disposições da Seção IV do Capítulo II do Título I desta Resolução, relativas ao cálculo dos tributos devidos.

A apuração do crédito deve seguir as regras do Simples Nacional (arts. 16 a 24), quanto à base de cálculo, alíquotas, segregação de receitas.

§ 4º Deverão ser utilizados os **documentos de autuação e lançamento fiscal específicos** de cada ente federado.

§ 5º O valor apurado na ação fiscal deverá ser pago por meio de **documento de arrecadação de cada ente federado**.

§ 6º O documento de autuação e lançamento fiscal poderá ser lavrado também SOMENTE em relação ao **estabelecimento objeto da ação fiscal**.

§ 7º Aplica-se a este artigo o disposto nos arts. 95 e 96.

Art. 95. Aplicam-se aos tributos devidos pela ME e pela EPP, optantes pelo Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto sobre a renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.

Art. 96. O descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples Nacional sujeita o infrator às seguintes multas:

- I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento;
- II - 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando a falta de pagamento ou recolhimento ocorrer mediante sonegação, fraude ou conluio;

Art. 90-B. Nos casos previstos no art. 90-A, verificada **infração à legislação tributária** praticada por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, deverão ser **lançados de ofício** os créditos tributários devidos por meio da utilização de **documentos de autuação e lançamento fiscal específicos** de cada ente, permanecendo a obrigatoriedade do registro a que se refere o art. 86. (2022)

Anotações:

Se houver infração (obrigação principal), o ente deve lançar de ofício o crédito, usando seus próprios documentos, mas deve registrar a ação no Sefisc (art. 86)

Art. 86. As ações fiscais serão registradas no Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (Sefisc), disponibilizado no Portal do Simples Nacional, com acesso pelos entes federados, e deverão conter, no mínimo:

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, aplica-se o disposto nos §§ 2º e 4º a 8º do art. 87.

Aplicam-se regras importantes do AINF:

- § 2º: obrigações acessórias usam autos específicos

- §§ 4º a 8º: receita global para apuração (mesmo autuando por estabelecimento), competência privativa para obrigações acessórias, destinação da receita, dispensa de registro no Sefisc para obrigações acessórias, e constituição do crédito por declaração (vedação de lançamento de ofício)

Art. 87, § 2º No caso de descumprimento de obrigações acessórias, deverão ser utilizados os documentos de autuação e lançamento fiscal específicos de cada ente federado, observado o disposto no § 5º.

§ 4º Para a apuração do crédito tributário, deverão ser consideradas as receitas de todos os estabelecimentos da ME ou da EPP, ainda que a ação fiscal seja realizada por estabelecimento.

§ 5º A competência para autuação por descumprimento de obrigação acessória é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida.

§ 6º A receita decorrente das autuações por descumprimento de obrigação acessória será destinada ao ente federado responsável pela autuação a que se refere o § 5º, caso em que deverá ser utilizado o documento de arrecadação específico do referido ente que promover a autuação e lançamento fiscal, sujeitando-se o pagamento às normas previstas em sua respectiva legislação.

§ 7º Não se exigirá o registro no Sefisc de lançamento fiscal que trate exclusivamente do disposto no § 5º.

§ 8º Os débitos relativos aos impostos e contribuições resultantes das informações prestadas na Defis, na Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual - DASN-Simei ou no PGDAS-D estarão devidamente constituídos, sendo vedado o lançamento de ofício por parte das administrações tributárias federal, estaduais, distrital ou municipais.

Art. 91. Aplicam-se à ME e à EPP optantes pelo Simples Nacional TODAS as **presunções de omissão de receita** existentes nas legislações de regência dos tributos incluídos no Simples Nacional.

Parágrafo único. A existência de **tributação prévia por estimativa**, estabelecida em legislação do ente federado **não** desobrigará:

I - da apuração da **base de cálculo real** efetuada pelo contribuinte ou pelas administrações tributárias; e

II - da **emissão de documento fiscal** previsto no art. 59, **ressalvadas** as prerrogativas do MEI, nos termos do inciso II do art. 106.

Mesmo que o contribuinte esteja sujeito a estimativa, ele não está dispensado de emitir documentos fiscais, previstos no art. 59:

Art. 59. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional utilizará, conforme as operações e prestações que realizar, os documentos fiscais:

I - autorizados pelos entes federados onde a empresa tiver estabelecimento, inclusive os emitidos por meio eletrônico;

II - emitidos diretamente por sistema nacional informatizado, com autorização eletrônica, sem custos para a ME ou EPP, quando houver sua disponibilização no Portal do Simples Nacional.

Ressalvadas as dispensas específicas do MEI, nos termos do inciso abaixo:

Art. 106. O MEI:

II - em relação ao documento fiscal previsto no art. 59:

a) ficará dispensado da emissão:

Anotações:

1. nas operações com venda de mercadorias ou prestações de serviços para consumidor final pessoa física; e
 2. nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário emitir nota fiscal de entrada; e
- b) ficará obrigado à sua emissão:
1. nas prestações de serviços para tomador inscrito no CNPJ; e
 2. nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário não emitir nota fiscal de entrada.

Art. 92. No caso em que a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do **ICMS** e do **ISS** e seja apurada omissão de **receita de origem não identificável**, a autuação será feita com utilização da **maior das alíquotas** relativas à faixa de receita bruta de enquadramento do contribuinte, dentre as tabelas aplicáveis às respectivas atividades.

- 1) Empresa exerce atividades mistas (comércio e serviços)
- 2) O Fisco apura omissão de receita, mas não consegue identificar se a receita omitida é de venda (ICMS) ou de serviço (ISS)
- 3) Aplica-se a maior alíquota entre os anexos para todo o valor omitido.

§ 1º Na hipótese de as alíquotas das tabelas aplicáveis serem iguais, será utilizada a tabela que tiver a **maior alíquota na última faixa**, para definir a alíquota a que se refere o caput.

- Se as alíquotas efetivas do período forem iguais, compara-se a alíquota nominal da última faixa de cada anexo
- A tabela com a maior alíquota na última faixa define a alíquota a ser aplicada à omissão

§ 2º A parcela autuada que **não** seja correspondente aos tributos federais será rateada entre Estados, Distrito Federal e Municípios na **proporção dos percentuais** de **ICMS** e **ISS** relativos à faixa de receita bruta de enquadramento do contribuinte, dentre as tabelas aplicáveis.

SUBSEÇÃO V - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 93. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda **ação** ou **omissão**, voluntária ou involuntária, da ME ou da EPP optante que importe em **inobservância das normas** do Simples Nacional.

Parágrafo único. São hipóteses de **agravamento** de infrações: (2023)

I - **sonegação**, considerada como toda **ação** ou **omissão dolosa** tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

a) da ocorrência do **fato gerador** da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e

b) das **condições pessoais do contribuinte**, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;

II - **fraude**, considerada como toda **ação** ou **omissão dolosa** tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do **fato gerador** da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a **reduzir** o montante do tributo devido, ou a **evitar** ou **diferir** o seu pagamento;

III - **conluio**, considerado como o **ajuste doloso** entre **duas** ou **mais pessoas**, visando a qualquer dos efeitos referidos nos incisos I e II;

IV - **reincidência**, caracterizada no caso de sujeito passivo que, no prazo de **2 (dois) anos**, contado do ato de lançamento que lhe imputar uma ação ou omissão tipificada nos incisos I a III, **incorrer novamente** em qualquer uma dessas ações ou omissões.

Art. 94. Considera-se também ocorrida infração quando constatada:

I - **omissão de receitas**;

II - **diferença de base de cálculo**; ou

III - **insuficiência de recolhimento** dos tributos do Simples Nacional.

Anotações:

Art. 95. Aplicam-se aos tributos devidos pela ME e pela EPP, optantes pelo Simples Nacional, as normas relativas aos **juros e multa** de mora e de ofício previstas para o **imposto sobre a renda**, inclusive, quando for o caso, em relação ao **ICMS** e ao **ISS**.

Art. 96. O **descumprimento** de **obrigação principal** devida no âmbito do Simples Nacional sujeita o infrator às seguintes multas:

I - **75%** (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de **falta de pagamento** ou recolhimento;

II - **100%** (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, **independentemente** de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando a falta de pagamento ou recolhimento ocorrer mediante **sonegação, fraude ou conluio**; (2023)

III - **112,50%** (cento e doze e meio por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de **não atendimento** pelo sujeito passivo, no prazo fixado, de intimação para **prestar esclarecimentos** ou para **apresentar arquivos** ou **documentação** técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal; ou

IV - **150%** (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, **independentemente** de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando: (2023)

a) verificadas as seguintes condutas do sujeito passivo, de forma **cumulativa**:

1. a falta de pagamento ou recolhimento mediante **sonegação, fraude ou conluio**; e

2. **não atendimento**, no prazo fixado, de intimação para **prestar esclarecimentos** ou para **apresentar arquivos** ou **documentação** técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal; ou

b) o sujeito passivo **reincidir** em falta de pagamento ou recolhimento mediante **sonegação, fraude e conluio**; ou

V - **225%** (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, **independentemente** de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando o sujeito passivo, de forma **cumulativa**: (2023)

a) **reincidir** em falta de pagamento ou recolhimento mediante **sonegação, fraude e conluio**; e

b) **não atender**, no prazo fixado, a intimação para **prestar esclarecimentos** ou para **apresentar arquivos** ou **documentação** técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.

MULTAS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL	
MULTA	HIPÓTESE
75%	Falta de pagamento ou recolhimento
100%	Mediante Sonegação, Fraude ou Conluio
112,5%	Não atendimento de intimação (apresentação de arquivos/esclarecimentos).
150%	Hipótese A: Sonegação, Fraude ou Conluio + Não atendimento de intimação.
	Hipótese B: Reincidência em Sonegação, Fraude ou Conluio
225%	Reincidência em Sonegação, Fraude ou Conluio + Não atendimento de intimação.

§ 1º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as seguintes **reduções**: (2023)

Anotações:

I - **50%** (cinquenta por cento), na hipótese de o contribuinte efetuar o pagamento do débito no prazo de **30 (trinta) dias**, contado da data em que tiver sido notificado do lançamento; ou

II - **30%** (trinta por cento), na hipótese de o contribuinte efetuar o pagamento do débito no prazo de **30 (trinta) dias**, contado da data em que tiver sido notificado:

a) da decisão administrativa de **primeira instância** à impugnação tempestiva; ou

b) da **decisão do recurso de ofício** interposto por autoridade julgadora de primeira instância; ou (2023)

III - previstas nas hipóteses constantes do inciso IV do caput do art. 46. (2023)

Art. 46. Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser parcelados, desde que respeitadas as disposições constantes desta Seção, observadas as seguintes condições:

IV - serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício previstas nos incisos II e IV do art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, nos seguintes percentuais:

a) 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou

b) 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e

§ 2º A qualificação da multa prevista nos incisos II, IV e V do caput **não se aplica** quando: (2023)

Art. 96. O descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples Nacional sujeita o infrator às seguintes multas:

II - 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando a falta de pagamento ou recolhimento ocorrer mediante sonegação, fraude ou conluio;

IV - 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando:

a) verificadas as seguintes condutas do sujeito passivo, de forma cumulativa:

1. a falta de pagamento ou recolhimento mediante sonegação, fraude ou conluio; e

2. não atendimento, no prazo fixado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar arquivos ou documentação técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal; ou

b) o sujeito passivo reincidir em falta de pagamento ou recolhimento mediante sonegação, fraude e conluio; ou

V - 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando o sujeito passivo, de forma cumulativa:

a) reincidir em falta de pagamento ou recolhimento mediante sonegação, fraude e conluio; e

b) não atender, no prazo fixado, a intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar arquivos ou documentação técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.

I - **não** restar configurada, individualizada e comprovada a **conduta dolosa** de sonegação, fraude ou conluio; e

II - houver **sentença penal de absolvição** do sujeito passivo, com apreciação de mérito, em processo criminal que tenha por objeto a infração identificada pela administração tributária.

Art. 97. REVOGADO (2023)

Art. 97-A. A ME ou EPP que **deixar** de **apresentar a Defis** ou que a apresentar com **incorreções** ou **omissões** ou, ainda, que a apresentar **fora do prazo** fixado, será intimada a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos, conforme o caso, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, e sujeitar-se-á a multa: (2025)

I - de **2%** (dois por cento) ao **mês-calendário** ou **fração**, incidentes sobre o montante dos tributos informados na Defis, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a **20%** (vinte por cento), observado o disposto no § 3º deste artigo; ou

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Anotações:

II - de **R\$ 100,00** (cem reais) para cada **grupo de 10 (dez) informações** incorretas ou omitidas.

§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o **dia seguinte** ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da **efetiva entrega** ou, no caso de **não** apresentação, da **lavratura do auto de infração**.

§ 2º Observado o disposto no § 3º deste artigo, as multas serão **reduzidas**:

A redução não pode fazer a multa ficar abaixo do mínimo – R\$ 200,00 (§ 3º)

I - à **metade**, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas ANTES de qualquer **procedimento de ofício**;

II - a **75%** (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no **prazo fixado** em intimação.

§ 3º A **multa mínima** a ser aplicada será de **R\$ 200,00** (duzentos reais).

§ 4º Será considerada **não entregue** a declaração que **não** atender às **especificações técnicas** estabelecidas pelo CGSN, observado que a ME ou a EPP:

I - será intimada a apresentar **nova declaração**, no prazo de **10 (dez) dias**, contado da ciência da intimação; e

II - sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos §§ 1º a 3º.

I - de **2%** (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos informados na Defis, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a **20%** (vinte por cento), observado o disposto no § 3º deste artigo;

Art. 98. A ME ou a EPP que **deixar** de prestar mensalmente à RFB as **informações no PGDAS-D**, no prazo previsto no inciso II do § 2º do art. 38, ou que as prestar com **incorrekções** ou **omissões**, será intimada a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, e sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada mês de referência:

Art. 38. O cálculo do valor devido na forma prevista no Simples Nacional deverá ser efetuado por meio da declaração gerada pelo "Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D)", disponível no Portal do Simples Nacional na Internet.

§ 2º As informações prestadas no PGDAS-D:

II - deverão ser fornecidas à RFB mensalmente até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional em cada mês, previsto no art. 40, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior;

I - de **2%** (dois por cento) ao **mês-calendário** ou **fração**, a partir do dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração, incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no PGDAS-D, ainda que integralmente pago, no caso de **ausência de prestação de informações** ou sua efetuação **após o prazo**, limitada a **20%** (vinte por cento), observado o disposto no § 2º deste artigo; (**2025**)

II - de **R\$ 20,00** (vinte reais) para cada **grupo de dez informações** incorretas ou omitidas.

§ 1º Para fins de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o **dia seguinte** ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da **efetiva prestação** ou, no caso de não prestação, da **lavratura do auto de infração**. (**2025**)

§ 2º A **multa mínima** a ser aplicada será de **R\$ 50,00** (cinquenta reais) para cada mês de referência.

§ 3º Observado o disposto no § 2º deste artigo, as multas serão reduzidas: (**2025**)

I - à **metade**, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas ANTES de qualquer **procedimento de ofício**;

II - a **75%** (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no **prazo fixado** em intimação.

Anotações:

§ 4º Considerar-se-á **não entregue** a declaração que **não** atender às **especificações técnicas** estabelecidas pelo CGSN. (2025)

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, o sujeito passivo será intimado a apresentar **nova declaração**, no prazo de **10 (dez) dias**, contado da ciência da intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1º e 2º. (2025)

I - de **2%** (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, a partir do dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração, incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no PGDAS-D, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a **20%** (vinte por cento), observado o disposto no § 2º deste artigo;

Art. 99. A **falta de comunicação**, quando obrigatória, da **exclusão** da ME ou EPP do Simples Nacional, nos termos do art. 81, sujeitará a multa correspondente a **10%** (dez por cento) do **total dos tributos devidos** em conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, **não** inferior a **R\$ 200,00** (duzentos reais), **insusceptível** de redução.

TÍTULO II - DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO

Art. 100. Considera-se MEI, observado o disposto no § 1º-C, o **empresário individual** a que se refere o art. 966 do Código Civil ou o **empreendedor, optante** pelo Simples Nacional, que tenha auferido receita bruta anual acumulada nos anos-calendário anteriores e em curso de até **R\$ 81.000,00** (oitenta e um mil reais) e que exerça, de forma independente e exclusiva, apenas as ocupações constantes do Anexo XI, dentre as quais constarão: (2022)

CÓDIGO CIVIL

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

I - REVOGADO (2022)

II - REVOGADO (2022)

III - REVOGADO (2022)

IV - REVOGADO (2022)

V - a comercialização e o processamento de **produtos de natureza extrativista**; e (2022)

VI - a industrialização, a comercialização e a prestação de serviços no **âmbito rural**. (2022)

§ 1º No caso de **início** de atividade, o limite de que trata o caput será de **R\$ 6.750,00** (seis mil setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo **número de meses** compreendidos entre o mês de início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

§ 1º-A. Para fins do disposto no caput, aplicam-se os seguintes limites para o **transportador autônomo de cargas** inscrito como MEI, que tenha como ocupação profissional exclusiva o transporte rodoviário de cargas nos termos da tabela B do Anexo XI: (2022)

I - o limite da receita bruta será de **R\$ 251.600,00** (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais); e

II - no caso de **início** de atividade, o limite da receita bruta será de **R\$ 20.966,67** (vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) multiplicados pelo **número de meses** compreendidos entre o mês de início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

Anotações:

MEI		
ASPECTO	MEI COMUM	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS
Limite de Faturamento Anual	Até R\$ 81.000,00	Até R\$ 251.600,00
Limite Proporcional (início de atividades)	R\$ 6.750,00 x n° de meses em atividade (frações contam como mês inteiro)	R\$ 20.966,67 x n° de meses em atividade (frações contam como mês inteiro)

§ 1º-B. O exercício de qualquer ocupação permitida ao SIMEI e **não** prevista na tabela B do Anexo XI durante o ano calendário implicará a **observância dos limites** de que tratam o caput e o § 1º e do disposto na alínea "b" do inciso I do art. 101. (2022)

Se o MEI exercer atividade fora da tabela específica de transporte (tabela B do Anexo XI)

- volta ao limite anual de R\$ 81 mil
- volta ao limite proporcional mensal de R\$ 6.750 (§ 1º)
- passa a recolher a contribuição previdenciária do MEI com alíquota padrão de 5% sobre o salário mínimo

Art. 101. O Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) é a forma pela qual o MEI pagará, por meio do DAS, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, observados os limites previstos no art. 100, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas:

- I - contribuição para a Seguridade Social relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual, na forma prevista no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, correspondente a:
- b) a partir da competência maio de 2011: 5% (cinco por cento) do limite mínimo mensal do salário de contribuição;

§ 1º-C. É **vedado** ao MEI: (2022)

I - exercer ocupação **não** prevista no **Anexo XI**;

II - possuir **mais de um estabelecimento**;

III - participar de outra empresa como **titular**, **sócio** ou **administrador**;

IV - constituir-se sob a forma de startup, ainda que sob o rito previsto no art. 65-A da Lei Complementar nº 123, de 2006; (2022)

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Art. 65-A. Fica criado o **Inova Simples**, regime especial simplificado que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem como empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda.

V - contratar **mais de um empregado**, observado o disposto no art. 105; ou

Art. 105. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo previsto em lei federal ou estadual ou o piso salarial da categoria profissional, definido em lei federal ou por convenção coletiva da categoria.

VI - realizar **cessão** ou **locação de mão de obra**.

§ 2º REVOGADO (2022)

§ 3º Para fins do disposto neste Título, o tratamento diferenciado e favorecido previsto para o MEI aplica-se exclusivamente na vigência do **período de enquadramento** no sistema de recolhimento de que trata o art. 101, **exceto** na hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 116.

Art. 116.

Parágrafo único. Na hipótese de o empresário exceder os limites de receita bruta anual a que se referem o caput e o inciso I do § 1º-A do art. 100, a perda do tratamento diferenciado relativo à emissão de documentos fiscais previsto no art. 106 ocorrerá:

Anotações:

II - a partir do mês subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de ter excedido o referido limite em mais de 20% (vinte por cento).

§ 4º O MEI **não** pode guardar, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de **personalidade, subordinação e habitualidade**, sob pena de exclusão do Simples Nacional.

§ 5º O MEI é modalidade de **microempresa**.

§ 6º Será considerada como receita auferida pelo MEI que atue como **profissional-parceiro** de que trata a Lei nº 12.592, de 2012, a totalidade da **cota-parte recebida** do salão-parceiro.

A Lei nº 12.592/12 dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador.

§ 7º O **salão-parceiro** de que trata a Lei nº 12.592, de 2012, **não** poderá ser MEI.

• SALÃO-PARCEIRO NÃO PODE SER MEI

• PROFISSIONAL-PARCEIRO

Total da sua cota-parte → compõe a receita do MEI

§ 8º Entende-se como **independente** a ocupação exercida pelo titular do empreendimento, **desde que este não** guarde, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de **personalidade, subordinação e habitualidade**.

§ 9º Para fins do disposto neste artigo, deve ser observado o art. 2º, § 10º, desta Resolução, ainda que também atuem como pessoa física, caracterizada, para fins previdenciários, como contribuinte individual ou segurado especial. (2025)

Art. 2º

§ 10. Para fins do disposto nesta Resolução, em relação às entidades de que trata o inciso I do caput e o art. 100, ainda que em inscrições cadastrais distintas ou na qualidade de contribuinte individual, devem ser considerados:

I - todas as atividades econômicas exercidas e as receitas brutas auferidas em um mesmo ano-calendário; e

II - todos os débitos tributários exigíveis.

Art. 100-A. **Sem prejuízo** do disposto no art. 15, PODERÁ ser **incluída no Anexo XI** como ocupação permitida ao MEI a atividade que: (2022)

II - seja passível de exercício por até **duas pessoas**, nos termos do art. 105;

Art. 105. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo previsto em lei federal ou estadual ou o piso salarial da categoria profissional, definido em lei federal ou por convenção coletiva da categoria.

III - seja passível de exercício em **um único estabelecimento**, nos termos do inciso II do § 1º-C do art. 100; (2022)

Art. 100

§ 1º-C. É vedado ao MEI:

II - possuir mais de um estabelecimento;

IV - **não fragilize as relações de trabalho**, conforme estabelece o § 4º-B do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006;

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em **valores fixos** mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.

§ 4º-B. O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a fragilização das relações de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS.

Anotações:

V - seja exercida pelo **empresário individual** a que se refere o art. 966 do Código Civil ou pelo **empreendedor**, nos termos do caput do art. 100; (2022)

Art. 100. Considera-se MEI, observado o disposto no § 1º-C, o empresário individual a que se refere o art. 966 do Código Civil ou o empreendedor, optante pelo Simples Nacional, que tenha auferido receita bruta anual acumulada nos anos-calendário anteriores e em curso de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e que exerça, de forma independente e exclusiva, apenas as ocupações constantes do Anexo XI, dentre as quais constarão:

- I - REVOGADO (2022)
- II - REVOGADO (2022)
- III - REVOGADO (2022)
- IV - REVOGADO (2022)
- V - a comercialização e o processamento de produtos de natureza extrativista; e
- VI - a industrialização, a comercialização e a prestação de serviços no âmbito rural.

CÓDIGO CIVIL

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

VI - **não** esteja sujeita à tributação na forma do **Anexo V**, nos termos do inciso V do § 1º do art. 25;

Art. 25.

§ 1º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da:

V - prestação de serviços tributados na forma prevista no Anexo III desta Resolução, quando o fator "r" de que trata o art. 26 for igual ou superior a 0,28 (vinte e oito centésimos), ou na forma prevista no Anexo V desta Resolução, quando o fator "r" for inferior a 0,28 (vinte e oito centésimos):

- a) administração e locação de imóveis de terceiros, assim entendidas a gestão e administração de imóveis de terceiros para qualquer finalidade, incluída a cobrança de aluguéis de imóveis de terceiros;
- b) academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
- c) academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
- d) elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento da optante;
- e) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
- f) planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento da optante;
- g) empresas montadoras de estandes para feiras;
- h) laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
- i) serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;
- j) serviços de prótese em geral;
- k) fisioterapia;
- l) medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem;
- m) medicina veterinária;
- n) odontologia e prótese dentária;
- o) psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite;
- p) serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
- q) arquitetura e urbanismo;
- r) engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
- s) representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;
- t) perícia, leilão e avaliação;
- u) auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
- v) jornalismo e publicidade;
- w) agenciamento; e
- x) outras atividades do setor de serviços que, cumulativamente:
 1. tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não; e
 2. não estejam relacionadas nos incisos III, IV, VIII e no § 2º;

Anotações:

VII - seja exercida no **âmbito rural** e caracterizada como industrial, comercial ou de prestação de serviços; e (2022)

VIII - seja caracterizada como de comercialização ou de processamento de **produtos de natureza extrativista**. (2022)

CAPÍTULO II - DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO EM VALORES FIXOS MENSAIS DOS TRIBUTOS ABRANGIDOS PELO SIMPLES NACIONAL (SIMEI)

SEÇÃO I DA DEFINIÇÃO

Art. 101. O **Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais** dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) é a forma pela qual o MEI pagará, por meio do DAS, **independentemente** da **receita bruta** por ele auferida no mês, observados os limites previstos no art. 100, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas:

Observa os limites do art. 100:

- ANUAL
R\$ 81.000,00 ou R\$ 251.600,00 (transportador autônomo de cargas)
- PROPORCIONAL MENSAL
R\$ 6.750,00 ou R\$ 20.966,67(transportador autônomo de cargas)

I - **contribuição para a Seguridade Social** relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual, na forma prevista no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, correspondente a: (2018)

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

§ 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo;

II - 5% (cinco por cento):

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.

a) até a competência abril de 2011: 11% (onze por cento) do limite mínimo mensal do salário de contribuição;

b) a partir da competência maio de 2011: **5%** (cinco por cento) do **limite mínimo mensal do salário de contribuição**; e (2022)

c) a partir da competência abril de 2022, para o **transportador autônomo de cargas** a que se refere o § 1º-A do art. 100: **12%** (doze por cento) do **limite mínimo mensal do salário de contribuição**; (2022)

Art. 100

§ 1º-A. Para fins do disposto no caput, aplicam-se os seguintes limites para o transportador autônomo de cargas inscrito como MEI, que tenha como ocupação profissional exclusiva o transporte rodoviário de cargas nos termos da tabela B do Anexo XI:

Anotações:

I - o limite da receita bruta será de R\$ 251.600,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais); e
 II - no caso de início de atividade, o limite da receita bruta será de R\$ 20.966,67 (vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o mês de início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

II - **R\$ 1,00** (um real), a título de **ICMS**, caso seja contribuinte desse imposto;

III - **R\$ 5,00** (cinco reais), a título de **ISS**, caso seja contribuinte desse imposto.

VALORES FIXOS MENSAIS		
ICMS (SE DEVIDO)	R\$ 1,00	
ISS (SE DEVIDO)	R\$ 5,00	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	MEI Comum	Transportador autônomo de cargas
	5% do SM	12% do SM

§ 1º A definição da **parcela** a ser paga a título de ICMS ou de ISS e sua **destinação** serão determinadas de acordo com os dados registrados no CNPJ, observando-se:

I - o **enquadramento** previsto no Anexo XI;

II - os códigos CNAE e o endereço da empresa constantes do CNPJ na 1ª (primeira) geração do DAS relativo ao **mês de início** do enquadramento no Simei OU ao **1º (primeiro) mês de cada ano-calendário**.

§ 2º As tabelas constantes do Anexo XI aplicam-se apenas no âmbito do Simei. (2022)

§ 3º Na hipótese de alteração da relação de ocupações permitidas ao MEI contidas no Anexo XI desta Resolução, serão observadas as seguintes regras: (2019)

I - se determinada ocupação passar a ser permitida ao MEI, o contribuinte que a exerça poderá optar pelo SIMEI a partir do **ano-calendário da produção dos efeitos** da referida alteração, **desde que não** incorra em nenhuma das vedações previstas neste Capítulo; e

II - se determinada ocupação **deixar de ser permitida** ao MEI, serão observadas as disposições do art. 115.

Art. 115. O desenquadramento do Simei será realizado de ofício pela autoridade administrativa ou mediante comunicação do contribuinte.

§ 1º O desenquadramento do Simei não implica a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

§ 2º O desenquadramento do Simei mediante comunicação do contribuinte à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:

I - por opção do contribuinte, caso em que o desenquadramento produzirá efeitos: (2019)

- a partir de 1º de janeiro do ano-calendário, se a comunicação for feita no mês de janeiro;
- a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, se a comunicação for feita nos demais meses; ou
- a partir da data de abertura constante do CNPJ, caso a abertura e a comunicação sejam efetuadas no mesmo mês de janeiro;

II - obrigatoriamente, quando o contribuinte:

a) auferir receita que exceda, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que verificado o excesso, e o desenquadramento produzirá efeitos: (2022)

1. a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente àquele em que verificado o excesso, desde que este não tenha sido superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100;

2. retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário em que verificado o excesso, se este foi superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou no inciso I do § 1º-A do art. 100; e

3. retroativamente ao início de atividade, se o excesso verificado tiver sido superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no § 1º ou no inciso II do § 1º-A do art. 100;

b) deixar de atender a qualquer das condições previstas no art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que descumprida a condição, hipótese em que o desenquadramento produzirá efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência do fato; ou (2019)

c) exercer ocupação que deixou de ser permitida ao MEI, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês em que verificado o impedimento, hipótese em que o desenquadramento ocorrerá a partir do 1º dia do mês de início da produção de efeitos das alterações do Anexo XI desta Resolução. (2019)

Anotações:

§ 3º A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à RFB equivalerá à comunicação obrigatória de desenquadramento da condição de MEI, nas seguintes hipóteses:

- I - se houver alteração para natureza jurídica distinta do empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil;
- II - se for incluída no CNPJ atividade não constante do Anexo XI desta Resolução; ou
- III - se a alteração tiver por objeto abertura de filial.

§ 4º O desenquadramento de ofício dar-se-á quando: (2019)

- I - for constatada falta da comunicação relativa às hipóteses previstas nas alíneas "a" a "c" do inciso II do § 2º, observada a data de produção de efeitos nela prevista, conforme o caso;
- II - for constatado que o empresário não atendia às condições para ingresso no Simei, previstas no art. 100, ou que ele tenha prestado declaração inverídica no momento da opção pelo Simei, nos termos do § 2º do art. 102, hipótese em que os efeitos do desenquadramento retroagirão à data de ingresso no Regime.

§ 5º Na hipótese de exclusão do Simples Nacional, o desenquadramento do Simei:

- I - ocorrerá automaticamente no momento da apresentação, pelo contribuinte, da comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional ou do registro da exclusão de ofício, no sistema, pelo ente federado;
- II - produzirá efeitos a partir da data de início da produção de efeitos relativa a sua exclusão do Simples Nacional.

§ 6º O contribuinte desenquadrado do Simei passará a recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início da produção dos efeitos relativos ao desenquadramento, observado o disposto nos §§ 7º a 9º.

§ 7º O contribuinte desenquadrado do Simei e excluído do Simples Nacional ficará obrigado a recolher os tributos devidos de acordo com a legislação aplicável aos demais contribuintes.

§ 8º Na hipótese de a receita bruta auferida no ano-calendário não exceder em mais de 20% (vinte por cento) os limites previstos no art. 100, conforme o caso, o contribuinte deverá recolher a diferença, sem acréscimos, na data do vencimento estipulado para o pagamento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional relativos ao mês de janeiro do ano-calendário subsequente, calculada mediante aplicação das alíquotas previstas nas tabelas dos Anexos I a V desta Resolução, observado, para inclusão dos percentuais relativos ao ICMS e ao ISS, a tabela constante do Anexo XI desta Resolução.

§ 9º Na hipótese de a receita bruta auferida no ano-calendário exceder em mais de 20% (vinte por cento) os limites previstos no art. 100, conforme o caso, o contribuinte deverá informar no PGDAS-D as receitas efetivas mensais, e recolher as diferenças relativas aos tributos com os acréscimos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda, sem prejuízo do disposto no § 7º.

§ 4º REVOGADO (2019)

§ 5º REVOGADO (2019)

SEÇÃO II DA OPÇÃO PELO SIMEI

Art. 102. A opção pelo Simei:

I - será **irretratável** para todo o ano-calendário;

II - para o empresário individual já inscrito no CNPJ, deverá ser realizada no mês de **janeiro**, até seu **último dia útil**, e produzirá **efeitos** a partir do **primeiro dia do ano-calendário** da opção, por meio de aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, **ressalvado** o disposto no § 1º.

§ 1º Para o empresário individual em **início** de atividade, a realização da opção pelo Simples Nacional e enquadramento no Simei será **simultânea** à **inscrição no CNPJ**, observadas as condições previstas neste Capítulo, quando utilizado o registro simplificado de que trata o § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 2006, caso em que **não se aplica** o disposto no art. 6º.

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Art. 4º

§ 1º O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, observado o seguinte: (2014)

I - poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafo, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM; e

II - REVOGADO (2014)

Anotações:

Art. 6º A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do Simples Nacional na internet, e será irrevogável para todo o ano-calendário.

§ 2º No momento da opção pelo Simei, o MEI deverá **declarar**:

I - que **não** se enquadra nas **vedações** para ingresso no Simei;

II - que se enquadra nos **limites** previstos no art. 100.

Observa os limites do art. 100:

• ANUAL

R\$ 81.000,00 ou R\$ 251.600,00 (transportador autônomo de cargas)

• PROPORCIONAL MENSAL

R\$ 6.750,00 ou R\$ 20.966,67(transportador autônomo de cargas)

§ 3º Enquanto **não** vencido o prazo para solicitação da opção pelo Simei de que trata o inciso II do caput, o contribuinte poderá:

II - para o empresário individual já inscrito no CNPJ, deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu **último dia útil**, e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, por meio de aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, ressalvado o disposto no § 1º.

I - **regularizar eventuais pendências** impeditivas do ingresso no Simei, sujeitando-se à rejeição da solicitação de opção caso **não** as regularize até o término desse prazo;

II - efetuar o **cancelamento da solicitação** de opção, **salvo** se já houver sido confirmada.

Art. 103. Durante a vigência da opção pelo Simei, **não** se aplicam ao MEI:

I - **valores fixos** estabelecidos por **Estado, Município** ou pelo **Distrito Federal** na forma prevista no art.

33;

Art. 33. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, independentemente da receita bruta auferida no mês pelo contribuinte, poderão adotar valores fixos mensais, inclusive por meio de regime de estimativa fiscal ou arbitramento, para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por ME que tenha auferido receita bruta total acumulada, nos mercados interno e externo, conjuntamente, no ano-calendário anterior, de até R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), observado o disposto neste artigo.

II - as **reduções** previstas no art. 35, ou qualquer **dedução** na base de cálculo;

Art. 35. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução específica para as ME ou EPP, em relação ao ICMS ou ao ISS, será realizada a redução proporcional, relativamente à receita do estabelecimento localizado no ente federado que concedeu a isenção ou redução, da seguinte forma:

I - sobre a parcela das receitas sujeitas a isenção, serão desconsiderados os percentuais do ICMS ou do ISS, conforme o caso;

II - sobre a parcela das receitas sujeitas a redução, será realizada a redução proporcional dos percentuais do ICMS ou do ISS, conforme o caso.

III - **isenções específicas** para as ME e as EPP concedidas pelo Estado, Município ou pelo Distrito Federal que abranjam integralmente a faixa de receita bruta acumulada de até **R\$ 81.000,00** (oitenta e um mil reais);

IV - **retenções de ISS** sobre os serviços prestados;

V - atribuições da qualidade de **substituto tributário**; e

VI - **reduções ou isenções de ICMS** para produtos da **cesta básica**, estabelecidos por Estado ou pelo Distrito Federal, em lei específica destinada às ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional, na forma prevista no art. 36.

Art. 36. Na hipótese em que a União, o Estado ou o Distrito Federal, em lei específica destinada à ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, concedam isenção ou redução de Cofins, Contribuição para o PIS/Pasep e ICMS para produtos da cesta básica, será realizada a redução proporcional, relativamente à receita objeto da isenção ou redução concedida, da seguinte forma:

Anotações:

I - sobre a parcela das receitas sujeitas a isenção, serão desconsiderados os percentuais da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep ou do ICMS, conforme o caso; e

II - sobre a parcela das receitas sujeitas a redução, será realizada a redução proporcional dos percentuais da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep ou do ICMS, conforme o caso.

§ 1º A opção pelo Simei importa **opção simultânea** pelo recolhimento da **contribuição para a Seguridade Social** relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual, na forma prevista no inciso II do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991.

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

§ 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:

II - 5% (cinco por cento):

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.

§ 2º O MEI terá **isenção** dos tributos referidos nos incisos I a V do art. 4º, observadas as disposições do art. 5º e, quanto à contribuição patronal previdenciária, o disposto no art. 105.

O MEI é isento dos seguintes impostos:

Art. 4º A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, no montante apurado na forma prevista nesta Resolução, em substituição aos valores devidos segundo a legislação específica de cada tributo, dos seguintes impostos e contribuições, ressalvado o disposto no art. 5º:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

II - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

V - Contribuição para o PIS/Pasep;

Porém, essa isenção não é absoluta, ainda devem ser observados os tributos que devem ser pagos fora do regime unificado (art. 5º), como:

- Tributos de Importação/Exportação: Se o MEI importar mercadorias, paga os impostos como qualquer outra empresa.

- IOF: Em operações de crédito ou câmbio.

- ICMS/ISS em situações especiais: como DIFAL

- IR sobre ganho de Capital: se o MEI vender um bem da empresa (um carro, por exemplo) com lucro, paga Imposto de Renda sobre esse lucro.

Além disso, no caso de contratação de emprego pelo MEI, deve ser observado o disposto no artigo abaixo:

Art. 105. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo previsto em lei federal ou estadual ou o piso salarial da categoria profissional, definido em lei federal ou por convenção coletiva da categoria.

§ 1º Na hipótese referida no caput, o MEI:

I - deverá reter e recolher a contribuição previdenciária devida pelo segurado a seu serviço, na forma estabelecida pela lei, observados prazo e condições estabelecidos pela RFB;

II - ficará obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, e deve cumprir o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991;

III - estará sujeito ao recolhimento da CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, calculada à alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário de contribuição previsto no caput.

§ 3º Aplica-se ao MEI o disposto no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 94, ambos da Lei nº 8.213, de 1991, **exceto** se **optar pela complementação** da contribuição previdenciária a que se refere o § 3º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991.

Anotações:

O MEI que contribui com 5% está sujeito a duas regras importantes:

1) Regra do Art. 55, §4º da Lei 8.213: O tempo pago com 5% **não conta** para aposentadoria por tempo de contribuição.

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 4º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo.

2) Regra do Art. 94, §2º da Lei 8.213: O tempo pago com 5% **não conta** para contagem em regimes próprios de previdência (servidores públicos, por exemplo).

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

§ 2º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo

EXCEÇÃO

Se o MEI complementar a contribuição para 20% (na forma do §3º do art. 21 da Lei 8.212), esse tempo passará a ser contado.

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

§ 3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá **complementar a contribuição mensal** mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 5º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

§ 4º O recolhimento da complementação prevista no § 3º será disciplinado pela RFB.

§ 5º A **inadimplência** do recolhimento da **contribuição para a Seguridade Social** relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual, prevista no inciso I do art. 101, tem como consequência a **não contagem** da competência em atraso para fins de carência para obtenção dos benefícios previdenciários respectivos.

Art. 101. O Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) é a forma pela qual o MEI pagará, por meio do DAS, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, observados os limites previstos no art. 100, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas:

I - contribuição para a Seguridade Social relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual, na forma prevista no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, correspondente a:

a) até a competência abril de 2011: 11% (onze por cento) do limite mínimo mensal do salário de contribuição;

b) a partir da competência maio de 2011: 5% (cinco por cento) do limite mínimo mensal do salário de contribuição; e

c) a partir da competência abril de 2022, para o transportador autônomo de cargas a que se refere o § 1º-A do art. 100: 12% (doze por cento) do limite mínimo mensal do salário de contribuição;

Anotações:

SEÇÃO III

DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAS)

Art. 104. Para o contribuinte optante pelo Simei, o **Programa Gerador do DAS** para o MEI (PGMEI) possibilitará a **emissão simultânea** dos DAS, para todos os meses do ano-calendário.

§ 1º A impressão de que trata o caput estará disponível a partir do **início do ano-calendário** ou do **início de atividade** do MEI.

§ 2º O pagamento mensal deverá ser efetuado no prazo definido no art. 40, observado o disposto no caput do art. 101.

O recolhimento em valor fixo mensal (art. 101), deve ser recolhido até dia 20 do mês seguinte, como disposto no artigo abaixo:

Art. 40. Os tributos devidos, apurados na forma prevista nesta Resolução, deverão ser pagos até o dia 20 (vinte) do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta.

§ 3º Nos casos de **calamidade pública**, aplica-se o prazo de pagamento previsto no art. 40-A. (2023)

Art. 40-A. A data de vencimento dos tributos a que se refere o art. 40, devidos pelos sujeitos passivos com matriz nos municípios abrangidos por decreto de calamidade pública estadual ou distrital, reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, poderá ser prorrogada por até 6 (seis) meses subsequentes à data do vencimento original prevista no caput do referido artigo, observadas as seguintes regras: (2023).

I - a prorrogação aplica-se à primeira data de vencimento após a ocorrência do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública, e poderá abranger os 2 (dois) vencimentos subsequentes;

II - a prorrogação não implica direito à restituição ou compensação de quantias eventualmente já recolhidas; e

III - a prorrogação aplica-se a todos os impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

SEÇÃO IV

DA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO

Art. 105. O MEI poderá contratar um **único empregado** que receba exclusivamente **1 (um) salário mínimo** previsto em lei federal ou estadual ou o **piso salarial** da categoria profissional, definido em lei federal ou por convenção coletiva da categoria.

§ 1º Na hipótese referida no caput, o MEI:

I - deverá reter e recolher a **contribuição previdenciária** devida pelo segurado a seu serviço, na forma estabelecida pela lei, observados prazo e condições estabelecidos pela RFB;

II - ficará obrigado a **prestar informações** relativas ao segurado a seu serviço, e deve cumprir o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991;

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 32. A empresa é também obrigada a:

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

III - estará sujeito ao **recolhimento da CPP** para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, calculada à alíquota de **3%** (três por cento) sobre o **salário de contribuição** previsto no caput.

A alíquota reduzida de 3% é um benefício exclusivo do MEI empregador. A base de cálculo é a remuneração do empregado

- salário-mínimo ou

- piso da categoria

Anotações:

§ 2º Nos casos de afastamento legal do único empregado do MEI, será permitida a **contratação de outro empregado**, inclusive por prazo determinado, até que cessem as condições do afastamento, na forma estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º **Não se incluem** no limite de que trata o caput valores recebidos a título de **horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade** e por **trabalho noturno**, bem como os relacionados aos demais **direitos constitucionais** do trabalhador decorrentes da atividade laboral, inerentes à jornada ou condições do trabalho, e que incidem sobre o salário.

§ 4º A percepção, pelo empregado, de valores a título de gratificações, gorjetas, percentagens, abonos e demais remunerações de caráter variável é considerada hipótese de **descumprimento do limite** de que trata o caput.

NÃO entram no limite salarial	VIOLAM o limite
• horas extras • adicional noturno • insalubridade • periculosidade • outros direitos trabalhistas	• gratificações • gorjetas • percentagens • abonos • remuneração variável

Art. 105-A. O MEI deverá cumprir as obrigações de que trata o § 1º do art. 105, bem como as relativas ao FGTS, por meio do eSocial, o qual deverá gerar um **Documento de Arrecadação do eSocial** (DAE). (2021)

MEI deve cumprir:

- obrigações previdenciárias (§ 1º)
- FGTS

→ via eSocial + DAE

§ 1º O recolhimento do DAE a que se refere o caput deverá ocorrer até o **dia 20 (vinte) do mês subsequente** àquele em que os valores são devidos, com **exceção** dos casos referidos no § 2º e observado o disposto no § 4º. (2023)

§ 2º Nos casos de **rescisões de contrato**, o cumprimento das obrigações relacionadas com o **FGTS** deverá ocorrer até o **décimo dia subsequente** à data da rescisão de contrato.

§ 3º Nos casos de rescisões de contrato que geram direito ao saque do FGTS, o recolhimento do DAE correspondente aos depósitos rescisórios do FGTS deverá ser feito no mesmo prazo referido no § 2º.

§ 4º Quando **não** houver expediente bancário na data estabelecida no § 1º, o recolhimento do valor constante do DAE deverá ocorrer até o **dia útil imediatamente anterior**. (2023)

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (eSocial)	
OBRIGAÇÕES	Obrigações previdenciárias e FGTS
PRAZO GERAL	Dia 20 do mês seguinte ao da competência
	SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO: Dia útil anterior
PRAZO RESCISÃO	Até o 10º dia após a rescisão

Anotações:

Veja como foi cobrado:

Questão #2866350 (FUNDATEC - 2024)

CAPÍTULO III - DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

SEÇÃO I

DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 106. O MEI:

I - deverá comprovar a receita bruta mediante apresentação do **Relatório Mensal de Receitas Brutas** de que trata o Anexo X, que deverá ser preenchido até o **dia 20 (vinte) do mês subsequente** àquele em que houver sido auferida a receita bruta;

II - em relação ao documento fiscal previsto no art. 59:

Art. 59. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional utilizará, conforme as operações e prestações que realizar, os documentos fiscais:

I - autorizados pelos entes federados onde a empresa tiver estabelecimento, inclusive os emitidos por meio eletrônico;

II - emitidos diretamente por sistema nacional informatizado, com autorização eletrônica, sem custos para a ME ou EPP, quando houver sua disponibilização no Portal do Simples Nacional.

a) ficará **dispensado** da emissão:

1. nas operações com venda de mercadorias ou prestações de serviços para **consumidor final** pessoa física; e

2. nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o **destinatário emitir nota fiscal** de entrada; e

b) ficará **obrigado** à sua emissão:

1. nas prestações de serviços para **tomador inscrito no CNPJ**; e

2. nas operações com mercadorias para **destinatário inscrito no CNPJ**, quando o destinatário **não** emitir nota fiscal de entrada.

§ 1º O MEI fica **dispensado**: (2022)

I - da escrituração dos **livros fiscais e contábeis**;

II - da **Declaração Eletrônica de Serviços**;

III - da emissão de **documento fiscal eletrônico**, quando se referir a operação ou prestação sujeita à incidência de **ICMS**, **exceto** se exigida pelo respectivo ente federado e disponibilizado sistema gratuito de emissão, respeitado o disposto no art. 110; e

Art. 110. O MEI fica dispensado de utilizar certificação digital para cumprimento de obrigações principais ou acessórias ou para recolhimento do FGTS.

IV - da emissão de outro **documento fiscal municipal** relativo ao **ISS** quando, para a mesma operação ou prestação, tenha emitido a Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) de padrão nacional de que trata o art. 106-A.

Art. 106-A. Relativamente às operações não compreendidas no campo de incidência do ICMS, o MEI utilizará a NFS-e de padrão nacional, emitida por sistema informatizado disponível no Portal do Simples Nacional, por meio das seguintes versões:

I - emissor de NFS-e web;

II - aplicativo para dispositivos móveis; e

III - serviço de comunicação do tipo Interface de Programação de Aplicativos (API).

Anotações:

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput:

I - deverão ser anexados ao Relatório Mensal de Receitas Brutas os **documentos fiscais comprobatórios** das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos;

II - o documento fiscal a que se refere o inciso II do caput deverá atender aos **requisitos**:

Documento fiscal de venda de mercadorias ou prestação de serviços

a) do **documento fiscal avulso**, quando previsto na legislação do ente federado;

b) da **autorização para impressão** de documentos fiscais do ente federado da circunscrição do contribuinte; (2022)

c) do documento fiscal de que trata o art. 106-A, emitido diretamente por **sistema nacional informatizado**, com autorização eletrônica, **sem custos** para o MEI, quando se referir a operações **não** tributadas pelo **ICMS**; e (2022)

NFS-e padrão nacional (art. 106-A), emitida gratuitamente pelo Portal do Simples Nacional

d) do documento fiscal emitido diretamente por **sistema nacional informatizado**, com autorização eletrônica, **sem custos** para o MEI, quando se referir a operações tributadas pelo **ICMS** e houver sua disponibilização no Portal do Simples Nacional. (2022)

Art. 106-A. Relativamente às operações **não** compreendidas no campo de incidência do **ICMS**, o MEI utilizará a **NFS-e** de **padrão nacional**, emitida por sistema informatizado disponível no **Portal do Simples Nacional**, por meio das seguintes versões: (2022)

I - emissor de NFS-e **web**;

II - aplicativo **para dispositivos móveis**; e

III - serviço de comunicação do tipo **Interface de Programação de Aplicativos (API)**.

§ 1º É **vedada** a emissão, pelo MEI, da NFS-e de que trata o caput em operações sujeitas **apenas** à incidência do **ICMS**.

§ 2º Nas operações para tomador **consumidor final pessoa física**, a emissão da NFS-e é **facultativa**.

§ 3º A NFS-e de que trata o caput terá as seguintes características:

I - validade em todo o **território nacional**;

II - **inexigibilidade da certificação digital** para:

a) a autenticação nos sistemas de emissão;

b) a assinatura do documento fiscal emitido; e

III - suficiência para fundamentação e **constituição do crédito tributário**.

§ 4º O acesso dos Municípios e do Distrito Federal aos arquivos de dados da NFS-e de padrão nacional se dará por meio de:

I - **área restrita** do Painel Municipal NFS-e; e

II - serviços de comunicação **API** disponibilizados aos Municípios para a distribuição de documentos do **Sped**.

§ 5º O acesso nos termos definidos no § 4º se dará mediante o atendimento a requisitos mínimos de **segurança do ambiente de dados** da NFS-e, formalizado por meio de instrumento específico.

Art. 107. A simplificação da exigência referente ao cadastro fiscal estadual ou municipal do MEI **não dispensa** a emissão de **documentos fiscais** de compra, venda ou prestação de serviços, e é **vedada**, em qualquer hipótese, a imposição de **custos** pela autorização para emissão, inclusive na modalidade avulsa.

Anotações:

Art. 108. O MEI que **não** contratar **empregado** na forma prevista no art. 105 fica **dispensado**:

I - de **prestar a informação** prevista no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991, no que se refere à remuneração paga ou creditada decorrente do seu trabalho, **salvo** se presentes outras hipóteses de obrigatoriedade de prestação de informações, na forma estabelecida pela RFB;

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 32. A empresa é também obrigada a:

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

II - de apresentar a **Relação Anual de Informações Sociais** - RAIS;

III - de **declarar** à Caixa Econômica Federal a **ausência de fato gerador** para fins de emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS.

SEÇÃO II

DA DECLARAÇÃO ANUAL SIMPLIFICADA PARA O MEI (DASNSIMEI)

Art. 109. Na hipótese de o empresário individual ou o empreendedor ter optado pelo Simei no **ano-calendário anterior**, ele deverá apresentar, até o **último dia de maio** de cada ano, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a **Declaração Anual Única e Simplificada** de Informações Socioeconômicas e Fiscais para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), que conterà apenas: (2025)

I - a **receita bruta total** auferida relativa ao ano-calendário anterior;

II - a **receita bruta total** auferida relativa ao ano-calendário anterior, referente às atividades sujeitas ao **ICMS**; e

III - informação referente à **contratação de empregado**, quando houver.

§ 1º Na hipótese de a inscrição do MEI ter sido **baixada**, a DASN-Simei relativa à situação especial deverá ser entregue: (2025)

I - até o **último dia** do mês de **junho**, quando o evento ocorrer no **primeiro quadrimestre** do ano-calendário; e

II - até o **último dia do mês subsequente** ao do evento, nos **demaís casos**.

§ 2º Em relação ao ano-calendário de **desenquadramento** do empresário individual ou do empreendedor para fins do Simei, inclusive em decorrência de sua exclusão do Simples Nacional, este deverá entregar a DASN-Simei com inclusão dos **fatos geradores** ocorridos no **período em que vigorou o enquadramento**, no prazo estabelecido no caput. (2025)

PRAZO: até último dia útil de maio do ano seguinte ao ano-calendário da competência

DASN-SIMEI

Anotações:

ELEMENTO	REGRA
QUEM DEVE ENTREGAR	MEI que esteve ativo no ano-calendário anterior
PRAZO	Até o último dia útil de maio do ano seguinte
CONTEÚDO	• Receita bruta total • Receita bruta sujeita a ICMS • Informação sobre empregado (se houver)
ENTREGA EM CASO DE BAIXA	• Baixa no 1º quadrimestre: até último dia de junho • Demais casos: até último dia do mês seguinte à baixa
DESENQUADRAMENTO	Declara o período em que foi MEI • Prazo: até último dia útil de maio do ano seguinte ao ano-calendário da competência

§ 3º A DASN-Simei poderá ser retificada **independentemente** de **prévia autorização** da administração tributária, e a retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, observado o disposto no parágrafo único do art. 138 do CTN. (2025)

Observa o art. 138 do CTN (denúncia espontânea): se a retificação for feita antes de qualquer procedimento fiscal, o MEI pode pagar os tributos devidos com juros, mas sem multa

CTN

Art. 138. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

§ 4º As informações prestadas pelo contribuinte na DASN-Simei serão **compartilhadas** entre a RFB e os órgãos de fiscalização tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios. (2025)

§ 5º A apresentação da DASN-Simei **não exonera** o contribuinte de prestar **informações relativas a terceiros**.

§ 6º Os dados informados na DASN-Simei relativos ao inciso III do caput poderão ser encaminhados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) ao Ministério do Trabalho e Emprego, observados os procedimentos estabelecidos entre as partes, com vistas à exoneração da obrigação da apresentação da **Relação Anual de Informações Sociais** (RAIS) por parte do MEI. (2025)

III - informação referente à contratação de empregado, quando houver.

§ 7º A DASN-Simei possui **caráter declaratório**, constituindo **confissão de dívida** e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos que não tenham sido recolhidos, apurados com base nas informações nela prestadas. (2025)

§ 8º O direito de o MEI retificar as informações prestadas na DASN-Simei **extingue-se** no prazo de **5 (cinco) anos**, contado a partir do **1º (primeiro) dia do exercício seguinte** àquele ao qual se refere a declaração. (2025)

§ 9º Os documentos que fundamentaram a DASN-Simei deverão ser mantidos em **boa ordem e guarda** enquanto **não** decorrido o prazo decadencial e **não prescritas** eventuais ações que lhes sejam pertinentes. (2025)

SEÇÃO III

DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O MEI

Anotações:

Art. 110. O MEI fica **dispensado** de utilizar **certificação digital** para cumprimento de obrigações principais ou acessórias ou para recolhimento do FGTS.

Art. 111. Independentemente do disposto no art. 110, PODERÁ ser exigida a utilização de **códigos de acesso** para cumprimento das referidas obrigações.

CAPÍTULO IV - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 112. O MEI **não** poderá realizar **cessão** ou **locação de mão de obra**, sob pena de exclusão do Simples Nacional.

§ 1º Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de obra a **colocação à disposição** da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de **trabalhadores**, inclusive o **MEI**, para realização de **serviços contínuos**, relacionados ou não com sua atividade fim, **independentemente** da natureza e da forma de contratação.

§ 2º As dependências de terceiros a que se refere o § 1º são as indicadas pela empresa contratante, que **não** sejam as **suas próprias** e que **não pertençam ao MEI** prestador dos serviços.

§ 3º Os serviços contínuos a que se refere o § 1º são os que constituem **necessidade permanente** da contratante, que se repetem **periódica** ou **sistematicamente**, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por trabalhadores contratados sob diferentes vínculos.

§ 4º Considera-se colocação de trabalhadores, inclusive o MEI, à disposição da empresa contratante a **cessão do trabalhador**, em caráter **não eventual**, respeitados os limites do contrato.

Art. 113. A **empresa contratante** de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos executados por intermédio do MEI fica obrigada, em relação a essa contratação, ao **recolhimento da CPP** calculada na forma prevista no inciso III do caput e no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, e ao cumprimento das **obrigações acessórias** relativas à contratação de contribuinte individual, na forma disciplinada pela RFB.

LEI Nº 8.212, DE 1991

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo.

Art. 114. Na hipótese de o MEI prestar serviços como **empregado** ou em cuja contratação forem identificados elementos que configurem **relação de emprego** ou de **emprego doméstico**:

I - o MEI será considerado empregado ou empregado doméstico e o contratante ficará sujeito às obrigações decorrentes da relação, inclusive às **obrigações tributárias e previdenciárias**; e

II - o MEI ficará sujeito à **exclusão** do Simples Nacional.

CAPÍTULO V - DO DESENQUADRAMENTO

Anotações:

Art. 115. O desenquadramento do Simei será realizado **de ofício** pela autoridade administrativa ou **mediante comunicação** do contribuinte.

§ 1º O desenquadramento do Simei **não implica** a **exclusão** do contribuinte do **Simple Nacional**.

§ 2º O desenquadramento do Simei mediante comunicação do contribuinte à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simple Nacional, dar-se-á:

I - **por opção** do contribuinte, caso em que o desenquadramento produzirá efeitos: (2019)

a) a partir de **1º de janeiro do ano-calendário**, se a comunicação for feita no mês de janeiro;

b) a partir de **1º de janeiro do ano-calendário subsequente**, se a comunicação for feita nos demais meses; ou

c) a partir da **data de abertura** constante do CNPJ, caso a abertura e a comunicação sejam efetuadas no mesmo mês de janeiro;

DESENQUADRAMENTO POR OPÇÃO – MEI	
SITUAÇÃO	EFEITOS
Durante o mês de Janeiro	1º de Janeiro do mesmo ano
Em qualquer outro mês	1º de Janeiro do ano subsequente
Abertura + comunicação em janeiro	Data de abertura do CNPJ

II - **obrigatoriamente**, quando o contribuinte:

a) auferir receita que exceda, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o **último dia útil do mês subsequente** àquele em que verificado o excesso, e o desenquadramento produzirá efeitos: (2022)

Art. 100. Considera-se MEI, observado o disposto no § 1º-C, o empresário individual a que se refere o art. 966 do Código Civil ou o empreendedor, optante pelo Simple Nacional, que tenha auferido receita bruta anual acumulada nos anos-calendário anteriores e em curso de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e que exerça, de forma independente e exclusiva, apenas as ocupações constantes do Anexo XI, dentre as quais constarão:

I a IV - REVOGADOS

V - a comercialização e o processamento de produtos de natureza extrativista;

VI - a industrialização, a comercialização e a prestação de serviços no âmbito rural.

§ 1º No caso de início de atividade, o limite de que trata o caput será de R\$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o mês de início de atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

§ 1º-A. Para fins do disposto no caput, aplicam-se os seguintes limites para o transportador autônomo de cargas inscrito como MEI, que tenha como ocupação profissional exclusiva o transporte rodoviário de cargas nos termos da tabela B do Anexo XI:

I - o limite da receita bruta será de R\$ 251.600,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais); e

II - no caso de início de atividade, o limite da receita bruta será de R\$ 20.966,67 (vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o mês de início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, considerada a fração de mês como mês completo.

1. a partir de **1º de janeiro do ano-calendário subsequente** àquele em que verificado o excesso, desde que este **não** tenha sido superior a **20%** (vinte por cento) do limite previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100;

2. **retroativamente** a 1º de janeiro do ano-calendário em que verificado o excesso, se este foi superior a **20%** (vinte por cento) do limite previsto no caput ou no inciso I do § 1º-A do art. 100; e

3. **retroativamente** ao início de atividade, se o excesso verificado tiver sido superior a **20%** (vinte por cento) do limite previsto no § 1º ou no inciso II do § 1º-A do art. 100;

b) **deixar** de atender a qualquer das **condições** previstas no art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o **último dia útil do mês subsequente** àquele em que descumprida a condição, hipótese em que o desenquadramento produzirá efeitos a partir do **mês subsequente** ao da ocorrência do fato; ou (2019)

Anotações:

Art. 100

§ 1º-C. É vedado ao MEI:

- I - exercer ocupação não prevista no Anexo XI;
- II - possuir mais de um estabelecimento;
- III - participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador;
- IV - constituir-se sob a forma de startup, ainda que sob o rito previsto no art. 65-A da Lei Complementar nº 123, de 2006;
- V - contratar mais de um empregado, observado o disposto no art. 105; ou
- VI - realizar cessão ou locação de mão de obra.

c) exercer ocupação que **deixou** de ser **permitida ao MEI**, caso em que a comunicação deverá ser feita até o **último dia útil do mês** em que verificado o **impedimento**, hipótese em que o desenquadramento ocorrerá a partir do **1º dia do mês de início** da produção de efeitos das alterações do Anexo XI desta Resolução. (2019)

DESENQUADRAMENTO OBRIGATÓRIO – MEI		
HIPÓTESE	COMUNICAÇÃO	EFEITOS
Excesso de receita bruta	Até o último dia útil do mês subsequente ao excesso	Excesso ≤ 20% do limite: 1º de Janeiro do ano subsequente
		Excesso > 20% do limite proporcional (empresa em atividade): Retroativo a 1º de janeiro do ano-calendário em que o excesso ocorreu
		Excesso > 20% do limite proporcional (ano de início): Retroativo ao início das atividades
Descumprimento de qualquer condição do art. 100	Até o último dia útil do mês subsequente ao fato	A partir do mês subsequente ao da ocorrência
Ocupação deixou de ser permitida no Anexo XI	Até último dia útil do mês em que verificado o impedimento	A partir do 1º dia do mês de início da produção de efeitos das alterações do Anexo XI

Veja como foi cobrado:

Questão #2866352 (FUNDATEC - 2024)

§ 3º A **alteração de dados no CNPJ** informada pelo empresário à RFB equivalerá à **comunicação obrigatória** de desenquadramento da condição de MEI, nas seguintes hipóteses:

I - se houver alteração para **natureza jurídica distinta** do empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil;

CÓDIGO CIVIL

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

II - se for incluída no CNPJ atividade **não** constante do Anexo XI desta Resolução; ou

III - se a alteração tiver por **objeto abertura de filial**.

§ 4º O desenquadramento **de ofício** dar-se-á quando: (2019)

I - for constatada **falta** da **comunicação** relativa às hipóteses previstas nas alíneas "a" a "c" do inciso II do § 2º, observada a data de produção de efeitos nela prevista, conforme o caso;

Anotações:

§ 2º O desenquadramento do Simei mediante comunicação do contribuinte à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:

II - obrigatoriamente, quando o contribuinte:

a) auferir receita que exceda, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que verificado o excesso, e o desenquadramento produzirá efeitos:

1. a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente àquele em que verificado o excesso, desde que este não tenha sido superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100;

2. retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário em que verificado o excesso, se este foi superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou no inciso I do § 1º-A do art. 100; e

3. retroativamente ao início de atividade, se o excesso verificado tiver sido superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no § 1º ou no inciso II do § 1º-A do art. 100;

b) deixar de atender a qualquer das condições previstas no art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que descumprida a condição, hipótese em que o desenquadramento produzirá efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência do fato; ou

c) exercer ocupação que deixou de ser permitida ao MEI, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês em que verificado o impedimento, hipótese em que o desenquadramento ocorrerá a partir do 1º dia do mês de início da produção de efeitos das alterações do Anexo XI desta Resolução.

II - for constatado que o empresário **não** atendia às **condições para ingresso** no Simei, previstas no art. 100, ou que ele tenha prestado **declaração inverídica** no momento da opção pelo Simei, nos termos do § 2º do art. 102, hipótese em que os efeitos do desenquadramento **retroagirão à data de ingresso** no Regime.

Art. 102.

§ 2º No momento da opção pelo Simei, o MEI deverá declarar:

I - que não se enquadra nas vedações para ingresso no Simei;

II - que se enquadra nos limites previstos no art. 100.

§ 5º Na hipótese de **exclusão** do Simples Nacional, o desenquadramento do Simei:

I - ocorrerá **automaticamente** no momento da apresentação, pelo contribuinte, da comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional ou do registro da exclusão de ofício, no sistema, pelo ente federado;

II - produzirá efeitos a partir da data de início da produção de efeitos relativa a sua exclusão do Simples Nacional.

§ 6º O contribuinte desenquadrado do Simei passará a recolher os tributos devidos pela **regra geral do Simples Nacional** a partir da data de início da produção dos efeitos relativos ao desenquadramento, observado o disposto nos §§ 7º a 9º.

§ 7º O contribuinte desenquadrado do Simei e excluído do Simples Nacional ficará obrigado a recolher os tributos devidos de acordo com a **legislação aplicável aos demais contribuintes**.

• Após desenquadramento, se permanecer no Simples Nacional → em vez do valor fixo, pagará uma porcentagem sobre o seu faturamento mensal (conforme Anexos I a V da lei).

• Se for excluído também do Simples Nacional → passa para regime normal (Lucro Presumido, Real, etc.)

§ 8º Na hipótese de a receita bruta auferida no ano-calendário **não** exceder em mais de **20%** (vinte por cento) os limites previstos no art. 100, conforme o caso, o contribuinte deverá **recolher a diferença, sem acréscimos**, na data do vencimento estipulado para o pagamento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional relativos ao **mês de janeiro do ano-calendário subsequente**, calculada mediante aplicação das alíquotas previstas nas tabelas dos Anexos I a V desta Resolução, observado, para inclusão dos percentuais relativos ao ICMS e ao ISS, a tabela constante do Anexo XI desta Resolução.

EXCESSO ≤ 20%

• Deve apurar a diferença entre o que pagou no Simei (fixo) e o que pagaria se estivesse no Simples normal sobre toda a receita.

Anotações:

- Paga essa diferença até o vencimento do DAS de janeiro de ano seguinte, sem multa.

§ 9º Na hipótese de a receita bruta auferida no ano-calendário exceder em mais de **20%** (vinte por cento) os limites previstos no art. 100, conforme o caso, o contribuinte deverá informar no PGDAS-D as receitas efetivas mensais, e **recolher as diferenças** relativas aos tributos com os acréscimos legais na forma prevista na **legislação do Imposto sobre a Renda**, **sem prejuízo** do disposto no § 7º.

EXCESSO > 20%

- Deve informar receitas efetivas mensais no **PGDAS-D** e recalculer tributos
- Recolher a diferença entre o que pagou no Simei (fixo) e o que deveria ter pago no Simples normal
- Acréscimos legais (juros + multa) conforme regras do IR

O § 7º (exclusão do Simples Nacional) permanece válido se for o caso. Dessa forma, o ajuste da diferença deve ser feito conforme o aplicável aos regimes normais.

Art. 116. O empresário perderá a condição de MEI nas hipóteses previstas no art. 115, e deixará de ter direito ao tratamento diferenciado e se submeterá ao cumprimento das obrigações acessórias previstas para os demais **optantes pelo Simples Nacional**, caso permaneça nesse Regime, **ressalvado** o disposto no parágrafo único.

Parágrafo único. Na hipótese de o empresário exceder os limites de receita bruta anual a que se referem o caput e o inciso I do § 1º-A do art. 100, a perda do tratamento diferenciado relativo à **emissão de documentos fiscais** previsto no art. 106 ocorrerá: ([2022](#))

I - a partir de **1º de janeiro do ano-calendário subsequente** ao da ocorrência do excesso, na hipótese de **não** ter excedido o referido limite em mais de **20%** (vinte por cento);

II - a partir do **mês subsequente** ao da ocorrência do excesso, na hipótese de ter excedido o referido limite em mais de **20%** (vinte por cento).

CAPÍTULO VI - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 117. A **falta** de **comunicação** pelo MEI, quando obrigatória, do desenquadramento do Simei nos prazos previstos no inciso II do § 2º do art. 115 sujeitará o contribuinte à multa no valor de **R\$ 50,00** (cinquenta reais), **insusceptível de redução**.

Art. 115

§ 2º O desenquadramento do Simei mediante comunicação do contribuinte à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:

II - obrigatoriamente, quando o contribuinte:

a) auferir receita que exceda, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que verificado o excesso, e o desenquadramento produzirá efeitos:

1. a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente àquele em que verificado o excesso, desde que este não tenha sido superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou nos §§ 1º e 1º-A do art. 100;
2. retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário em que verificado o excesso, se este foi superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou no inciso I do § 1º-A do art. 100; e
3. retroativamente ao início de atividade, se o excesso verificado tiver sido superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no § 1º ou no inciso II do § 1º-A do art. 100;

b) deixar de atender a qualquer das condições previstas no art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que descumprida a condição, hipótese em que o desenquadramento produzirá efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência do fato; ou

c) exercer ocupação que deixou de ser permitida ao MEI, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês em que verificado o impedimento, hipótese em que o desenquadramento ocorrerá a partir do 1º dia do mês de início da produção de efeitos das alterações do Anexo XI desta Resolução.

Anotações:

Art. 118. O MEI que **deixar** de **apresentar a DASN-Simei** ou que a apresentar com **incorrekções** ou **omissões** ou, ainda, que a apresentar **fora do prazo** fixado será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos, conforme o caso, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, e sujeitar-se-á à multa:

I - de **2%** (dois por cento) ao **mês-calendário** ou **fração**, incidente sobre o **montante dos tributos** decorrentes das informações prestadas na DASN-Simei, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, **limitada a 20%** (vinte por cento), observado o disposto no § 3º deste artigo; ou

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

II - de **R\$ 100,00** (cem reais) para cada grupo de **10 (dez) informações** incorretas ou omitidas.

§ 1º Para efeitos da aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo **inicial** o **dia seguinte** ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo **final** a data da **efetiva entrega** ou, no caso de **não** apresentação, da **lavratura do auto de infração**.

§ 2º Observado o disposto no § 3º deste artigo, as multas serão **reduzidas**:

I - à **metade**, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas ANTES de qualquer **procedimento de ofício**; ou

II - a **75%** (setenta e cinco por cento), se houver a **apresentação** da declaração no **prazo fixado** em intimação.

§ 3º A **multa mínima** a ser aplicada será de **R\$ 50,00** (cinquenta reais).

§ 4º Considerar-se-á **não entregue** a declaração que **não** atender às **especificações técnicas** estabelecidas pelo CGSN, caso em que o MEI:

I - será intimado a apresentar **nova declaração**, no prazo de **10 (dez) dias**, contado da **ciência** da intimação;

II - sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos §§ 1º a 3º.

I - de **2%** (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos decorrentes das informações prestadas na DASN-Simei, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a **20%** (vinte por cento), observado o disposto no § 3º deste artigo; ou

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 119. Aplicam-se **subsidiariamente** ao MEI as demais regras previstas para o **Simples Nacional**.

Art. 120. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder **remissão de débitos** decorrentes do não recolhimento das parcelas em valores fixos previstas nos incisos II e III do caput do art. 101, relativas a ICMS e ISS, respectivamente.

Art. 101. O Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) é a forma pela qual o MEI pagará, por meio do DAS, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, observados os limites previstos no art. 100, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas:

II - R\$ 1,00 (um real), a título de ICMS, caso seja contribuinte desse imposto;

III - R\$ 5,00 (cinco reais), a título de ISS, caso seja contribuinte desse imposto.

TÍTULO III - DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

Anotações:

CAPÍTULO I - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

SEÇÃO I

DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Art. 121. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do **órgão julgador** integrante da **estrutura administrativa** do ente federado que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.

§ 1º A impugnação relativa ao **indeferimento** da opção ou à **exclusão** poderá ser decidida em **órgão diverso** do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária.

§ 2º O Município poderá, mediante **convênio**, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo **Estado** em que se localiza.

§ 3º No caso de o contribuinte do Simples Nacional exercer atividades sujeitas à incidência do **ICMS** e do **ISS** e ser apurada **omissão de receita** cuja origem **não** se consiga identificar, o julgamento caberá ao **Estado** do Município autuante, **salvo** na hipótese de o lançamento ter sido efetuado pela RFB, caso em que o julgamento caberá à **União**.

§ 4º O ente federado que considerar procedente recurso administrativo do contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da respectiva pendência em aplicativo próprio, disponível no Portal do Simples Nacional.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o deferimento da opção será efetuado **automaticamente** pelo sistema do Simples Nacional caso **não** haja pendências perante outros entes federados, ou, se houver, após a **liberação da última pendência** que tenha motivado o indeferimento.

§ 6º Na hipótese de provimento de recurso administrativo relativo à solicitação de opção efetuada antes da implantação do aplicativo a que se referem os §§ 4º e 5º, o ente federado deverá promover a inclusão do contribuinte no Simples Nacional pelo aplicativo de registro de eventos, desde que não restem pendências perante outros entes federados.

§ 7º O ente federado, independentemente de registro em seus sistemas próprios, deverá registrar, no sistema de controle do contencioso em nível nacional, as fases e os resultados do processo administrativo fiscal relativo ao lançamento por meio do AINF, bem como qualquer outra situação que altere a exigibilidade do crédito tributário por ele cobrado.

§ 8º Os procedimentos para o registro a que se refere o § 7º serão definidos por meio de portaria da Secretaria-Executiva do CGSN. (2020)

§ 9º A impugnação relativa à rejeição das declarações transmitidas pelo PGDAS-D nos termos do inciso II do § 2º do art. 39-A, caso tenha por objeto a modificação no valor declarado, terá o mesmo tratamento previsto no caput e no § 1º. (2023)

Art. 39-A. As declarações transmitidas pelo PGDAS-D poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

§ 2º A declaração retida poderá ser:

II - rejeitada:

- a) quando a administração tributária, independentemente da intimação a que se refere o § 1º, já tiver elementos suficientes para confirmar as inconsistências ou indícios de irregularidade;
- b) quando não atender à intimação a que se refere o § 1º; ou
- c) quando intimada nos termos do § 1º, a ME ou EPP não comprovar a correção das informações prestadas.

SEÇÃO II

DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Anotações:

Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, denominado **Domicílio Tributário Eletrônico** do Simples Nacional (DTE-SN), destinado a:

I - **cientificar** o sujeito passivo de quaisquer tipos de **atos administrativos**, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do Regime e a ações fiscais;

II - encaminhar **notificações e intimações**; e

III - expedir **avisos** em geral.

§ 1º Relativamente ao DTE-SN, será observado o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no **Portal do Simples Nacional**, e será **dispensada** a sua publicação no **Diário Oficial** e o envio por **via postal**;

II - a comunicação será considerada **pessoal** para todos os efeitos legais;

III - terá validade a ciência com utilização de **certificação digital** ou de **código de acesso**;

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no **dia** em que o sujeito passivo **efetuar a consulta** eletrônica ao seu teor; e

V - na hipótese prevista no inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia **não útil**, a comunicação será considerada como realizada no **primeiro dia útil seguinte**.

§ 2º O sujeito passivo deverá efetuar a consulta referida nos incisos IV e V do § 1º no prazo de até **45 (quarenta e cinco) dias**, contado da data da disponibilização da comunicação no Portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena de ser considerada **automaticamente realizada** na data do término desse prazo.

§ 3º A contagem do prazo de que trata o § 2º inicia-se no **1º (primeiro) dia subsequente** ao da disponibilização da comunicação no Portal.

§ 4º Na hipótese de o prazo de que trata o § 2º vencer em dia **não útil**, esse fica prorrogado para o **dia útil imediatamente posterior**.

§ 5º O DTE-SN será utilizado pelos entes federados para as finalidades relativas ao cumprimento das **obrigações principais e acessórias** dos tributos apurados na forma do Simples Nacional e demais **atos administrativos** inerentes à aplicação do respectivo regime.

§ 6º O DTE-SN:

I - **não exclui** outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas;

II - aplica-se ao MEI. (2019)

§ 7º Na hipótese de **exclusão em lote**, a postagem das comunicações no DTE-SN **dispensa** a **assinatura individualizada** dos documentos, devendo ser observada, subsidiariamente, a legislação processual vigente no âmbito do respectivo ente federado.

§ 8º O DTE-SN será utilizado para comunicação ao sujeito passivo que:

I - no momento da inserção da notificação, intimação ou aviso, seja **optante pelo Simples Nacional**; ou

II - **tenha solicitado opção** pelo Simples Nacional, exclusivamente para dar ciência de atos relativos ao **processo** referente à opção.

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE-SN)

ASPECTO	REGRAMENTO
---------	------------

Anotações:

CONCEITO	• Sistema de comunicação eletrônica obrigatório para optantes do Simples Nacional. • A opção pelo Simples implica aceitação automática do DTE-SN.
FINALIDADE	• Cientificar atos administrativos (indeferimento, exclusão, fiscalização), • Notificações e intimações • Avisos gerais
CARACTERÍSTICAS	Validade:
	Código de Acesso ou Certificação Digital.
	A comunicação é considerada pessoal para todos os efeitos legais
	É dispensada a publicação no Diário Oficial e o envio por via postal (correios).
MOMENTO DA CIÊNCIA	No dia em que o contribuinte efetuar a consulta eletrônica.
	Se consultar em dia não útil, considera-se cientificado no primeiro dia útil seguinte.
CIÊNCIA PRESUMIDA	O contribuinte tem até 45 dias para ler a mensagem. Se não ler, a ciência é automática ao fim desse prazo.
	Se o 45º dia for não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte.
	Contagem de Prazo Inicia-se no 1º dia subsequente ao da disponibilização da mensagem no Portal.
ABRANGÊNCIA	Aplica-se às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e também ao MEI.

SEÇÃO III

DO PROCESSO DE CONSULTA

SUBSEÇÃO I - DA LEGITIMIDADE PARA CONSULTAR

Art. 123. A consulta poderá ser formulada por **sujeito passivo** de obrigação tributária principal ou acessória.

Parágrafo único. A consulta poderá ser formulada também por **entidade representativa** de categoria econômica ou profissional, caso haja previsão na legislação do ente federado competente.

Art. 124. No caso de a ME ou a EPP possuir **mais de um estabelecimento**, a consulta será formulada pelo **estabelecimento matriz**, o qual deverá comunicar o fato aos demais estabelecimentos.

Parágrafo único. **Não se aplica** o disposto no caput quando a consulta se referir ao **ICMS** ou ao **ISS**.

SUBSEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA PARA SOLUCIONAR CONSULTA

Art. 125. É **competente** para solucionar a consulta:

I - o **Estado** ou o **Distrito Federal**, quando se tratar de consulta relativa ao **ICMS**;

II - o **Município** ou o **Distrito Federal**, quando se tratar de consulta relativa ao **ISS**;

III - o Estado de **Pernambuco**, quando se tratar de consulta relativa ao ISS exigido no âmbito do Distrito Estadual de **Fernando de Noronha**;

IV - a **RFB**, nos demais casos.

§ 1º A consulta formalizada perante ente **não competente** para solucioná-la será declarada **ineficaz**.

§ 2º Na hipótese de a consulta abranger assuntos de **competência de mais de um ente federado**, a ME ou a EPP deverá formular consultas em separado para cada administração tributária.

§ 3º No caso de descumprimento do disposto no § 2º, a administração tributária que receber a consulta declarará a **ineficácia** relativamente à matéria sobre a qual **não** exerça competência.

§ 4º Será observada a **legislação de cada ente competente** quanto ao processo de consulta, no que **não** colidir com esta Resolução.

Anotações:

§ 5º Os entes federados terão acesso ao conteúdo das soluções de consultas relativas ao Simples Nacional.

CONSULTA	
COMPETÊNCIA	MATÉRIA
Estado ou DF	ICMS
Município ou DF	ISS
Estado de Pernambuco	ISS no Distrito Estadual de Fernando de Noronha
RFB	Demais tributos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP, IPI) e questões gerais do Simples Nacional

Art. 126. A consulta será solucionada em **instância única**, e **não** caberá **recurso nem** pedido de **reconsideração**, **ressalvado** o **recurso de divergência**, caso previsto na legislação de cada ente federado.

SUBSEÇÃO III - DOS EFEITOS DA CONSULTA

Art. 127. Os **efeitos** da consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, dar-se-ão de acordo com o estabelecido pela **legislação dos respectivos entes** federados.

CAPÍTULO II - DA RESTITUIÇÃO E DA COMPENSAÇÃO

Art. 128. A restituição e a compensação de tributos arrecadados no âmbito do Simples Nacional serão realizadas de acordo com o disposto neste Capítulo.

§ 1º Entende-se como restituição, a **repetição de indébito** decorrente de valores pagos **indevidamente** ou **a maior** pelo contribuinte, por meio do DAS.

§ 2º Entende-se como compensação, a **utilização** dos valores passíveis de **restituição** para **pagamento de débitos** no âmbito do Simples Nacional.

SEÇÃO I

DA RESTITUIÇÃO

Art. 129. Em caso de apuração de crédito decorrente de **pagamento indevido** ou em **valor maior** que o devido, a ME ou a EPP poderá requerer sua restituição.

Art. 130. O **pedido de restituição** de tributos abrangidos pelo Simples Nacional deverá ser apresentado pela ME ou pela EPP optante diretamente ao **ente federado responsável pelo tributo** do qual originou o crédito.

§ 1º Ao receber o pedido a que se refere o caput o ente federado:

I - **verificará a existência do crédito** a ser restituído, mediante consulta às informações constantes nos aplicativos disponíveis no Portal do Simples Nacional; e

II - **registrará os dados** referentes ao pedido de restituição processada no aplicativo específico do Simples Nacional, a fim de **impedir** o registro de **novos pedidos** de restituição ou de compensação do mesmo valor.

§ 2º A restituição será realizada em conformidade com o disposto nas normas estabelecidas pela **legislação de cada ente federado**, observados os prazos de **decadência** e **prescrição** previstos no CTN.

§ 3º Os créditos a serem restituídos no âmbito do Simples Nacional **PODERÃO** ser objeto de **compensação de ofício** com débitos perante a Fazenda Pública do próprio ente.

RESTITUIÇÃO	
ASPECTO	REGRAMENTO
CONCEITO	Repetição de indébito de valores pagos indevidamente ou a maior via DAS.

Anotações:

COMPETÊNCIA	Apresentado diretamente ao ente federado responsável pelo tributo.
PROCEDIMENTO DO ENTE	• Consultar o Portal do Simples Nacional para validar o crédito • Registrar o pedido para evitar duplicidade
REGRAS APLICÁVEIS	Legislação específica de cada ente + Prazos de decadência e prescrição do CTN.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO	O ente PODE abater o valor a restituir de dívidas que a empresa tenha com ele.

SEÇÃO II

DA COMPENSAÇÃO

Art. 131. A compensação de valores apurados no âmbito do Simples Nacional, recolhidos **indevidamente** ou em **montante superior** ao devido, será realizada por meio de aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, observadas as disposições desta Seção.

§ 1º Para fins do disposto no caput:

I - é permitida a compensação de créditos apenas para extinção de débitos perante o **mesmo ente federado** e relativos ao **mesmo tributo**; e

II - os créditos a serem compensados na forma prevista no inciso I devem se referir a período para o qual já tenha sido apropriada a respectiva **DASN** apresentada pelo contribuinte até o ano-calendário de 2011, ou já tenha sido validada a apuração por meio do **PGDAS-D**, a partir do ano-calendário de 2012.

PERÍODO JÁ DECLARADO/VALIDADO

O crédito só pode ser usado se a competência correspondente já tiver sido declarada e processada no sistema

§ 2º Os valores compensados **indevidamente** serão exigidos com os **acréscimos moratórios** previstos na legislação do **imposto sobre a renda** ou na legislação do **ICMS** ou do **ISS** do respectivo ente federado, conforme o caso.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, caso se comprove **falsidade de declaração** apresentada pelo sujeito passivo, este estará sujeito à **multa isolada** calculada mediante aplicação, **em dobro**, do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996, e terá como base de cálculo o **valor total** do débito indevidamente compensado.

MULTA ISOLADA: 150% (o dobro da multa de ofício de 75%) sobre o valor indevidamente compensado

LEI Nº 9.430, DE 1996

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

§ 4º É **vedado** o aproveitamento de crédito de natureza **não tributária** e de crédito **não** apurado no âmbito do **Simples Nacional** para extinção de débitos no âmbito do Simples Nacional.

§ 5º Os créditos apurados no âmbito do Simples Nacional **não** poderão ser utilizados para **extinção de outros débitos** perante as Fazendas Públicas, **salvo** no caso da **compensação de ofício** decorrente de deferimento em processo de restituição ou **APÓS a exclusão** da empresa do Simples Nacional.

§ 6º É **vedada** a **cessão de créditos** para extinção de débitos no âmbito do Simples Nacional.

O crédito é pessoal do contribuinte; não pode ser transferido a terceiros para pagar débitos de terceiros.

§ 7º Nas hipóteses previstas no § 5º, o ente federado **registrará os dados** referentes à compensação processada por meio do aplicativo específico do Simples Nacional, a fim de **impedir** a realização de novas compensações ou restituições do mesmo valor.

Anotações:

COMPENSAÇÃO	
ASPECTO	REGRAMENTO
CONCEITO	Uso de créditos (pagos indevidamente ou a maior) para abater débitos dentro do Simples Nacional.
RESTRIÇÕES	• Mesmo Ente + Mesmo Tributo • Deve referir-se a período com declaração já transmitida (DASN ou PGDAS-D)
VEDAÇÕES	• Aproveitamento de créditos de natureza não tributária. • Aproveitamento de créditos de fora do SN • Cessão de créditos a terceiros
COMPENSAÇÃO INDEVIDA	Exigência do valor com acréscimos moratórios (legislação do IR, ISS ou ICMS)
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO	Falsidade de declaração: Multa isolada (150%)
EXTINÇÃO DE DÉBITOS FORA DO SN	Vedada a utilização de créditos do Simples para dívidas fora do regime. Exceção: após exclusão do Simples ou em caso de compensação de ofício pelo ente.

SEÇÃO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 132. Serão observadas na restituição e na compensação as seguintes regras:

I - o crédito a ser restituído ou compensado será acrescido de juros, obtidos pela aplicação da taxa referencial do **Sistema Especial de Liquidação e de Custódia** (Selic) para títulos federais, **acumulada mensalmente**, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de **1%** (um por cento), relativamente ao mês em que for efetuada.

RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA

1) SELIC acumulada: a partir do mês seguinte ao pagamento indevido até o mês anterior ao pagamento

2) + 1% no mês do pagamento

II - observar-se-ão os prazos de **decadência** e **prescrição** previstos no CTN.

CAPÍTULO III - DOS PROCESSOS JUDICIAIS

SEÇÃO I

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Anotações:

Art. 133. Serão propostas em face da **União**, que será representada em juízo pela **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional** (PGFN), as ações judiciais que tenham por objeto:

- I - ato do **CGSN** e o **Simples Nacional**; e
- II - **tributos** abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à PGFN, em relação aos **tributos de sua competência**, nos termos dos arts. 136 e 137.

Art. 136. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio de suas administrações tributárias ou outros órgãos de sua estrutura interna, quando assim determinado por ato competente, prestarão auxílio à PGFN em relação aos tributos de suas respectivas competências, independentemente da celebração de convênio, em prazo não inferior à terça parte do prazo judicial em curso.

Art. 137. As informações prestadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em cumprimento ao § 1º do art. 136 deverão conter:

- I - descrição detalhada dos fundamentos fáticos que ensejaram o ato de lançamento, que poderá ser representada por cópia do relatório fiscal relativo ao lançamento, desde que os contenha;
- II - cópia da legislação e resoluções pertinentes, incluindo eventuais consultas e pareceres existentes sobre a matéria, e indicação de sítio na Internet em que porventura esteja disponibilizada a legislação;
- III - cópia de documentos relacionados ao ato de fiscalização;
- IV - data em que foi prestada a informação, o nome do informante, sua assinatura, e seu endereço eletrônico e telefone para contato.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão **atuar em conjunto** com a União na defesa dos processos em que houver impugnação relativa ao Simples Nacional, caso o eventual provimento da ação gere **impacto no recolhimento** de seus respectivos tributos.

Art. 134. **Excetua-se** ao disposto no art. 133:

- I - informações em **mandados de segurança** impugnando atos de autoridade coatora pertencente a Estado, ao Distrito Federal ou Município;
- II - ações que tratem exclusivamente de **tributos** dos **Estados**, do **Distrito Federal** ou dos **Municípios**, as quais serão propostas perante esses entes federados, cujas defesas incumbirão às suas respectivas representações judiciais;
- III - ações promovidas na hipótese de celebração do **convênio** previsto no art. 139;

Art. 139. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão manifestar seu interesse na celebração de convênio com a PGFN para que efetuem a inscrição em dívida ativa e a cobrança dos tributos de suas respectivas competências.

IV - ações que tenham por objeto o crédito tributário decorrente de **auto de infração** lavrado exclusivamente em face de **descumprimento** de **obrigação acessória**;

V - ações que tenham por objeto o crédito tributário relativo ao **ICMS** e ao **ISS** de responsabilidade do **MEI**.

Parágrafo único. O disposto no inciso III alcança todas as ações **conexas com a cobrança da dívida**, **desde que** versem exclusivamente sobre tributos estaduais ou municipais.

Art. 135. Na hipótese de ter sido celebrado o convênio previsto no art. 139 e ter sido proposta ação contra a União, com a finalidade de discutir tributo da competência do outro ente federado conveniado, deverá a **PGFN**, na qualidade de representante da União, **requerer a citação** do Estado, do Distrito Federal ou Município conveniado, para que **integre a lide**.

PROCESSOS JUDICIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA	
REGRA	União (representada pela PGFN)
EXCEÇÕES	Mandado de segurança contra autoridade estadual/municipal

Anotações:

	Ação apenas sobre tributos estaduais ou municipais
	Existência de convênio
	Auto de infração por descumprimento obrigação acessória
	ICMS e ISS do MEI

SEÇÃO II

DA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)

Art. 136. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio de suas administrações tributárias ou outros órgãos de sua estrutura interna, quando assim determinado por ato competente, prestarão **auxílio à PGFN** em relação aos tributos de suas respectivas competências, **independentemente** da celebração de convênio, em prazo **não** inferior à **terça parte do prazo judicial** em curso.

§ 1º O **requerimento** feito pela PGFN e as informações a lhe serem prestadas pelo respectivo ente federado serão enviados, preferencialmente, por **meio eletrônico** ao **órgão de representação judicial** do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Município.

§ 2º A resposta será dirigida diretamente ao **chefe da unidade solicitante** seccional, estadual, regional ou geral da PGFN.

§ 3º Transcorrido o prazo estabelecido **sem** que tenha sido prestado o auxílio solicitado pela PGFN aos Estados, ao Distrito Federal ou Municípios, tal fato será **informado ao ente federado** competente.

Art. 137. As informações prestadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em cumprimento ao § 1º do art. 136 deverão conter:

I - descrição detalhada dos **fundamentos fáticos** que ensejaram o ato de lançamento, que poderá ser representada por **cópia do relatório fiscal** relativo ao lançamento, desde que os contenha;

II - **cópia da legislação e resoluções** pertinentes, incluindo eventuais **consultas** e **pareceres** existentes sobre a matéria, e indicação de sítio na Internet em que porventura esteja disponibilizada a legislação;

III - **cópia de documentos** relacionados ao ato de fiscalização;

IV - **data** em que foi prestada a informação, o **nome** do informante, sua **assinatura**, e seu **endereço eletrônico** e **telefone** para contato.

AUXÍLIO DOS ENTES À PGFN	
ELEMENTO	REGRA
OBRIGAÇÃO	Auxiliar a PGFN, independente de convênio
PRAZO	O auxílio deve ser prestado em prazo não inferior à terça parte (1/3) do prazo judicial em curso
COMUNICAÇÃO	Eletrônica, para o órgão de representação judicial do ente
RESPOSTA	Dirigida à unidade da PGFN solicitante
CONTEÚDO MÍNIMO	- Fundamentação fática do lançamento - Cópia da legislação, resoluções, consultas, pareceres + link se houver - Cópia dos documentos de fiscalização - Identificação do responsável (data, nome, assinatura, contato)
DESCUMPRIMENTO	Comunicação à autoridade superior do ente

SEÇÃO III

Anotações:

DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA JUDICIAL

Art. 138. O crédito tributário gerado no âmbito do Simples Nacional será apurado, **inscrito em DAU e cobrado judicialmente** pela PGFN, **exceto**: (2018)

I - a hipótese de **convênio**;

II - o crédito tributário decorrente de **auto de infração** lavrado exclusivamente em face de **descumprimento de obrigação acessória**;

III - o crédito tributário relativo ao **ICMS** e ao **ISS** apurado no âmbito do **Simei**.

IV - crédito tributário relativo a **ICMS** ou **ISS** constituído por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, na forma prevista no art. 90-A. (2022)

Art. 90-A. Observado o disposto no artigo 86, poderão ser utilizados alternativamente os procedimentos administrativos fiscais previstos na legislação de cada ente federado.

§ 1º O encaminhamento de crédito tributário para inscrição na DAU pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios será realizado com a observância dos requisitos previstos no art. 202 do CTN, no art. 2º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e, **preferencialmente, por meio eletrônico**.

CTN

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

§ 2º A movimentação e o encaminhamento serão realizados via processo administrativo em **meio convencional**, em caso de **impossibilidade** de sua realização por **meio eletrônico**.

§ 3º A PGFN proporá a **forma padronizada** de encaminhamento eletrônico ou convencional de crédito para inscrição na DAU, a ser aprovada em ato do CGSN.

Anotações:

§ 4º A **notificação ao ente federado** da inscrição em DAU dos créditos relativos aos tributos de sua competência dar-se-á por meio de aplicativo, a ser disponibilizado no **Portal do Simples Nacional**.

§ 5º O **pagamento** dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional inscritos em DAU deverá ser efetuado por meio do **DAS**.

§ 6º Os valores arrecadados a título de pagamento dos créditos tributários inscritos em dívida ativa serão **apropriados diretamente** pela União, Estados, pelo Distrito Federal e Municípios, na exata medida de suas respectivas **quotas-partes**, acrescidos dos consectários legais correspondentes.

SEÇÃO IV DO CONVÊNIO

Art. 139. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão manifestar seu interesse na celebração de **convênio** com a PGFN para que efetuem a **inscrição em dívida ativa** e a **cobrança dos tributos** de suas respectivas competências.

Art. 140. A existência do convênio implica a **delegação** pela União da competência para inscrição, cobrança e defesa relativa ao **ICMS** ou ao **ISS**, caso esses tributos estejam incluídos no Simples Nacional.

§ 1º A delegação prevista no caput dar-se-á **sem prejuízo** da possibilidade de a União, representada pela PGFN, **integrar a demanda** na qualidade de interessada.

§ 2º Na hipótese prevista neste artigo, **não se aplica** o disposto no § 5º do art. 138.

Nos casos de celebração de convênio, **NÃO se aplica a obrigatoriedade de recolher o tributo via DAS.**

Art. 138

§ 5º O pagamento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional inscritos em DAU deverá ser efetuado por meio do DAS.

§ 3º Depois da transferência dos dados relativos a crédito de ICMS ou de ISS ao Estado, ao Distrito Federal ou Município que tenha firmado o convênio de que trata o caput, a **responsabilidade pela sua administração** fica transferida ao respectivo ente federado, observados os termos do citado convênio.

SEÇÃO V DA LEGITIMIDADE ATIVA

Art. 141. À **exceção** da **execução fiscal**, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem **legitimidade ativa** para **ingressar com as ações** que entenderem cabíveis contra a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional, **independentemente** da celebração do convênio previsto no art. 139.

CAPÍTULO IV - DA TRANSAÇÃO

SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 141-A. Os créditos da Fazenda Pública apurados na forma do Simples Nacional, em fase de **contencioso administrativo** ou **judicial** ou **inscritos** em dívida ativa, poderão ser extintos mediante **transação resolutiva de litígio**, observado este Capítulo. (2021)

Anotações:

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências, observado este Capítulo, em **juízo de oportunidade e conveniência**, poderão celebrar transação nas modalidades enumeradas no art. 141-B, sempre que, motivadamente, entenderem que a medida atende ao **interesse público**.

§ 2º A transação de que trata este Capítulo:

I - deverá observar o disposto no art. 171 do CTN e na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que for cabível; e

CTN

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário.

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.

A Lei nº 13.988 de 2020 estabelece os requisitos e condições para que a União e suas autarquias realizem transações resolutivas de litígios relacionados à cobrança de créditos da Fazenda Pública.

II - **não** caracteriza **renúncia de receita** para fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 14. A concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 (dois) exercícios subsequentes e atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 1 (uma) das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Art. 141-B. São **modalidades** de transação as realizadas por: (2021)

I - proposta individual ou por adesão, na cobrança de créditos **inscritos em DAU** de acordo com o art. 138;

Art. 138. O crédito tributário gerado no âmbito do Simples Nacional será apurado, inscrito em DAU e cobrado judicialmente pela PGFN, exceto:

I - a hipótese de convênio;

II - o crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado exclusivamente em face de descumprimento de obrigação acessória;

III - o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS apurado no âmbito do Simei.

IV - crédito tributário relativo a ICMS ou ISS constituído por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, na forma prevista no art. 90-A.

II - proposta individual ou por adesão, na cobrança de créditos inscritos em **dívida ativa de Estado, Distrito Federal ou Município**;

III - **adesão**, nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário; e

IV - **adesão**, no contencioso tributário de **pequeno valor**.

Art. 141-C. No âmbito da **União**, os procedimentos para adesão serão realizados exclusivamente por **meio eletrônico**. (2021)

Art. 141-D. Os editais serão publicados, no mínimo, na **imprensa oficial** e nos **sites dos órgãos** que os lançarem, para fins de ampla divulgação. (2021)

Parágrafo único. O edital definirá as **exigências** a serem cumpridas, os **benefícios** oferecidos, os **prazos** e as formas de pagamento admitidas e o prazo para a adesão à transação, que **não** poderá superar **120 (cento e vinte) dias** da publicação do edital.

Anotações:

TRANSAÇÃO	
ELEMENTO	REGRA
OBJETO	Créditos da Fazenda Pública apurados no Simples Nacional, em fase de contencioso administrativo/judicial ou inscritos em dívida ativa.
NATUREZA JURÍDICA	Extinção do crédito tributário mediante concessões mútuas para resolução de litígio
	NÃO caracteriza renúncia de receita para fins do Art. 14 da LRF
MODALIDADES	INDIVIDUAL OU ADESÃO 1. Cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU). 2. Cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa dos Estados, DF ou Municípios.
CONTEÚDO MÍNIMO	ADESÃO 1. Demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário. 2. Contencioso tributário de pequeno valor.
EDITAL	Publicação oficial – imprensa oficial e sites dos órgãos
	Conteúdo mínimo – exigências, benefícios, prazos de pagamento, formas de pagamento, prazo de adesão
	Prazo de adesão – máximo de 120 dias contados da publicação do edital

SEÇÃO II

TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA E NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Art. 141-E. A transação na cobrança da dívida ativa e no contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta: (2023)

I - na cobrança dos créditos apurados no âmbito do Simples Nacional **inscritos em DAU**, pela **PGFN**, na forma prevista na Lei nº 13.988, de 2020;

A Lei nº 13.988 de 2020 estabelece os requisitos e condições para que a União e suas autarquias realizem transações resolutivas de litígios relacionados à cobrança de créditos da Fazenda Pública.

II - na cobrança dos créditos apurados no âmbito do Simples Nacional inscritos em **dívida ativa de Estado, Distrito Federal ou Município**, nos termos da legislação desses entes federados; e

III - no **contencioso administrativo fiscal**:

a) pelo órgão competente para a **administração tributária** dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na hipótese prevista no art. 90-A, nos termos da legislação desses entes federados; e

Art. 90-A. Observado o disposto no artigo 86, poderão ser utilizados alternativamente os procedimentos administrativos fiscais previstos na legislação de cada ente federado.

b) pela **RFB**:

1. em relação aos créditos lançados nos termos do art. 87 que tramitam perante a União ou perante as administrações tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios; e

Art. 87. Verificada infração à legislação tributária por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, deverá ser lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), emitido por meio do Sefisc.

2. em relação às demais hipóteses **não** previstas neste inciso.

Anotações:

§ 1º A transação poderá contemplar os seguintes benefícios: (2023)

I - concessão de **descontos** nas **multas**, nos **juros** e nos **encargos** legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação;

II - oferecimento de **prazos e formas de pagamento especiais**, incluídos o diferimento e a moratória;

III - oferecimento, substituição ou alienação de **garantias** e de constrições; ou

IV - a **utilização de precatórios** ou de **direito creditório** com sentença de valor transitada em julgado para amortização de dívida tributária principal, multa e juros, somente em relação aos créditos tributários próprios do ente federado devedor do precatório.

§ 2º É permitida a **acumulação** dos benefícios previstos no § 1º. (2023)

§ 2º-A. Na transação de que trata este artigo, poderão ser aceitas quaisquer **modalidades de garantia** previstas em lei, inclusive garantias reais ou fidejussórias, cessão fiduciária de direitos creditórios e alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis ou de direitos, bem como **créditos líquidos e certos** do contribuinte em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Município reconhecidos em decisão transitada em julgado, observado o disposto no § 2º-B. (2023)

§ 2º-B. **Não** constitui óbice à realização da transação a **impossibilidade material de prestação de garantias** pelo devedor ou de garantias adicionais às já formalizadas em processos judiciais. (2023)

A falta de capacidade de oferecer garantia não impede a transação

§ 3º É **vedada** a transação que: (2021)

I - **reduza o montante principal** do crédito, assim compreendido seu valor originário, **excluídos os acréscimos** de que trata o inciso I do § 1º deste artigo;

§ 1º A transação poderá contemplar os seguintes benefícios:

I - concessão de descontos nas multas, nos juros e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação;

II - implique redução superior a **70%** (setenta por cento) do **valor total** dos créditos a serem transacionados; ou

III - conceda prazo de quitação dos créditos superior a **145 (cento e quarenta e cinco) meses**.

TRANSAÇÃO	
Cobrança de Dívida Ativa e Contencioso Administrativo Fiscal	
ELEMENTO	REGRA
BENEFÍCIOS	Descontos em multas, juros e encargos (não no principal) para créditos de difícil recuperação
	Prazos e formas de pagamento especiais
	Flexibilização de garantias (substituir, alienar, liberar constrições)

Anotações:

	Uso de precatórios ou créditos judiciais (com decisão transitada em julgado) para amortizar débitos – somente do ente que deve o precatório
VEDAÇÕES	Não pode reduzir o principal (valor original do tributo)
	Redução total (incluindo multas, juros, encargos) não pode exceder 70%
	Prazo máximo de pagamento: 145 meses

§ 4º A transação na cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa ou em fase de contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta, no âmbito de suas competências, pela PGFN, RFB, Estado, Distrito Federal ou Município, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor. (2023)

§ 5º Compete à autoridade máxima do órgão em que for proposta a transação assinar o respectivo termo, realizado de forma individual, diretamente ou por autoridade delegada. (2023)

SEÇÃO III

TRANSAÇÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA JURÍDICA

Art. 141-F. O **Ministro de Estado** da Economia ou os **Secretários** competentes para a administração tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios poderão propor a transação resolutive de litígios tributários que versem sobre **relevante e disseminada controvérsia jurídica** no âmbito do Simples Nacional. (2021)

§ 1º A proposta de transação de que trata o caput deverá especificar de maneira objetiva as suas **hipóteses fáticas e jurídicas**.

§ 2º Considera-se controvérsia jurídica relevante e disseminada a que trate de questões tributárias que **ultrapassem os interesses subjetivos** da causa.

§ 3º Compete ao CGSN deliberar sobre a proposta de transação de que trata o caput.

§ 4º Caso aprovada pelo CGSN, a proposta de transação será divulgada na **imprensa oficial** e no **Portal do Simples Nacional** disponível na internet, mediante edital que especifique, objetivamente, as hipóteses fáticas e jurídicas nas quais se propõe a transação, que estará aberta à adesão de todos os sujeitos passivos que nelas se enquadrem e que satisfaçam às condições previstas neste Capítulo e no respectivo edital.

§ 5º A celebração da transação de que trata este artigo, nos termos definidos no edital, competirá:

I - à **RFB**, em relação ao contencioso administrativo fiscal que tramita perante a **União**; (2023)

II - à **PGFN**, no contencioso judicial ou na **cobrança da DAU**;

III - ao órgão competente para a **administração tributária** dos Estados, Distrito Federal e Municípios no contencioso administrativo que tramita perante suas administrações; ou

IV - ao órgão competente para **representação judicial** do Estado, Distrito Federal ou Município no contencioso judicial ou na cobrança da **dívida ativa** sob sua responsabilidade.

SEÇÃO IV

TRANSAÇÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR

Art. 141-G. A transação relativa a crédito tributário de **pequeno valor** será realizada: (2021)

I - enquanto **pendente de decisão definitiva** no âmbito do contencioso administrativo;

II - enquanto ainda for **cabível impugnação, recurso ou reclamação administrativa**; ou

Anotações:

III - no **processo de cobrança** da dívida ativa.

§ 1º Considera-se contencioso tributário de pequeno valor aquele cujo crédito tributário em discussão **não** supere **60 (sessenta) salários-mínimos** e seja apurado no âmbito do Simples Nacional.

§ 2º A transação de que trata esta Seção poderá contemplar os seguintes benefícios:

I - concessão de **descontos**, observado o limite máximo de **50%** (cinquenta por cento) do valor total do crédito;

II - oferecimento de **prazos e formas** de pagamento **especiais**, incluídos o diferimento e a moratória, obedecido o prazo máximo de quitação de **60 (sessenta) meses**; e

III - oferecimento, substituição ou alienação de **garantias** e de **constrições**.

§ 3º É permitida a **cumulação** dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do § 2º.

§ 4º No âmbito do contencioso tributário de pequeno valor, a transação será realizada nos termos deste Capítulo, por edital:

I - da **RFB**:

a) em relação aos créditos lançados nos termos do art. 87 que estão em fase de contencioso administrativo perante a União ou perante as administrações tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios; e **(2023)**

Art. 87. Verificada infração à legislação tributária por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, deverá ser lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), emitido por meio do Sefisc.

b) em relação às demais hipóteses de contencioso administrativo fiscal **não** previstas neste parágrafo; **(2023)**

II - da **PGFN**, no **contencioso judicial** sob sua responsabilidade ou na **cobrança da DAU**;

III - do órgão competente para a **administração tributária** dos Estados, Distrito Federal e Municípios na hipótese prevista no art. 90-A, nos termos da legislação desses entes federados; ou **(2023)**

Art. 90-A. Observado o disposto no artigo 86, poderão ser utilizados alternativamente os procedimentos administrativos fiscais previstos na legislação de cada ente federado.

IV - do órgão competente para **representação judicial** do Estado, Distrito Federal ou Município no contencioso judicial ou na cobrança da dívida ativa sob sua responsabilidade, nos termos da legislação desses entes federados. **(2023)**

§ 5º A celebração da transação competirá ao órgão que lançar o respectivo edital.

§ 6º Na hipótese da alínea 'a' do inciso I do § 4º, a RFB informará aos Estados, Distrito Federal e Municípios os créditos passíveis de transação.

Quando a RFB propõe transação para créditos do AINF que tramitam perante Estados/DF/Municípios (alínea 'a' do inciso I do § 4º), ela comunica aos entes para ciência e coordenação

TRANSAÇÃO Contencioso Tributário de Pequeno Valor	
ELEMENTO	REGRA
LIMITE DE VALOR	Até 60 salários mínimos

Anotações:

MOMENTO	1. Durante contencioso administrativo (antes da decisão definitiva). 2. Enquanto couber recurso/impugnação. 3. No processo de cobrança da Dívida Ativa.
BENEFÍCIOS	Desconto
	- Limite 50% do valor total do crédito
	Prazos e formas de pagamento especiais - Prazo máximo: Até 60 meses
	Oferecimento, substituição ou alienação de garantias e constrições.

TÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 142. REVOGADO (2022)

Art. 143. Os débitos do contribuinte apurados no âmbito do Simples Nacional até o ano-calendário de 2018 inscritos em DAE poderão ser parcelados conforme regramento diverso do estabelecido na Seção VI do Capítulo II, Título I desta Resolução.

Parágrafo único. As regras aplicáveis ao parcelamento dos débitos referidos no caput serão definidas em ato da PGFN.

Art. 144. Fica a RFB autorizada a, em relação ao parcelamento de débitos apurados no âmbito do Simples Nacional, incluídos os relativos ao Simei, solicitado no período de 1º de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2021: (2019)

I - fazer a consolidação na data do pedido;

II - disponibilizar a primeira parcela para emissão e pagamento;

III - não aplicar o disposto no § 1º do art. 55;

IV - permitir 1 (um) pedido de parcelamento por ano-calendário, desde que o contribuinte desista previamente de eventual parcelamento em vigor.

Parágrafo único. O limite de que trata o inciso IV do caput fica alterado para 2 (dois) durante o período previsto para a opção pelo parcelamento de que trata a Lei Complementar nº 162, de 6 de abril de 2018.

Art. 144-A. A emissão da NFS-e por parte do MEI poderá ocorrer em data anterior à entrada em vigor do art. 106-A, a partir da disponibilização das funcionalidades descritas nos incisos I a III do caput do referido artigo. (2022)

Art. 106-A. Relativamente às operações não compreendidas no campo de incidência do ICMS, o MEI utilizará a NFS-e de padrão nacional, emitida por sistema informatizado disponível no Portal do Simples Nacional, por meio das seguintes versões:

I - emissor de NFS-e web;

II - aplicativo para dispositivos móveis; e

III - serviço de comunicação do tipo Interface de Programação de Aplicativos (API).

Art. 144-B. Enquanto não implementado o Módulo da Administração Tributária no Portal Redesim, a opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP em início de atividade e a ciência do termo de indeferimento da referida opção deverão ser efetuadas com fundamento no art. 6º, § 5º, e no art. 14, parágrafo único, respectivamente, com redação vigente até a entrada em vigor da Resolução CGSN nº 183, de 26 de setembro de 2025. (2025)

CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES FINAIS

Anotações:

SEÇÃO I

DA ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE VALORES PAGOS A TITULAR OU SÓCIO

Art. 145. Consideram-se **isentos** do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente **pagos** ou **distribuídos** ao titular ou sócio da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional, **salvo** os que corresponderem a **pró-labore**, **aluguéis** ou **serviços prestados**.

Lucros distribuídos a sócios/titular são isentos de Imposto de Renda (na fonte e na declaração de ajuste).

- Pró-labore, aluguéis e serviços prestados (pelo sócio à empresa) não são isentos.

§ 1º A isenção de que trata o caput fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou sobre a receita bruta total anual, no caso de declaração de ajuste, subtraído do valor devido no âmbito do Simples Nacional no período, relativo ao IRPJ.

O lucro isento não pode ultrapassar o lucro presumido (percentuais da Lei 9.249/95 aplicados sobre a receita bruta), deduzido do IRPJ pago no Simples.

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 2º O disposto no § 1º **não** se aplica na hipótese de a ME ou a EPP manter escrituração contábil e evidenciar **lucro superior** àquele limite.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se ao MEI.

SEÇÃO II

DA TRIBUTAÇÃO DOS VALORES DIFERIDOS

Art. 146. O pagamento dos tributos relativos a períodos anteriores à opção pelo Simples Nacional, cuja tributação tenha sido diferida, deverá ser efetuado no prazo estabelecido na legislação do ente federado detentor da respectiva competência tributária.

SEÇÃO III

DAS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A TRIBUTOS NÃO ABRANGIDOS PELO SIMPLES NACIONAL

SUBSEÇÃO I - DO CÁLCULO DA CPP NÃO INCLUÍDA NO SIMPLES NACIONAL

Art. 147. A apuração do valor relativo à **Contribuição para a Seguridade Social** destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, **não** incluído no âmbito do Simples Nacional, deverá ser realizada na forma prevista em norma específica da **RFB**.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput na hipótese de a ME ou a EPP auferir receitas sujeitas ao Anexo IV desta Resolução, de forma **isolada** ou **concomitantemente** com receitas sujeitas aos Anexos I, II, III ou V desta Resolução.

CPP (Contribuição Patronal Previdenciária) normalmente incluída no DAS para a maioria dos anexos, mas não incluída para empresas tributadas pelo Anexo IV (construção civil, vigilância, limpeza, advocacia).

A apuração dessa CPP segue as normas específicas da RFB, não as regras do Simples.

SEÇÃO IV

DO ROUBO, FURTO, EXTRAVIO, DETERIORAÇÃO, DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO

Anotações:

Art. 148. Em caso de roubo, furto, extravio, deterioração, destruição ou inutilização de mercadorias, bens do ativo permanente imobilizado, livros contábeis ou fiscais, documentos fiscais, equipamentos emissores de cupons fiscais e de quaisquer papéis ligados à escrituração, a ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar as providências previstas na legislação dos entes federados que jurisdicionarem o estabelecimento.

SEÇÃO V

DO PORTAL

Art. 149. O Portal do Simples Nacional na internet contém as informações e os aplicativos relacionados ao Simples Nacional. (2021)

Parágrafo único. É facultada a disponibilização das informações e dos aplicativos a que se refere o caput por meio de links nos endereços eletrônicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ao Confaz, à Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) e à Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

SEÇÃO VI

DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS ENTES FEDERADOS

Art. 150. Os servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão dispor de **certificação digital** para ter acesso à **base de dados** do Simples Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, em especial para:

- I - **deferimento** ou **indeferimento** de opções;
- II - cadastramento de **fiscalizações, lançamentos e contencioso** administrativo;
- III - **inclusão, exclusão, alteração e consulta** de informações; e
- IV - importação e exportação de **arquivos de dados**.

Art. 151. A especificação dos perfis de acesso aos aplicativos e à base de dados do Simples Nacional será estabelecida por meio de portaria da Secretaria-Executiva do CGSN.

Art. 152. O processo de **cadastramento** dos usuários dos entes federados para acesso ao Simples Nacional dar-se-á da seguinte forma:

I - o cadastramento do **usuário-mestre** será realizado por meio de aplicativo, disponível na página de acesso para os entes federados, no Portal do Simples Nacional, observado o disposto nos §§ 3º e 4º;

§ 3º Inicialmente, o usuário-mestre será o representante do ente federado no cadastro do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), denominado "responsável pelo FPEM".

§ 4º São aptos a alterar o usuário-mestre, por meio do aplicativo previsto no inciso I do caput:

- I - o "responsável pelo FPEM"; e
- II - o usuário-mestre que se encontrar cadastrado, para designar um novo usuário-mestre.

II - o usuário-mestre poderá cadastrar diretamente outros usuários ou, se preferir, cadastrar usuários-cadastradores; e

III - os demais usuários serão cadastrados pelos usuários-cadastradores.

§ 1º A atribuição de perfis de acesso a cada tipo de usuário caberá:

- I - ao usuário-mestre, em relação aos usuários-cadastradores e outros usuários; e
- II - aos usuários-cadastradores, em relação aos outros usuários.

§ 2º Todos os níveis de usuários, no âmbito da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, deverão possuir certificação digital.

§ 3º **Inicialmente**, o usuário-mestre será o representante do ente federado no cadastro do **Fundo de Participação dos Estados (FPE)** ou do **Fundo de Participação dos Municípios (FPM)**, denominado "responsável pelo FPEM".

Anotações:

§ 4º São aptos a alterar o usuário-mestre, por meio do aplicativo previsto no inciso I do caput:

I - o cadastramento do usuário-mestre será realizado por meio de aplicativo, disponível na página de acesso para os entes federados, no Portal do Simples Nacional, observado o disposto nos §§ 3º e 4º;

I - o "responsável pelo FPEM"; e

II - o usuário-mestre que se encontrar cadastrado, para designar um novo usuário-mestre.

§ 5º Quando, por questões circunstanciais, **não** for possível a utilização do aplicativo referido no inciso I do caput, a substituição do usuário-mestre poderá ser oficiada diretamente ao Presidente do CGSN:

I - pelo **titular** do **ente federado**; ou

II - pelo **titular** do órgão de **administração tributária**, hipótese em que deverá ser anexada cópia do ato designatório.

§ 6º No ofício a que se refere o § 5º deverá constar o nome completo, o cargo e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do usuário-mestre designado.

SEÇÃO VIII

DA VIGÊNCIA E DA REVOGAÇÃO

Art. 153. Ficam revogados, a partir de 1º de agosto de 2018: ([2020](#))

I - a Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011;

II - o art. 2º da Resolução CGSN nº 96, de 01 de fevereiro de 2012;

III - a Resolução CGSN nº 98, de 13 de março de 2012;

IV - a Resolução CGSN nº 99, de 16 de abril de 2012;

V - os arts. 1º, 3º e 6 da Resolução CGSN nº 100, de 27 de junho de 2012;

VI - a Resolução CGSN nº 101, de 19 de setembro de 2012;

VII - a Resolução CGSN nº 104, de 12 de dezembro de 2012;

VIII - a Resolução CGSN nº 105, de 21 de dezembro de 2012;

VIX - a Resolução CGSN nº 106, de 02 de abril de 2013;

X - a Resolução CGSN nº 107, de 09 de maio de 2013;

XI - a Resolução CGSN nº 108, de 12 de julho de 2013;

XII - a Resolução CGSN nº 109, de 20 de agosto de 2013;

XIII - a Resolução CGSN nº 111, de 11 de dezembro de 2013;

XIV - a Resolução CGSN nº 112, de 12 de março de 2014;

XV - a Resolução CGSN nº 113, de 27 de março de 2014;

XVI - a Resolução CGSN nº 115, de 04 de setembro de 2014;

XVII - a Resolução CGSN nº 116, de 24 de outubro de 2014;

XVIII - a Resolução CGSN nº 117, de 02 de dezembro de 2014;

XVIX - a Resolução CGSN nº 119, de 19 de dezembro de 2014;

XX - a Resolução CGSN nº 120, de 10 de março de 2015;

XXI - a Resolução CGSN nº 121, de 08 de abril de 2015;

XXII - a Resolução CGSN nº 122, de 27 de agosto de 2015;

XXIII - a Resolução CGSN nº 123, de 14 de outubro de 2015;

XXIV - a Resolução CGSN nº 125, de 08 de dezembro de 2015;

Anotações:

XXV - a Resolução CGSN nº 126, de 17 de março de 2016;
XXVI - a Resolução CGSN nº 127, de 05 de maio de 2016;
XXVII - a Resolução CGSN nº 128, de 16 de maio de 2016;
XXVIII - a Resolução CGSN nº 129, de 15 de setembro de 2016;
XXIX - a Resolução CGSN nº 131, de 06 de dezembro de 2016;
XXX - a Resolução CGSN nº 133, de 13 de junho de 2017;
XXXI - a Resolução CGSN nº 135, de 22 de agosto de 2017;
XXXII - a Resolução CGSN nº 137, de 04 de dezembro de 2017.

Art. 154. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e produz efeitos:

- I - em relação ao art. 144, a partir da data de sua publicação; e
- II - em relação aos demais dispositivos, a partir de 1º de agosto de 2018.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID

Presidente do Comitê

Anotações: